

Edital 17/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
17/2024	170607-CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MGI	ANDRE CORDEIRO LOPES	13/06/2024 12:17 (v 5.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Serviços de TIC		10080.101737/2023-54

Capa

PREGÃO ELETRÔNICO

90010/2024

MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS (UASG)

170607

OBJETO

Aquisição de solução de segurança de redes composta de firewall corporativo multifuncional, contemplando todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, garantia do fabricante, suporte técnico e treinamento.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ R\$ 16.040.057,87 (dezesesseis milhões, quarenta mil e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **01/07/2024** às **10h**

(horário de Brasília)

Critério de Julgamento:

menor preço por grupo

Modo de disputa:

aberto e fechado

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

Sumário

1. DO OBJETO.. 3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.. 3
3. *DO REGISTRO DE PREÇOS.. 5*
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.. 5
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.. 7
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.. 9
7. DA FASE DE JULGAMENTO.. 10
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO.. 11
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.. 13
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.. 13
11. DOS RECURSOS.. 14
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.. 14
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.. 16
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.. 16

(Processo Administrativo nº10080.101737/2023-54)

Torna-se público que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, por meio da Coordenação Geral de Licitações, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício Anexo, Ala B, Sala 462, Brasília/DF realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. Do objeto

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de solução de segurança de redes composta de firewall corporativo multifuncional, contemplando todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, garantia do fabricante, suporte técnico e treinamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 4 itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2. Da participação na licitação

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015, bem como para bens e serviços produzidos com tecnologia produzida no país e bens produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma do art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e art. 8º do Decreto nº 7.174, de 2010.

2.8. Não poderão disputar esta licitação:

2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.8.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.8.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.8.10. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017;

2.8.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.8.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.13. A vedação de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. Do registro de preços

3.1. A presente licitação não será por Registro de Preços.

4. Da apresentação da proposta e dos documentos de habilitação

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.11. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. Da abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.19. Será assegurado o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010, nos seguintes termos:

5.19.1. Após a aplicação das regras de preferência para microempresas e empresas de pequeno porte, caberá a aplicação das regras de preferência, sucessivamente, para:

5.19.1.1. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

5.19.1.2. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

5.19.1.3. bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal, nos termos do art. 5º e 8º do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991.

5.19.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 5.19.1.1, na ordem de classificação, serão convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame.

5.19.3. Caso a preferência não seja exercida na forma do item 5.19.1.1, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 5.19.1.2, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o item 5.19.1.3 caso esse direito não seja exercido.

5.19.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

5.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. empresas brasileiras;

5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.21.3. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.21.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.21.5. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.21.6. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.21.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. Do preenchimento da proposta

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.2. A licitante deverá ofertar equipamentos de acordo com os critérios de sustentabilidade especificados nos subitens 9.5, 9.6 e 9.7 do Termo de Referência, anexo I do Edital.

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

6.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os item 4.5 deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. conter vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A proposta poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.11. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12. Considera-se erro no preenchimento da proposta passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8. Da fase de habilitação

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. Será assegurado ao licitante o direito de realização de vistoria prévia.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado, conforme especificações contidas no subitem 4.110.5 do Termo de Referência, anexo I do edital, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.11. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em

relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3 /2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

8.12.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.13.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022*.

8.14. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, § 4º):

8.15.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

8.15.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9. Da ata de registro de preços

9.1. Não haverá Ata de Registro de Preços, por não se tratar de licitação por registro de preços.

10. Dos recursos

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.1.1. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.1.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico licitacao.dcd@gestao.gov.br.

11. Da formação do cadastro de reserva

11.1. Não haverá formação de cadastro de reserva, visto que não se trata de licitação por registro de preços.

12. Das infrações administrativas e sanções

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

12.1.5. fraudar a licitação;

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10 (dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. Da impugnação do edital e do pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo seguinte meio: licitacao.dcd@gestao.gov.br

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. Das disposições gerais

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.gov.br/gestao/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratacoes-diretas/diretoria-de-administracao-e-logistica-brasilia/2024/pregoes>.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência e anexos (42277907);

14.11.1.1 Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar (42102251).

14.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato (42491180);

14.11.3. ANEXO III - Declaração de Nepotismo (40956759);

14.11.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta (40956816).

Brasília, na data da assinatura.

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ANDRE CORDEIRO LOPES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 13/06/2024 às 12:17:35.

Termo de Referência 21/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
21/2024	170607-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	WERTIZ DANTAS DA SILVA JUNIOR	23/05/2024 17:45 (v 4.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação/Bens de TIC	61/2024	10080.101737/2023-54

1. Definição do objeto

Condições gerais da contratação

1.1. Aquisição de solução de segurança de redes composta de **firewall corporativo multifuncional**, contemplando todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, garantia do fabricante, suporte técnico e treinamento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

GRUPO/ LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT ¹ / CATSER ²	MÉTRICA OU UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	1	Firewall Multifuncional Corporativo – Tipo I	481646 ¹	Unidade	10
	2	Firewall Multifuncional Corporativo – Tipo II	481646 ¹	Unidade	2
	3	Solução de Gerenciamento Centralizado e de Gerenciamento de Logs	481646 ¹	Unidade	4
	4	Treinamento	3840 ²	Turma	1

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021;

1.3. Os bens objetos desta contratação são caracterizados como comuns, de acordo com o art. 6º, XIII da Lei nº 14.133/2021, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Termo de Referência, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;

1.4. O prazo de vigência da contratação é de **60 (sessenta) meses**, contados da sua assinatura, na forma dos artigos 105 a 107 da Lei nº 14.133, de 2021;

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

Fundamentação e descrição da necessidade da contratação

2.1. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi criado com a atribuição de estabelecer as diretrizes, normas e procedimentos voltados à gestão administrativa, à política de gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento de competências transversais; à transformação digital, governança e compartilhamento de dados; e à administração do patrimônio imobiliário da União, entre outras competências voltadas para uma maior eficiência, eficácia e efetividade do serviço público federal. A estrutura regimental está estabelecida no Decreto nº 11.437/2023. TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÕES DE TIC - LICITAÇÃO

2.2. A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), órgão setorial do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal (SISP), pertencente à estrutura da Secretaria de Serviços Compartilhados (SSC) do Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos (MGI), possui, dentre suas atribuições regimentais, a responsabilidade de gerir e sustentar a infraestrutura e o suporte técnico de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para os usuários, ativos e serviços de tecnologia da informação sob sua gestão, assim como prestar apoio a diversas das unidades de Tecnologia da Informação correlatas, no âmbito da Administração Pública Federal, para o cumprimento de suas missões institucionais. Entre tais unidades correlatas, está a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e Secretaria do Tesouro Nacional. Este mesmo papel de provimento e sustentação de serviços de TIC a unidades clientes de suas respectivas estruturas administrativas é exercido pelos órgãos correlatos do SISP, por força das respectivas missões e atribuições regimentais. Tal é o caso da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SOF, pertencente ao MPO e da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação da STN.

2.3. A presente contratação é primordial para que a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do MGI, possa gerir e sustentar de forma segura a infraestrutura e o suporte técnico dos ativos de informação do tipo firewall afetos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, alocados no bloco J, do Ministério do Planejamento alocados no bloco K, o qual suportam conexões e provem serviços tecnológicos para diversos Órgãos que consomem recursos de TIC através do Colabora Gov, conforme estabelece o DECRETO Nº 11.837, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

2.4. Quanto ao Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO, órgão da administração pública federal direta, tem como área de competência a elaboração de subsídios para o planejamento e a formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento nacional. Entre os assuntos conduzidos pela pasta, temos a elaboração do Orçamento Federal, a determinação de diretrizes e elaboração do orçamento das empresas estatais, o planejamento e investimento estratégico do governo federal, entre outros.

2.5. Dentro da organização do Ministério, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) tem como missão racionalizar o processo de alocação de recursos, zelando pelo equilíbrio das contas públicas, com foco em resultados para a Sociedade. Essa competência e responsabilidade produz e manipula uma grande quantidade de informações orçamentárias através de uma considerável estrutura de recursos computacionais. Para que a missão da Secretaria de Orçamento Federal seja alcançada e para que os serviços e as atribuições de sua competência sejam prestados/realizados com qualidade, garantindo a integridade e disponibilidade das informações, faz-se necessária a aquisição de equipamentos e licenças de software, além de desenvolvimento, manutenção e operação de sistemas de tecnologia da informação que suportam os processos de planejamento e orçamento do Governo Federal. A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTEC, por sua vez, é responsável pela manutenção da infraestrutura de tecnologia da informação que sustenta os processos da Secretaria de Orçamento Federal - SOF.

2.6. A Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda, que possui infraestrutura de tecnologia da informação localizada no Bloco P da Esplanada dos Ministérios - Anexo A - Subsolo, desempenha um papel crucial na gestão financeira e fiscal do país, sendo responsável por coordenar as atividades relacionadas à execução orçamentária, financeira e contábil da

União. Nesse contexto, a segurança da informação é uma prioridade incontestável, e a utilização de firewalls eficientes é essencial para proteger os dados sensíveis e garantir a integridade das operações e assegurar a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade das informações críticas.

2.7. À luz do exposto, tendo em vista a criticidade e importância dos equipamentos de TI presentes nas unidades requisitantes, precipuamente equipamentos com funcionalidades de prover segurança da informação, imprescindíveis para sustentar os serviços oferecidos, faz-se necessário mantê-los em contínuo funcionamento e com alta resiliência, adotando-se tecnologias recentes e suportadas em todo o seu ciclo de vida útil. Tal desempenho e confiabilidade, entretanto, somente se torna possível mantendo-se a infraestrutura atualizada, com equipamentos sem obsolescência que ofereça riscos à operação bem sucedida dos sistemas, bem como realizando-se a adequada manutenção preventiva e corretiva, de forma a minimizar os riscos de interrupção dos serviços de TI.

2.8. Considerando o cenário registrado neste breve estudo e a necessidade de manter e racionalizar a aquisição de infraestrutura de segurança da informação adequada, com a devida capacidade e com serviços de garantia e suporte técnico vigentes, suportando a atual demanda e sua projeção de crescimento para os meses e anos vindouros, as áreas requisitantes registram aqui os atos necessários para atendimento das suas respectivas demandas.

2.9. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024, conforme detalhamento a seguir:

- 2.9.1. ID PCA no PNCP: 00489828000155-0-000001/2024;
- 2.9.2. Data de publicação no PNCP: 20/05/2023;
- 2.9.3. Id do item no PCA: 117;
- 2.9.4. Classe/Grupo: 7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA;
- 2.9.5. Identificador da Futura Contratação: 170607-90172/2023.

2.10. O objeto da contratação também está alinhado com a Estratégia de Governo Digital 2020 2022 e em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2020/2024 do Ministério da Economia - PDTI/ME (PDTI 2020/2024 – Prorrogado / SEI 38686273), que compreende os órgãos correlatos e seccionais de TI diretamente do respectivo setorial, conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTO AO PDTIC 2020/2024 (Prorrogado / SEI 38686273)			
ID	Ação do PDTIC	ID	Meta do PDTIC associada
A4	Prover ferramentas tecnológicas e licenças de software de uso corporativo.	M1	Prover equipamentos e soluções para atender às necessidades dos usuários de TI;
A6	Prover serviços e soluções de segurança da informação	M2	Prover equipamentos e soluções necessários para suportar a infraestrutura de TI

2.11. O objeto da contratação não será integrado à Plataforma Gov.br, visto que não se trata de oferta direta de serviços públicos digitais, nos termos do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas atualizações, de acordo com as especificações deste Termo de Referência.

3. Descrição da solução

Descrição da solução como um todo considerando o ciclo de vida do objeto e especificação do produto

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência;

3.2. A solução de TIC consiste em equipamentos de segurança de rede, denominados de **firewall corporativo e multifuncional** para prover segurança e proteção da rede de computadores, contemplando gerência unificada com garantia de funcionamento pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, serviços de implantação, garantia de atualização contínua e suporte técnico durante o período de garantia com repasse de conhecimento da solução a fim de atender às necessidades dos contratantes;

3.3 Os **itens 1, 2 e 3** são **bens** adquiridos com verba de investimento, enquanto o **item 4** se trata de **serviço** associado a ser contratado com verba de custeio.

4. Requisitos da contratação

4.1. Os requisitos especificados neste Termo de Referência e seus anexos são consideradas condições mínimas ao atendimento das necessidades do CONTRATANTE e devem ser igualados ou supera dos pela CONTRATADA.

Requisitos de Negócio

4.2. Garantir soluções de infraestrutura de segurança de redes para as unidades requisitantes que possuam, no mínimo, recursos de alta disponibilidade, além de capacidade de processamento e de ins peção de segurança adequadas;

4.3. Manutenir e evoluir as soluções de infraestrutura de segurança de redes de tecnologia da informação, proporcionando atualização das soluções e contratação de suporte técnico adequado.

Requisitos de Capacitação

4.4. Os requisitos de transferência de conhecimento, doravante denominado de “Treinamento” ou “Capacitação”, estão detalhados no Apêndice I - Especificações Técnicas, será executado por turma e é condição para o aceite definitivo da solução;

4.5. Além da capacitação a ser realizada através de transferência de conhecimento em treinamento, o CONTRATANTE deverá ter acesso remoto às documentações técnicas dos equipamentos do fabri cante;

4.6. A CONTRATANTE deverá ter acesso direto à base de dados de conhecimento do fabricante dos equipamentos que contenham especificações técnicas, informações, assistência e orientação para instalação, desinstalação, configuração e atualização de firmware e software, aplicação de correções (patches), diagnósticos, avaliações e resolução de problemas e demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos;

Requisitos Legais

4.7. O presente processo de contratação deve estar aderente à Constituição Federal, à Lei nº 14.133/2021, à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a outras legislações aplicáveis;

4.8. Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação;

4.9. Lei Complementar nº 123/2006, 14 de dezembro de 2006, institui o Estatuto Nacional da Mi croempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999;

4.10. Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela Administração Pública Federal;

4.11. DECRETO Nº 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição;

4.12. Decreto nº 7.746/2012, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP;

4.13. Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019, que estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens;

4.14. Decreto nº 10.332/2020, que estabelece diretrizes para que os órgãos e as entidades instituem o Comitê de Governança Digital, para deliberar sobre os assuntos relativos à implementação das ações de governo digital e ao uso de recursos de TI (tecnologia da informação) e comunicação. Cada um dos Comitês de Governança Digital deve ser composto por membros dos órgãos e entidades, incluindo o encarregado de proteção de dados pessoais (DPO), conforme estabelece a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018);

4.15. LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências;

4.16. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;

4.17. DECRETO Nº 9.637, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018, que institui a Política Nacional de Segurança da Informação, dispõe sobre a governança da segurança da informação, e altera o Decreto nº 2.295, de 4 de agosto de 1997, que regulamenta o disposto no art. 75, caput, inciso VI, da Lei nº 14.133, de abril de 2021, e dispõe sobre a dispensa de licitação nos casos que possam comprometer a segurança nacional;

4.18. Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;

4.19. Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal;

4.20. Portaria STI/MP nº 20, de 14 de junho 2016 - dispõe sobre orientações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

4.21. Política de Segurança da Informação e Comunicações do CONTRATANTE – POSIC;

4.22. Demais normativos legais aplicáveis.

Requisitos de Manutenção

4.23. Devido às características da solução, há necessidade de realização de manutenções preventivas e corretivas pela CONTRATADA, visando à manutenção da disponibilidade da solução;

4.24. Os requisitos de Manutenção seguem detalhados no item de Requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica, assim como no Apêndice I – Especificações Técnicas.

Requisitos Temporais

4.25. A solução de segurança de redes deve ser entregue em até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens e observar o Cronograma de Execução previsto neste Termo;

4.26. Os serviços de capacitação previstos devem ser iniciados em até 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço e observar o Cronograma de Execução previsto neste Termo, salvo reagendamento a critério da CONTRATANTE.

Requisitos de Segurança e Privacidade

4.27. Obedecer a todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de TI do CONTRATANTE;

4.28. As pessoas envolvidas na execução das atividades terão acesso às instalações do CONTRATANTE por meio de credenciais emitidas pela Administração e deverão executar as atividades em ambiente definido pelo órgão, estando sujeitos,

além do uso de crachás, a todas as formas de controles de acesso às dependências da instituição, tais como atendimento aos horários de expediente, vistoria de objetos que estejam portando, etc.;

4.29. O acesso a áreas restritas, por técnicos das eventuais empresas CONTRATADAS, obedecerá ao previsto na POSIC do CONTRATANTE e suas Norma Complementares;

4.30. A execução das atividades deverá observar os princípios básicos de Segurança da Informação e Comunicações – SIC;

4.31. Além do que está descrito acima, deverão ser observados os requisitos de segurança e privacidade especificados nos requisitos tecnológicos da solução.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.32. O descumprimento de normas ambientais constatadas durante a execução do Contrato será comunicado pelo CONTRATANTE ao órgão de fiscalização do Distrito Federal ou da União;

4.33. As pessoas envolvidas na execução das atividades deverão, durante sua permanência dentro das instalações do CONTRATANTE, se adequar às regras, costumes e normas internas que definem a conduta profissional e pessoal de servidores, colaboradores e visitantes da instituição;

Requisitos da Arquitetura Tecnológica

4.34. A solução ofertada deverá observar integralmente os requisitos de arquitetura tecnológica descritos no **Apêndice I – Especificações Técnicas**.

Requisitos de Projeto e de Implementação

4.35. A CONTRATADA deverá apresentar um Projeto Executivo, feito a partir do levantamento prévio da topologia, arquitetura e configuração atual do(s) ambiente(s) da CONTRATANTE, que deve ser composto por um documento do tipo SOW (em tradução livre, escopo de trabalho) e que deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

4.35.1. Objetivo;

4.35.2. Plano de gerenciamento de mudanças, detalhando passo-a-passo o escopo da migração;

4.35.3. Cronograma das atividades que serão realizadas, com os prazos estimados, considerando o cronograma de execução proposto neste Termo, e as diretrizes para cada atividade;

4.35.4. Projeto lógico de configuração e diagrama de interconexão dos equipamentos;

4.35.5. Nome(s) do(s) gerente(s) de projetos e do(s) técnico(s) responsável(is) pela execução;

4.35.6. Lista de todos os elementos instalados contendo:

4.35.6.1. Nome e endereço(s) IP do equipamento;

4.35.6.2. Equipamento e porta na qual o equipamento foi conectado;

4.35.6.3. Local de instalação (prédio, andar, sala);

4.35.6.4. Número de série do equipamento.

4.35.7. A instalação refere-se à instalação física e lógica, nos locais expostos pela contratante, também abrangendo:

4.35.7.1. Sua disposição e conectorização no rack de telecomunicações;

4.35.7.2. A instalação dos transceivers em seus módulos/slots;

4.35.7.3. Sua interconexão aos switches, roteadores, ADCs e servidores de rede, entre outros;

4.35.7.4. Suas configurações de interfaces, endereçamento e serviços de rede, além de outras configurações necessárias ou constantes no Projeto de Instalação;

4.35.7.5. Sua identificação e a identificação de todas as suas conexões.

4.36. O SOW deverá considerar a realização em turma composta pela equipe técnica da Diretoria de Tecnologia da Informação do MGI e da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento.

4.37. O SOW deverá ser entregue pela CONTRATADA em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura contrato, o qual deverá ser aprovado pela CONTRATANTE; os serviços não poderão ser iniciados antes da apresentação e assinatura de concordância de ambas as partes.

4.38. O Projeto deverá ser elaborado pela CONTRATADA após a abertura da Ordem de Serviço, em tempo hábil para ser validado e aprovado pela equipe de fiscalização do contrato, considerando os prazos previstos no item de cronograma de execução.

4.39. As reuniões de controle do projeto deverão ser documentadas e registradas em ata com as sinatura dos presentes ou gravadas quando on-line. A data e periodicidade de realização serão de finidas em comum acordo entre as partes envolvidas no contrato.

4.40. Caberá ao Gerente de Projetos da CONTRATADA a responsabilidade por elaborar e apre sentar ao CONTRATANTE os relatórios de progresso da execução contratual, bem como apresentar todas as situações pertinentes à situação do projeto, constando neste a relação de atividades exe cutadas no período, pendências e solicitações de mudança no cronograma do projeto, dentre outros assuntos relativos e pertinentes.

4.41. Os relatórios de progresso (relatórios de acompanhamento) deverão ser disponibilizados ao CONTRATANTE em data e /ou periodicidade a ser definida em comum acordo entre as partes.

Requisitos de Implantação

4.42. A CONTRATADA deverá observar integralmente os requisitos de implantação, instalação e fornecimento descritos a seguir:

4.42.1. A instalação e configuração deverão ser executadas por técnicos da CONTRATADA, cer tificados pelo fabricante dos equipamentos fornecidos, sendo necessária a apresentação de documentação original que comprove a validade desta(s) certificação(ões) enquanto durar o contrato, que pode ser solicitada a qualquer momento.

4.42.2. Todos os parâmetros a serem configurados deverão ser alinhados entre as partes em reuni ões de pré-projeto, podendo estas ser realizadas presencialmente, por telefone ou via confe rência web, devendo a CONTRATADA sugerir as configurações de acordo com normas e boas práticas, cabendo à CONTRATANTE a sua aceitação expressa ou recusa nos casos de não atendimento das condições estabelecidas;

4.42.3. As configurações deverão seguir fielmente a padronização previamente estabelecida pela CONTRATANTE;

4.42.4. A CONTRATADA deverá fazer análise do ambiente tecnológico atual, devendo a CONTRA TANTE fornecer todas as informações necessárias sobre a infraestrutura instalada, de modo que se possa garantir a continuidade dos serviços prestados pelo órgão durante a migração, mantendo a disponibilidade dos serviços básicos e dos demais serviços de retaguarda (aplica tivos, correio eletrônico, banco de dados, Internet, etc.);

4.42.5. A substituição da infraestrutura de firewall instalada no local deve ser planejada e executada de modo que não cause interrupções e paralisações não programadas, ou qualquer outro tipo de transtorno ao correto funcionamento do ambiente operacional da CONTRATANTE.

4.42.6. Caso não seja possível manter a disponibilidade dos serviços básicos no momento da insta lação, as manobras de implantação deverão ser realizadas durante janela de manutenção agen dada previamente, em horários que não comprometam o funcionamento das atividades do ór gão, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

4.42.7. Deverão ser realizadas as seguintes atividades mínimas:

4.42.7.1. Instalação física, cabeamento e adaptações elétricas necessárias para interligação ao sistema nos Datacenters da CONTRATANTE, acompanhados e aprovados pelas equi pes técnicas responsáveis do CONTRATANTE;

4.42.7.2. Configuração Inicial do sistema, incluindo configuração de acesso de gerenciamento ao sistema (usuários e senhas), configuração inicial de rede, configuração de monitora mento e a ativação de licenças de criptografia e outras necessárias;

4.42.7.3. Atualização de firmware/drivers da solução;

4.42.7.4. Demais atividades necessárias para o perfeito funcionamento do sistema.

4.42.8. Todo o trabalho referente ao cabeamento, quando for o caso, deverá ser realizado atendendo às normas técnicas aplicáveis, incluindo a adequada organização e identificação de cabos, segundo padrão de qualidade já existente.

4.42.9. Todos os aspectos relacionados à adequação das condições elétricas e de rede de dados necessários à instalação dos equipamentos deverão ser levantados durante a vistoria. Durante esta etapa, as Licitantes deverão avaliar os detalhes técnicos necessários ao cumprimento de suas obrigações.

4.42.10. A adequação ao ambiente deverá englobar o fornecimento/substituição de todos os cabos, conectores, guias, leitos aramados, tomadas, abraçadeiras, velcros e demais componentes necessários à interligação de todos os produtos de hardware ofertados.

4.42.11. Todos os cabos e conectores fornecidos deverão ser certificados por órgãos competentes e deverão possuir o comprimento adequado para interligar todos os equipamentos fornecidos.

4.42.12. Os equipamentos de Rack deverão ser instalados nos racks disponíveis nas dependências no DATACENTER do CONTRATANTE. Caso haja necessidade de instalação de rack proprietário, ou ainda adaptador para instalação em rack padrão, este deverá ser fornecido pela CONTRATADA, providenciando todos os ajustes necessários no datacenter para que o equipamento seja devidamente instalado. Caberá à empresa CONTRATADA a conexão dos cabos aos demais equipamentos. Todo cabeamento deve ficar devidamente organizado e identificado com etiquetas apropriadas, fornecidas pela CONTRATADA.

4.42.13. O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, material e equipamento de proteção, bem como materiais complementares necessários à instalação são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e não deverá gerar ônus adicionais ao CONTRATANTE.

4.42.14. A falta de peças ou equipamentos não será considerada como alegação de motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que estará sujeita pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos.

4.42.15. A CONTRATADA deverá atuar, sempre que solicitado, em qualquer movimentação de equipamentos no DATACENTER – entre espaços e racks, dentro do ambiente do CONTRATANTE e de fora deste, que se fizer necessário.

4.42.16. A CONTRATADA deverá manter o local de execução dos serviços em perfeitas condições de limpeza e uso.

4.42.17. O Gerente de projeto da CONTRATADA deverá, após a implantação da solução (instalação e configuração), entregar documentação de “as built” em meio eletrônico, contendo todas as informações relativas à instalação e configurações realizadas, com comentários sobre os principais comandos e as justificativas das opções de parametrização de modo a facilitar a posterior administração da solução e a continuidade de seu funcionamento;

4.42.18. Deverá constar da documentação de “as built”, todas as informações do Projeto Executivo atualizadas, como a localização física no datacenter da CONTRATANTE, conexões físicas utilizadas, endereços IPs e nomenclaturas utilizadas, onde deverá ser demonstrada a velocidade e qualidade da transmissão de dados;

4.42.19. A entrega da documentação de “as built” sinaliza a conclusão da etapa de implantação, solicitando a validação para fins de recebimento definitivo. Esta documentação também deverá conter fotos do ambiente instalado, assim como, se for necessário, imagens ilustrativas de configurações.

Requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

4.43. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, **60 (sessenta) meses**, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

4.44. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos e itens de software fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o CONTRATANTE.

4.45. A garantia abrange a realização da **Manutenção Preventiva e Corretiva** dos bens pelo próprio CONTRATADO, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

4.46. Entende-se por **Manutenção Preventiva** os serviços que compreendem verificações frequentes com relação ao bom funcionamento do hardware e à atualização de drivers, softwares e firmwares necessários para todos os itens que compõem os

equipamentos e, quando necessário, substituição de peças e componentes, que deverão ser novos, originais e não reconicionados;

4.47. Os serviços deverão ser realizados mediante cronograma de execução previamente aprovado pelo CONTRATANTE;

4.48. As verificações preventivas ocorrerão pelo menos trimestralmente em datas a serem definidas pelo CONTRATANTE;

4.49. A manutenção preventiva poderá ser solicitada pela CONTRATANTE, que definirá o nível de severidade, através de chamado registrado junto à CONTRATADA;

4.50. A CONTRATADA deverá emitir um relatório de atendimento de manutenção preventiva, que deverá evidenciar os parâmetros de desempenho do equipamento, versões de software e recomendações, quando for o caso;

4.51. Uma vez que forem identificados vícios ou defeitos nos equipamentos, a CONTRATADA deve prover todas as manutenções corretivas necessárias para a normalização do ambiente, como a correção de todos os defeitos, mensagens de erro ou qualquer tipo de mau funcionamento apresentado em qualquer um dos equipamentos e seus componentes internos.

4.52. Entende-se por **Manutenção Corretiva** aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos, atualizações e correções necessárias.

4.53. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento, sem custo adicional para o CONTRATANTE.

4.54. Uma vez notificado, o CONTRATADO realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo máximo de até **1 (um) dia útil**, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo CONTRATADO ou pela assistência técnica autorizada.

4.55. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do CONTRATADO, aceita pelo CONTRATANTE.

4.56. Na hipótese do subitem acima e seu predecessor, o CONTRATADO deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo CONTRATANTE, de modo a garantir a continuidade dos serviços e trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

4.57. Decorrido o prazo para reparos e substituições, ou violados os NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, sem o atendimento da solicitação do CONTRATANTE ou a apresentação tempestiva de justificativas pelo CONTRATADO, fica o CONTRATANTE autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do CONTRATADO o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

4.58. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do CONTRATADO.

4.59. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência própria e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

4.60. Dos requisitos específicos de assistência técnica:

4.60.1. Este serviço compreende o apoio técnico à distância e/ou presencial (on site) dada pela assistência técnica da fabricante dos equipamentos e da CONTRATADA para solucionar problemas de ordem sistêmicos, problemas em equipamentos desta marca e problemas decorrentes de mau funcionamento de software, bem como solucionar dúvidas quanto à correta operação e configuração dos equipamentos.

4.60.2. Deverá existir acesso ao serviço de assistência técnica do fabricante e da CONTRATADA por telefone gratuito, e-mail ou acesso seguro ao site, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

4.60.3. No site do fabricante deverá existir ferramentas de autosserviço que permitam o diagnóstico e sugestões de solução do problema quando possível;

4.60.4. Deverá existir acesso ao serviço de assistência técnica da CONTRATADA, por telefone gratuito, e-mail ou acesso ao site, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. A indisponibilidade da comunicação por parte da CONTRATADA não afetará a contagem de tempo relativa aos prazos de atendimento;

4.60.5. Os chamados junto à CONTRATADA deverão ser atendidos por profissionais da CONTRATADA, em português e serão usados para abrir solicitações de informações, reportar incidentes ou esclarecer dúvidas quanto à utilização dos produtos e soluções fornecidos;

4.61. Dos requisitos específicos de acesso à documentação:

4.61.1. Este serviço compreende o acesso remoto por parte da CONTRATANTE às documentações técnicas dos equipamentos do fabricante;

4.61.2. A CONTRATANTE deverá ter acesso direto à base de dados de conhecimento do fabricante dos equipamentos que contenham especificações técnicas, informações, assistência e orientação para instalação, desinstalação, configuração e atualização de firmware e software, aplicação de correções (patches), diagnósticos, avaliações e resolução de problemas e demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos;

4.62. Dos requisitos específicos de Garantia técnica do fabricante:

4.62.1. A CONTRATADA deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia técnica oferecida pelo fabricante, incluindo o Part Number da garantia ofertada e fornecendo também, em momento oportuno, o número de contrato individual (em nome da CONTRATANTE) junto ao fabricante.

4.62.2. O Termo de Garantia Técnica terá duração de no mínimo **60 (sessenta) meses**.

4.63. Dos requisitos de reposição de equipamento defeituoso:

4.63.1. Este serviço compreende o envio de equipamento(s), componente(s), acessório(s) e dispositivo(s) novo(s), de primeiro uso e de modelo igual ou superior ao(s) danificado(s), às expensas do fabricante, às dependências da CONTRATANTE;

4.63.2. O contrato de reposição de equipamento, peças ou acessórios deverá ser na modalidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, devendo o equipamento substituto (definitivo ou provisório) ser entregue na CONTRATANTE até o próximo dia útil (Next Business Day - NBD) após a abertura do chamado;

4.63.3. Para determinação do horário de início de cada chamado referente à substituição de equipamento defeituoso devem ser levadas em consideração as seguintes condições: caso a determinação de falha do hardware pela fabricante tenha ocorrido antes das 15h, horário local da Brasília-DF, de segunda a sexta-feira (excluindo os feriados), o equipamento deverá ser enviado no mesmo dia para chegar no próximo dia útil. Para as solicitações feitas depois das 15h, o fabricante deverá entregar o equipamento substituto até o segundo dia útil após a determinação da falha;

4.63.4. O equipamento substituto passará à propriedade da CONTRATANTE, devendo o mesmo ser imediatamente incluído no contrato de manutenção vigente em substituição ao equipamento danificado;

4.63.5. O equipamento substituído deverá ser devolvido ao fabricante às expensas do mesmo, em até 5 (cinco) dias úteis.

4.63.6. A CONTRATANTE deverá ter acesso à Central de Assistência Técnica (TAC) do fabricante para abertura dos chamados, bem como para acompanhar e gerenciar os casos quando necessário. Esse acesso deverá ser provido 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana através de login/senha individual;

4.63.7. A CONTRATANTE deverá ter a opção de abrir os chamados junto ao fabricante com o intermediário da CONTRATADA;

4.64. Os requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica deverão observar os **NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO** exigidos, descritos no capítulo Modelo de Gestão de Contrato deste Termo.

Requisitos de Experiência Profissional

4.65. Os serviços de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos produtos em questão, bem como com todos os recursos humanos necessários para a prestação dos serviços;

4.66. A CONTRATADA deverá possuir equipe qualificada para realizar:

4.66.1. A instalação e configuração dos equipamentos e/ou licenças de software previstos na presente contratação;

4.66.2. A execução da assistência técnica, manutenção e garantia, nos casos em que deverá efetuar manutenção corretiva, de forma a cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo o fornecimento e a substituição de peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias, quando for o caso.

4.66.3. Outros requisitos estão estabelecidos nos itens de requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica e de Qualificação Técnica para Habilitação.

Requisitos de Formação da Equipe

4.67. Os serviços deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados;

4.68. Todos os recursos humanos necessários à realização das atividades de instalação e configuração da solução estão sob responsabilidade da CONTRATADA e serão supervisionados pela CONTRATANTE.

4.69. Deverá ser apresentado um Preposto, nos termos do art. 118, da Lei 14.133/2021, aceito pela Administração, para representar a CONTRATADA ao longo da execução do contrato.

4.70. Deverá ser apresentado um Gerente de Projetos (podendo este ser o Preposto), que será o ponto focal para tratativas de assuntos relativos à execução dos serviços, sendo este o responsável por coordenar e orientar todos os técnicos para execução dos serviços, de forma que os prazos e qualidade estabelecidos sejam respeitados. Caberá ainda ao Gerente de Projetos apresentar na reunião uma lista de contatos de comunicação para esclarecimento de dúvidas ou apoio de itens relacionados ao projeto.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.71. O fornecimento dos equipamentos está condicionado ao recebimento pelo CONTRATADO de Ordem de Serviço ou de fornecimento de Bens (OSFB) emitida pela CONTRATANTE.

4.72. A OSFB indicará o tipo de equipamento, a quantidade e a localidade na qual os equipamentos deverão ser entregues.

4.73. O CONTRATADO deve fornecer meios digitais para contato e registro de ocorrências relacionadas aos serviços de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana.

4.74. O andamento do fornecimento dos equipamentos deve ser acompanhado pelo CONTRATADO, que dará ciência de eventuais acontecimentos à CONTRATANTE.

4.75. A CONTRATANTE será responsável pela condução da metodologia de trabalho.

4.76. A CONTRATADA deverá adotar as boas práticas e técnicas conhecidas de gerenciamento de projeto.

4.77. Os produtos e/ou serviços deverão ser entregues no endereço indicado no item de "Entrega", em prazo não superior aos que forem definidos neste Termo;

4.78. Os equipamentos e as licenças de software serão instalados e configurados pela equipe técnica da CONTRATADA.

4.79. Os Fiscais Técnico e Requisitante emitirão Termo de Recebimento Provisório quando da entrega do objeto resultante de cada Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens;

4.80. Após instalação e configuração dos equipamentos e/ou softwares e as respectivas licenças pela CONTRATADA, análise da qualidade e verificação da aderência aos termos contratuais pelos Fiscais e Gestor do Contrato, o CONTRATANTE emitirá Termo de Recebimento Definitivo dos produtos;

4.81. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.82. Será realizado o acompanhamento do contrato pela Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual, inclusive nos casos de necessidade de manutenção e garantia da CONTRATADA.

4.83. O não cumprimento dos prazos exigidos ensejará em sanções previstas no Termo de Referência. Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade

Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade

4.84. Deverá ocorrer a eliminação total dos dados do CONTRATANTE armazenados em qualquer tipo de unidade de armazenamento que seja devolvida ao fornecedor ou ao fabricante.

4.85. A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações do CONTRATANTE a que tiver acesso e se comprometer em não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informações que tenha recebido ou tido ciência no curso da prestação dos serviços, a menos que autorizado formalmente e por escrito para tal.

4.86. A CONTRATADA deverá observar, rigorosamente, todas as normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação - TI do CONTRATANTE.

4.87. A CONTRATADA deverá exigir de seus empregados, formalmente, o compromisso de atendimento aos regulamentos de propriedade, sigilo, confidencialidade, segurança das informações e de disciplina funcional que venha a ter conhecimento no exercício de suas atribuições, antes de autorizá-los a ingressar na execução dos serviços contratados.

4.88. A CONTRATADA deverá promover o afastamento imediato, após o recebimento da notificação, de qualquer dos seus profissionais que, comprovadamente, coloquem em risco as condições de preservação da propriedade, do sigilo e segurança das informações a que tiver acesso. É vedada a veiculação de publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia autorização por escrito do CONTRATANTE.

4.89. A CONTRATADA deverá assinar o Termo de Compromisso (Apêndice V - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO), estabelecendo compromisso de não divulgar nenhum assunto tratado na prestação de serviços, do objeto da licitação.

4.90. O Termo de Ciência (Apêndice IV - MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA) deverá ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA que estiverem diretamente envolvidos na contratação e prestação dos serviços.

4.91. A CONTRATADA deve observar as diretrizes e procedimentos da Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC do CONTRATANTE, bem como o disposto em suas Normas Complementares.

4.92. O acesso a áreas restritas, por técnicos das eventuais empresas CONTRATADAS, obedecerá ao previsto na POSIC do CONTRATANTE e suas Normas Complementares.

4.93. A execução das atividades deverá observar os princípios básicos de Segurança da Informação e Comunicações - SIC.

4.94. A CONTRATADA deve observar as disposições da Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como das políticas, normas internas e Guias do contratante sobre o tema, implementando medidas técnicas e organizacionais adequadas para assegurar a proteção dos direitos do titular dos dados pessoais.

Outros Requisitos Aplicáveis

Sustentabilidade

4.95. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto e no item de Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais, devem ser observadas, no que couber, as disposições do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021): 4.100. Na presente contratação não será admitida a indicação da marca/fabricante;

4.95.1. Só será admitida a oferta de bens de informática e/ou automação que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

4.96. Na presente contratação não será admitida a indicação da marca/fabricante;

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

4.97. Considerando o que foi definido no artigo 10, inciso III, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022, que trata da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, a CONTRATANTE não indicará vedação de utilização de marca/produto na execução dos serviços.

Da exigência de carta de solidariedade

4.98. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, não será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato.

Subcontratação

4.99. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

4.99.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste nos itens 1, 2 e 3 do objeto, respectivamente soluções de firewall e de gerenciamento centralizado;

4.99.2. A subcontratação fica limitada ao item 4 do objeto, acessório ao item principal (Itens 1, 2 e 3), exclusivamente para o serviço de transferência de conhecimento (capacitação) da solução, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE, que verificará, quanto à em presa subcontratada, o atendimento a todas os requisitos especificados no Termo de Referência/Edital e impostas às concorrentes que participaram do presente certame (Decisão TCU n. 351 de 2002 - Plenário e Acórdão TCU n. 1.978 de 2004 - Plenário), devendo atender também as seguintes exigências:

4.99.3. Deverá ser submetida à prévia aprovação da fiscalização do Contrato, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, obrigatoriamente acompanhada da documentação comprobatória de todas as condições de habilitação constantes do Edital;

4.99.4. Os serviços especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas serão coordenados pela CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais;

4.99.5. Os serviços subcontratados não serão ressarcidos, devendo ser incluídos no valor do Contrato.

4.100. O contrato poderá oferecer maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação.

Da verificação de amostra do objeto

4.101. Não será exigida a verificação de amostra do objeto, contudo, para averiguar se a Solução de TIC apresentada pela Licitante detém os requisitos mínimos necessários para entrega dos bens e realização dos serviços a serem contratados, de acordo com as funcionalidades, procedimentos e critérios objetivos descritos no Apêndice I – Especificações Técnicas, e neste Termo de Referência, a verificação de adequação da Solução será realizada entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo da Solução.

Garantia da Contratação

4.102. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.103. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.104. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.105. O CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a eventuais glosas e multas aplicadas à CONTRATADA, e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, na execução do objeto contratual por culpa ou dolo da CONTRATADA;

4.106. Se o valor da garantia, ou parte dela for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou em decorrência de penalidade imposta, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA, desde já se obriga a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo CONTRATANTE.

4.107. Caso a CONTRATADA não cumpra o disposto nos itens anteriores dentro do prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis.

4.108. Em caso de aditamento do Contrato, por motivos previsto na Lei, a Contratada fica obrigada a apresentar garantia complementar ou substituí-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta Seção.

4.109. O contrato poderá oferecer maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

Informações relevantes para o dimensionamento e apresentação da proposta

4.110. A demanda dos órgãos requisitantes compreende as seguintes características mínimas:

4.110.1. Equipamentos em hardware com software dedicado, instalados aos pares, em alta disponibilidade do tipo ativo-ativo;

4.110.2. Equipamento em hardware e/ou software virtualizado para gerenciamento centralizado e gerenciamento de logs;

4.110.3. Garantia do fabricante de todo o hardware e software da solução por 60 meses, contados do recebimento definitivo;

4.110.4. Transferência de conhecimento referente à solução ofertada.

4.110.5. Será permitido aos proponentes, visita prévia às dependências do CONTRATANTE, em especial aos locais de instalação, para vistoria, que deverá ser agendada previamente junto aos e-mails e, podendo as visitas serem realizadas entre a publicação do edital e o dia anterior à licitação, no horário de 8:30 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

4.110.5.1. Sala segura do **Bloco K**: contratacoes.ativosrede@gestao.gov.br;

4.110.5.2. Sala segura da **516 norte**: coinf-sof@planejamento.gov.br;

4.110.5.3. Centro de Dados do Tesouro Nacional (CDTN) – **Bloco P**: lista.nursi@tesouro.gov.br.

4.110.6. A vistoria prévia permitirá ao proponente um melhor dimensionamento para elaboração da sua proposta, sendo possível verificar as condições físicas para a acomodação e instalação dos equipamentos e softwares, tais como: espaço nos racks, comprimento dos cabos, ponto de rede elétrica e lógica, localização de switches, etc.

4.110.7. A vistoria deve ser efetuada por representante legal da empresa licitante.

4.110.8. O representante deverá identificar-se, exibindo cédula de identidade oficial e a documentação que comprove os poderes que lhe foram outorgados para realização da vistoria.

4.110.9. Essa vistoria, conjuntamente com o Termo de Referência, subsidiará as informações necessárias para elaboração da proposta, não cabendo alegação posterior, sob qualquer hipótese de desconhecimento acerca dos serviços e estrutura existentes no CONTRATANTE.

4.110.10. A vistoria não é obrigatória, porém, caso o licitante não realize, é assumido que o licitante tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto, assumindo total responsabilidade pela prestação dos serviços, e que não haverá quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras ao CONTRATANTE.

4.110.11. Ressalta-se que após apresentação das propostas, não serão admitidas alegações de inviabilidade de execução em decorrência de desconhecimento dos serviços e/ou dificuldade das técnicas não previstas.

4.110.12. A vistoria é recomendada ao licitante interessado, com a finalidade de melhor conhecimento da infraestrutura de tecnologia e suas condições, podendo ofertar preço dos serviços com maior confiabilidade e exatidão.

4.110.13. A licitante deverá anexar à Proposta (Apêndice III - MODELO DA PROPOSTA) a correlação entre os requisitos técnicos deste Termo de Referência e seus anexos, com os equipamentos, sistemas e/ou licenças de softwares ofertados que compõem a solução, indicando a referência de cada item da especificação. **A licitante que não apresentar a devida correlação terá sua proposta desclassificada.**

5. Modelo de execução do objeto

Modelo de execução do contrato

Papéis e Responsabilidades

5.1. São obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

5.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;

5.1.3. Receber o objeto fornecido pelo CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

5.1.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;

5.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

5.1.6. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC;

5.1.7. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da CONTRATADA, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;

5.1.8. Prever, quando aplicável, que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer;

5.1.9. O acompanhamento e fiscalização realizados pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, conforme previsto no art. 120 da lei 14.133, de 2021;

5.2. São obrigações do CONTRATADO:

5.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à Contratante, que deverá responder pela fiel execução do contrato;

5.2.2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

5.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pela CONTRATANTE;

5.2.4. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão;

5.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

5.2.6. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC;

5.2.7. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato;

5.2.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração;

5.2.9. Fazer a transição contratual, com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução do contrato, quando for o caso;

5.2.10. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

5.2.11. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.2.12. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam representantes ou quaisquer outros;

5.2.13. Manter seus funcionários devidamente identificados por meio de crachás além de sujeitá-los a todas as formas de controles de acesso às dependências da instituição, tais como atendimento aos horários de expediente, vistoria de objetos que estejam portando, etc.;

5.2.14. Fornecer o objeto adjudicado para o qual se sagrar vencedora, em estrita conformidade com as especificações e condições exigidas neste Termo, bem como naquelas resultantes de sua

Rotinas de Execução

Do Encaminhamento Formal de Demandas

5.3. O gestor do contrato emitirá a Ordem de fornecimento de bens ou Ordem de Serviço (OFB/OS) para a entrega dos bens e serviços desejados.

5.4. O CONTRATADO deverá fornecer equipamentos com as mesmas configurações e quantidades de finidas na OFB e serviços com a qualidade mínima especificada neste Termo e definida na OS.

5.5. O recebimento provisório e definitivo é disciplinado em tópico próprio deste TR.

Forma de execução e acompanhamento do contrato

5.6. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRANTE, conforme depreende-se da Lei 14.133 de abril de 2021;

5.7. A verificação da adequação da prestação do serviço e da entrega dos bens deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência;

5.8. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 33 da IN nº 94/2022;

5.9. A utilização dos meios apresentados neste Termo de Referência não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços;

5.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

5.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados;

5.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;

5.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;

5.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório;

5.15. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposições da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Condições de Entrega

5.16. Os bens/produtos devem ser entregues em até **45 (quarenta e cinco) dias corridos** após a emissão da Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens;

5.17. Os serviços de transferência de conhecimento devem ser iniciados em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, podendo ser reagendada a critério da CONTRANTE;

5.18. Os bens/serviços entregues poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações ou critérios de aceitação, devendo ser substituídos às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

5.19. A instalação e configuração da solução deve ocorrer em até **10 (dez) dias corridos** após a entrega dos bens (Recebimento provisório) nas localidades indicadas.

5.20. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas, com a devida comprovação, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.21. Os produtos deverão ser entregues a responsáveis pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI/SSC/MGI), Coordenação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação da SOF (CO INF/CGTEC/SOF/MPO) e pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da STN, em prazo não superior ao máximo estipulado neste Termo de Referência, no horário de 8:30 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, nos seguintes endereços:

5.21.1. Sala segura do **Bloco K** - Esplanada dos Ministérios, Bloco K, Subsolo, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos - Brasília – DF: 4 (Quatro) unidades do Item 1 (Firewall Tipo I), 4 (Quatro) unidades do Item 2 (Firewall do Tipo II) e 2 (Duas) unidade do Item 3 (Gerenciamento Centralizado e de Gerenciamento de Logs);

5.21.2. Sala segura da **516 norte** - Edifício Sede da SOF em SEP 516 Bloco D Lote 08 - Secretária de Orçamento Federal - Ministério da Economia - Brasília – DF: 2 (Duas) unidades do Item 1 (Firewall Tipo I) e 1 (Uma) unidade do Item 3 (Gerenciamento Centralizado e de Gerenciamento de Logs);

5.21.3. Sala segura do **Bloco P** – Esplanada dos Ministérios - Ministério do - Brasília – DF: 2 (Duas) unidades do Item 1 (Firewall Tipo I) e 1 (Uma) unidade do Item 3 (Gerenciamento Centralizado e de Gerenciamento de Logs);

5.19.4. ou em outro endereço a ser estipulado na ordem de serviço na cidade de Brasília.

5.22. Entrega do objeto resultante de cada Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens deverá atender às seguintes condições mínimas:

5.22.1. Confecção e assinatura do Termo de Recebimento Provisório, a cargo do Fiscal Técnico do Contrato;

5.22.2. Avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir da aplicação das Listas de Verificação e de acordo com os Critérios de Aceitação definidos em contrato e neste Termo de Referência, além dos requisitos técnicos mínimos definidos, a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato;

5.22.3. Identificação de não conformidade com os termos contratuais, a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato;

5.22.4. Verificação de aderência aos termos contratuais, a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato;

5.22.5. Encaminhamento das demandas de correção à CONTRATADA, a cargo do Gestor do Contrato ou, por delegação de competência, do Fiscal Técnico do Contrato;

5.22.6. Encaminhamento de indicação de glosas e sanções por parte do Gestor do Contrato para a Área Administrativa; e

5.22.7. Confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo para fins de encaminhamento para pagamento, a cargo do Gestor e do Fiscal Requisitante do Contrato.

Formas de transferência de conhecimento

5.23. A transferência do conhecimento deverá ser realizada observando-se o que segue registrado no item de Requisitos de Transferência de Conhecimento, sendo realizada por turma.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.24. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

5.25. Cada OFB/OS conterá a quantidade a ser fornecida, incluindo a sua localização e o prazo, conforme definições deste TR.

Mecanismos formais de comunicação

5.26. São definidos como mecanismos formais de Comunicação, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

- 5.26.1. Ordem de Fornecimento de Bens;
- 5.26.2. Ata de Reunião;
- 5.26.3. Ofício;
- 5.26.4. Sistema de abertura de chamados;
- 5.26.5. E-mails.

Formas de Pagamento

5.27. Os critérios de medição e pagamento serão tratados em tópico próprio do Modelo de Gestão do Contrato.

Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

5.28. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos;

5.29. O Termo de Compromisso, contendo declaração de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA, e Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na contratação, encontram-se nos Apêndices IV e VII deste Termo de Referência;

5.30. É vedada a veiculação de publicidade acerca dos contratos, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE;

5.31. Todo e qualquer tipo de acesso on-site ou remoto necessário ao suporte da solução deverá ser previamente autorizado pela CONTRATANTE, mantendo o sigilo e a confidencialidade de qualquer informação que venha a obter conhecimento.

6. Modelo de gestão do contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Reunião inicial

6.5. Após a assinatura do Contrato e a nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato, será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do contrato.

6.6. A reunião será realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME nº 94, de 2022, e ocorrerá em até **5 (cinco) dias úteis** da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da CONTRATANTE.

6.7. A pauta desta reunião observará, pelo menos:

- 6.7.1. Presença do representante legal da CONTRATADA, que apresentará o seu preposto;

6.7.2. A Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

6.7.3. Entrega, por parte da CONTRATADA, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciência;

6.7.4. Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;

6.7.5. Apresentação das declarações/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência.

Fiscalização

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput), nos termos do art. 33 da IN SGD nº 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Fiscalização Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, II, da IN SGD nº 94, de 2022, acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, IV, da IN SGD nº 94, de 2022, verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.16. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.17. O gestor do contrato, além de exercer as atribuições previstas no art. 33, I, da IN SGD nº 94, de 2022, coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato com todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.18. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.22. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Critérios de Aceitação

6.24. A avaliação da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitação, consiste na verificação dos critérios relacionados a seguir:

6.24.1. Todos os equipamentos fornecidos deverão ser novos (incluindo todas as peças e componentes presentes nos produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilização anterior), não reconicionados e em fase de comercialização normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (não serão aceitos produtos end-of-life).

6.24.2. Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis entre si, sem a utilização de adaptadores, frisagens, pinturas, usinagens em geral, fusões, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos não previstos nas especificações técnicas ou, ainda, com emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o produto ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis.

6.24.3. Todos os componentes internos do(s) equipamento(s) deverá(ão) estar instalado(s) de forma organizada e livres de pressões ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

6.24.4. O número de série de cada equipamento deve ser obrigatório e único, afixado em local visível, na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. Esse número deverá ser identificado pelo fabricante, como válido para o produto entregue e para as condições do mercado brasileiro no que se refere à garantia e assistência técnica no Brasil.

6.24.5. Serão recusados os produtos que possuam componentes ou acessórios com sinais claros de oxidação, danos físicos, sujeira, riscos ou outro sinal de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessório considerado como novos pelo fornecedor dos produtos.

6.24.6. Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitação, não poderão estar fora de linha comercial, considerando a data de LICITAÇÃO (abertura das propostas). Os produtos devem ser fornecidos completos e prontos para a utilização, com todos os acessórios, componentes, cabos etc.

6.24.7. Todas as licenças, referentes aos softwares e drivers solicitados, devem estar registrados para utilização do CONTRATANTE, legalizado, não sendo admitidas versões "shareware" ou "trial". O modelo do produto ofertado pelo licitante deverá estar em fase de produção (no Brasil ou no exterior), com datasheet oficial disponibilizado em site oficial do fabricante e sem previsão de encerramento de produção, até a data de entrega da proposta.

6.24.8. Só haverá o recebimento definitivo, após a análise da qualidade dos bens e/ou serviços, em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de não receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificações definidas neste Termo de Referência – situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO. Quando for o caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional.

Procedimentos de Teste e Inspeção

6.25. Serão adotados como procedimentos de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo:

6.25.1. Após a implantação de solução (Itens 1, 2 e 3):

6.25.1.1. Verificação de conformidade dos Requisitos especificados e de Instalação e Configuração (Requisitos de Implantação), incluindo a entrega da documentação de "as built";

6.25.2. Após a realização do Treinamento (Transferência de conhecimento), previsto no Item 4.

6.25.2.1. Verificação de conformidade dos Requisitos de Transferência de Conhecimento (Capacitação /Treinamento), incluindo análise do resultado da avaliação dos formulários do Apêndice - II deste Termo.

Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

6.26. Os níveis mínimos de serviço são indicadores mensuráveis estabelecidos pelo CONTRATANTE para aferir objetivamente os resultados pretendidos com a contratação. São considerados para a presente contratação os seguintes indicadores:

6.26.1. Serviços de Entrega, Instalação e Configuração da solução:

6.26.1.1. Todos os produtos (100%) deverão ser entregues nos quantitativos e localidades indicadas, instalados e configurados em conformidade com a especificação, dentro dos prazos máximos estipulados neste Termo, assim como previsto no Cronograma de Execução.

6.26.1.2. Será verificada a conformidade com as especificações técnicas, assim como mensurado o prazo de entrega da solução, conforme detalhamento dos indicadores de nível de serviço indicados a seguir.

6.26.2. Serviço de Transferência de Conhecimento (Treinamento):

6.26.2.1. Será realizada através de avaliação das respostas dos questionários indicados nos Apêndices II deste Termo, exigindo-se um valor mínimo de 80% de satisfação.

6.26.2.2. Será verificada a conformidade com as especificações técnicas, assim como mensurado o prazo de entrega dos serviços, conforme detalhamento dos indicadores de nível de serviço indicados a seguir.

6.26.3. Serviços de Garantia, Manutenção e Suporte Técnico:

6.26.3.1. O atendimento dos chamados técnicos de nível de **"Severidade 1 – Crítica"** deverá ser iniciado em até 15 minutos e o chamado solucionado em até 2 horas corridas;

6.26.3.2. O atendimento dos chamados técnicos de nível de **"Severidade 2 – Alta"** deverá ser iniciado em até 45 minutos corridos e solucionado em até 4 horas corridas;

6.26.3.3. O atendimento dos chamados técnicos de nível de **"Severidade 3 – Normal"** deverá ser iniciado em até 1 hora comercial e solucionados em até 8 horas comerciais;

6.26.3.4. Para atendimento a chamados em que não haja necessidade de troca de peças ou intervenção local, será admitido o atendimento remoto, ao invés de presença no local de instalação da solução, desde que seja previamente autorizado pelo CONTRATANTE;

6.26.3.5. Horas comerciais, para fins de cálculo do NMS, são as compreendidas entre 8 h e 20h, horário de Brasília, em dias úteis;

6.26.3.6. Por início de atendimento entende-se a captura do chamado para início da tratativa, a fim de efetuar a correção do incidente, requisição ou o troubleshooting preciso, com interlocução direta com a equipe do CONTRATANTE;

6.26.3.7. Todos os profissionais que irão trabalhar de alguma maneira no projeto, inclusive técnicos e gerentes da empresa, devem ser previamente cadastrados (e devem assinar termo de ciência quanto à manutenção de confidencialidade e sigilo – Apêndice IV);

6.26.3.8. Nos casos em que for identificada a necessidade de substituição de peças ou com ponentes da solução pela garantia do fabricante da solução, esta deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da comunicação do defeito realizada pela CONTRATADA.

6.26.3.9. A critério da CONTRATANTE, poderá ser disponibilizado, por até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da comunicação do defeito realizada pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, equipamento, peça ou componente de uso como backup até que ocorra a efetiva substituição por componente novo e de primeiro uso pelo fabricante;

7.26.3.10. Um chamado técnico somente poderá ser fechado após o aceite do CONTRATANTE e o término de atendimento se dará com a disponibilidade do recurso para uso em perfeitas condições de funcionamento.

6.26.3.11. Um chamado fechado, sem anuência do CONTRATANTE ou sem que o problema tenha sido de fato resolvido, será reaberto e os prazos serão contados a partir da data de abertura original do chamado, inclusive para efeito de aplicação das multas e sanções previstas.

6.26.3.12. No final do atendimento, o técnico da CONTRATADA deverá elaborar um relatório de ocorrência onde conste o problema causador do chamado, a solução encontrada, as pendências, a data e hora do chamado, do início e do fim do atendimento. Esse relatório deve ter a concordância e assinatura de um técnico do CONTRATANTE.

6.27. Detalhamento dos Indicadores de Nível de Serviço

6.27.1. Caso a CONTRATADA não atinja os níveis mínimos de serviço fixados neste Termo de Referência, não venha a produzir os resultados esperados, deixe de executar as atividades contratadas, deixe de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução, ou utilize-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada, estará, conforme cada caso, sujeita a aplicação de glosas nos valores estabelecidos para multas e/ou penalidades ou retenção do pagamento até que as pendências sejam sanadas.

6.27.2. Indicador de Verificação de Atraso na Entrega do Objeto:

Indicador 01 – Indicador de Atraso na Entrega do Objeto (IAEO)		
Tópico	Descrição	
Finalidade	Medir eventual tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de Serviço.	
Meta a cumprir	IAEO <= 0	A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e serviços constantes nas Ordens de Serviço dentro do prazo previsto.
Instrumento de medição	Registro de assinatura de Ordem de Serviço ou de Fornecimento dos Bens – OSFB e seus respectivos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo emitidos.	

Forma de acompanhamento	A avaliação será feita considerando o cronograma de execução e os prazos previstos neste Termo. Será subtraída a data de entrega definitiva dos produtos da OS ou a data do início da prestação dos serviços (desde que o fiscal técnico reconheça aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo), pela data da assinatura da OSFB.
Periodicidade	Execução única ao início do contrato, para cada Ordem de Serviço ou de Fornecimento de bens.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	$IAEO = \frac{(TEX - TEST)}{TEST}$ Onde: IAEO – Indicador de Atraso de Entrega do Objeto; TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OS, da sua data de início até a data de entrega dos produtos da OS. TEST – Tempo Estimado para a execução da OSFB – constante na OS, conforme estipulado no Termo de Referência. A data de início será aquela constante na Ordem de Serviço ou de Fornecimento dos Bens; caso não esteja explícita, será o primeiro dia útil após a sua emissão. A data de entrega da OSFB deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo de execução da OS continua a correr, findando-se apenas quando a CONTRATADA entregar os bens da OS e haja aceitação por parte do fiscal técnico.
Observações	Obs1.: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2.: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados no cômputo do indicador. Obs3.: Não se aplicará este indicador para as OS de Manutenções Corretivas do tipo Garantia e aquelas com execução interrompida ou cancelada por solicitação da CONTRATANTE. Obs4.: Esse indicador será aplicado para aferição dos seguintes níveis mínimos de serviços: • Recebimento Provisório (Entrega dos bens) – Itens 1, 2 e 3; • Recebimento Definitivo (Término da Instalação, Configuração e Entrega de documentação) – Itens 1, 2 e 3;

	Recebimento Provisório do serviço de Transferência de Conhecimento (Início do Treinamento) – Item 4;
Início de Vigência	Data da assinatura da Ordem de Serviço ou/e de Fornecimento dos Bens - OSFB
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	De 0 a 0,10 – Pagamento integral da OSFB; De 0,11 a 0,20 – Glosa de 0,5% sobre o valor da OSFB; De 0,21 a 0,30 – Glosa de 1,0% sobre o valor da OSFB; De 0,31 a 0,50 – Glosa de 5,0% sobre o valor da OSFB; De 0,51 a 1,00 – Glosa de 10,0% sobre o valor da OSFB; Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 12,5% sobre o valor da OSFB e Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento deste Termo de Referência. Obs1.: As glosas incidirão sobre o montante total do item a ser pago, previsto na OSFB;

6.27.3. Indicador de Verificação de Qualidade de Transferência de Conhecimento (IQTC)

Indicador 02 – Indicador de Qualidade de Transferência de Conhecimento (IQTC)	
Tópico	Descrição
Finalidade	Assegurar que o repasse de conhecimento tecnológico atenda aos requisitos e ao nível mínimo de serviço.
Meta a cumprir	IQTC ≥ 80% de satisfação.

Instrumento de medição	Questionário de avaliação (Apêndices II e III).
Forma de acompanhamento	Verificação do resultado do questionário frente ao Nível Mínimo de Serviço exigido.
Periodicidade	Execução única ao início do contrato (Item 4);
Mecanismo de Cálculo (métrica)	$IQTC = \frac{(QAS)}{QTA}$ Onde: IQTC – Indicador de Qualidade de Transferência de Conhecimento; QAS – Quantidade de Alunos Satisfeitos. QTA – Quantidade Total de Alunos. Será considerada como satisfatória, a avaliação referente ao Apêndice II em que todos os quesitos foram avaliados como “Razoável”, “Bom” ou “Ótimo”, no caso da avaliação do Treinamento e “Sim” ou “Parcial”, no caso da avaliação do material didático; A exceção é o quesito 1 da avaliação do material, que deverá ter como resposta satisfatória apenas a opção “Sim”.
Observações	Obs1.: Os formulários devem ser disponibilizados, preferencialmente, por meio eletrônico; Obs2.: O aluno deve receber segunda via do questionário ao final do preenchimento, podendo ser feito em e-mail cadastrado. Obs3.: Esse indicador será aplicado para aferição dos seguintes níveis mínimos de serviços:

	Recebimento Definitivo do serviço de Transferência de Conhecimento (Treinamento) – Item 4;
Início de Vigência	A partir do início do serviço de transferência de conhecimento.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	IQTC de 0,8 a 1 – Glosa de 0,0%; IQTC de 0,6 – Glosa de 1,0%; IQTC de 0,4 ou menor – Será aplicada Glosa de 5,0% e aplicadas Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento previstas neste Termo de Referência. Obs1.: As glosas incidirão sobre o montante previsto na Ordem de Serviço.

6.27.4. Indicador de Verificação de Suporte Atendido dentro do Prazo (SADPN)

Indicador 03 – Suporte Atendido dentro do Prazo – Severidade 3 - Normal (SADPN)	
Tópico	Descrição
Finalidade	Assegurar que os chamados estejam dentro do nível mínimo de serviço exigido neste Termo.
Meta a cumprir	90% dos chamados atendidos dentro do prazo.

Instrumento de medição	Através das ferramentas disponíveis para a gestão de demandas, por controle próprio da CONTRATANTE ou registros de abertura e encerramento de chamados, desde que aceitos pelo fiscal técnico como meio formal de comunicação com a CONTRATADA.
Forma de acompanhamento	Cálculo de prazo de cada chamado ao Nível Mínimo de Serviço exigido, conforme previsto neste Termo.
Periodicidade	Sob demanda.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	$SADP = \frac{(TEX - TEST)}{TEST}$ Onde: SADP – Suporte Atendido dentro do Prazo; TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução do chamado, da sua data de início até a data de sua conclusão definitiva. TEST – Tempo Estimado para a execução do chamado. A data de início será aquela em que foi registrado o chamado junto à CONTRATADA. A data de conclusão do chamado deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita o encerramento do chamado, o prazo de execução continua a correr, findando-se apenas quando a CONTRATADA solucionar definitivamente o chamado e haja aceitação por parte do fiscal técnico.
Observações	Obs1: Serão utilizados dias úteis na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias úteis no cômputo do indicador. Obs3: Não se aplicará este indicador para as OS ou chamados com execução interrompida ou cancelada por solicitação da CONTRATANTE. Obs4: Este indicador será aplicado a chamados de Garantia e/ou de Suporte Técnico, considerando os prazos indicados no TR para correção de falhas de hardware ou software.

	Obs5.: Esse indicador será aplicado para aferição dos níveis mínimos de serviços de garantia e assistência técnica dos Itens 1, 2 e 3.
Início de Vigência	A partir do primeiro dia útil da emissão do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	De <=0 a 0,10 – Glosa de 0,0%; De 0,11 a 0,20 – Glosa de 0,5%; De 0,21 a 0,30 – Glosa de 1,0%; De 0,31 a 0,50 – Glosa de 3,0%; De 0,51 a 1,00 – Glosa de 5,0%; Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 10% e aplicadas Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento previstas neste Termo de Referência. Obs1.: As glosas incidirão sobre o valor depositado para efeito de garantia de execução contratual;

6.27.5. Indicador de Verificação de Suporte Atendido dentro do Prazo (SADPA)

Indicador 04 – Suporte Atendido dentro do Prazo – Severidade 2 - Alta (SADPA)	
Tópico	Descrição
Finalidade	Assegurar que os chamados estejam dentro do nível mínimo de serviço exigido neste Termo.

Meta a cumprir	95% dos chamados atendidos dentro do prazo.
Instrumento de medição	Através das ferramentas disponíveis para a gestão de demandas, por controle próprio da CONTRATANTE ou registros de abertura e encerramento de chamados, desde que aceitos pelo fiscal técnico como meio formal de comunicação com a CONTRATADA.
Forma de acompanhamento	Cálculo de prazo de cada chamado ao Nível Mínimo de Serviço exigido, conforme previsto neste Termo.
Periodicidade	Sob demanda.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	$SADP = \frac{(TEX - TEST)}{TEST}$ Onde: SADP – Suporte Atendido dentro do Prazo; TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução do chamado, da sua data de início até a data de sua conclusão definitiva. TEST – Tempo Estimado para a execução do chamado. A data de início será aquela em que foi registrado o chamado junto à CONTRATADA. A data de conclusão do chamado deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita o encerramento do chamado, o prazo de execução continua a correr, findando-se apenas quando a CONTRATADA solucionar definitivamente o chamado e haja aceitação por parte do fiscal técnico.
	Obs1: Serão utilizados dias úteis na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias úteis no cômputo do indicador.

Observações	Obs3: Não se aplicará este indicador para as OS ou chamados com execução interrompida ou cancelada por solicitação da CONTRATANTE. Obs4: Este indicador será aplicado a chamados de Garantia e/ou de Suporte Técnico, considerando os prazos indicados no TR para correção de falhas de hardware ou software. Obs5.: Esse indicador será aplicado para aferição dos níveis mínimos de serviços de garantia e assistência técnica dos Itens 1, 2 e 3.
Início de Vigência	A partir do primeiro dia útil da emissão do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	De <=0 a 0,10 – Glosa de 0,0%; De 0,11 a 0,20 – Glosa de 5%; De 0,21 a 0,30 – Glosa de 6,0%; De 0,31 a 0,50 – Glosa de 8,0%; De 0,51 a 1,00 – Glosa de 11,0%; Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 15% e aplicadas Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento previstas neste Termo de Referência. Obs1.: As glosas incidirão sobre o valor depositado para efeito de garantia de execução contratual;

6.27.6. Indicador de Verificação de Suporte Atendido dentro do Prazo (SADPC)

Indicador 05 – Suporte Atendido dentro do Prazo – Severidade 1 - Crítica (SADPC)	
Tópico	Descrição
Finalidade	Assegurar que os chamados estejam dentro do nível mínimo de serviço exigido neste Termo.

Meta a cumprir	98% dos chamados atendidos dentro do prazo.
Instrumento de medição	Através das ferramentas disponíveis para a gestão de demandas, por controle próprio da CONTRATANTE ou registros de abertura e encerramento de chamados, desde que aceitos pelo fiscal técnico como meio formal de comunicação com a CONTRATADA.
Forma de acompanhamento	Cálculo de prazo de cada chamado ao Nível Mínimo de Serviço exigido, conforme previsto neste Termo.
Periodicidade	Sob demanda.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	$SADP = \frac{(TEX - TEST)}{TEST}$ Onde: SADP – Suporte Atendido dentro do Prazo; TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução do chamado, da sua data de início até a data de sua conclusão definitiva. TEST – Tempo Estimado para a execução do chamado. A data de início será aquela em que foi registrado o chamado junto à CONTRATADA. A data de conclusão do chamado deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita o encerramento do chamado, o prazo de execução continua a correr, findando-se apenas quando a CONTRATADA solucionar definitivamente o chamado e haja aceitação por parte do fiscal técnico.

Observações	Obs1: Serão utilizados dias úteis na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias úteis no cômputo do indicador. Obs3: Não se aplicará este indicador para as OS ou chamados com execução interrompida ou cancelada por solicitação da CONTRATANTE. Obs4: Este indicador será aplicado a chamados de Garantia e/ou de Suporte Técnico, considerando os prazos indicados no TR para correção de falhas de hardware ou software. Obs5.: Esse indicador será aplicado para aferição dos níveis mínimos de serviços de garantia e assistência técnica dos itens 1, 2 e 3.
Início de Vigência	A partir do primeiro dia útil da emissão do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	De <=0 a 0,10 – Glosa de 0,0%; De 0,11 a 0,20 – Glosa de 11%; De 0,21 a 0,30 – Glosa de 12,0%; De 0,31 a 0,50 – Glosa de 14,0%; De 0,51 a 1,00 – Glosa de 16,0%; Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 20% e aplicadas Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento previstas neste Termo de Referência. Obs1.: As glosas incidirão sobre o valor depositado para efeito de garantia de execução contratual;

6.27.7. Indicador de Verificação de Saúde Operacional (IRSO)

Indicador 06 – Relatório de Saúde Operacional (IRSO)	
Tópico	Descrição

Finalidade	Apresentar um relatório com a percepção de regras conflitantes ou mal configuradas, apontamento de melhores práticas a serem aplicadas, visão crítica das configurações aplicadas e apontar melhorias, avaliação do consumo dos recursos dos equipamentos e propor, caso necessário, cenários de melhor aproveitamento dos recursos, entre outros apontamentos que a Contratada achar pertinente para melhor desempenho da solução.
Meta a cumprir	Entrega do relatório dentro do prazo de 5 dias úteis.
Instrumento de medição	Através das ferramentas disponíveis para a gestão de demandas, por controle próprio da CONTRATANTE ou registros de abertura e encerramento de chamados, desde que aceitos pelo fiscal técnico como meio formal de comunicação com a CONTRATADA.
Forma de acompanhamento	Cálculo de prazo de cada chamado ao Nível Mínimo de Serviço exigido, conforme previsto neste Termo.
Periodicidade	Sob demanda ou em periodicidade indicada no Termo para realização de manutenção preventiva.
Mecanismo de Cálculo (métrica)	$SADP = \frac{(TEX - TEST)}{TEST}$ Onde: SADP – Suporte Atendido dentro do Prazo; TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução do chamado, da sua data de início até a data de sua conclusão definitiva. TEST – Tempo Estimado para a execução do chamado. A data de início será aquela em que foi registrado o chamado junto à CONTRATADA. A data de conclusão do chamado deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita o

	encerramento do chamado, o prazo de execução continua a correr, findando-se apenas quando a CONTRATADA solucionar definitivamente o chamado e haja aceitação por parte do fiscal técnico.
Observações	Obs1: Serão utilizados dias úteis na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias úteis no cômputo do indicador. Obs3: Não se aplicará este indicador para as OS ou chamados com execução interrompida ou cancelada por solicitação da CONTRATANTE. Obs4: Este indicador será aplicado a chamados de Garantia e/ou de Suporte Técnico, considerando os prazos indicados no TR para correção de falhas de hardware ou software. Obs5.: Esse indicador será aplicado para aferição dos níveis mínimos de serviços de garantia e assistência técnica dos Itens 1, 2 e 3.
Início de Vigência	A partir do primeiro dia útil da emissão do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	De <=0 a 0,10 – Glosa de 0,0%; De 0,11 a 0,20 – Glosa de 5%; De 0,21 a 0,30 – Glosa de 7,0%; De 0,31 a 0,50 – Glosa de 10,0%; De 0,51 a 1,00 – Glosa de 13,0%; Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 20% e aplicadas Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento previstas neste Termo de Referência. Obs1.: As glosas incidirão sobre o valor depositado para efeito de garantia de execução contratual;

6.27.8. Indicador de Permanência de Equipamento, Peça ou Componente Backup

Indicador 07 – Indicador de Permanência de Equipamento, Peça ou Componente Backup (IPEB)

Tópico	Descrição
Finalidade	Assegurar que o equipamento de backup da CONTRATADA não ultrapasse os 30 dias corridos contados a partir da comunicação realizada pelo sistema de registro da própria do CONTRATANTE
Meta a cumprir	30 dias corridos para cada ocorrência.
Instrumento de medição	Através das ferramentas disponíveis para a gestão de demandas, por controle próprio da CONTRATANTE ou registros de abertura e encerramento de chamados, desde que aceitos pelo Fiscal Técnico como meio formal de comunicação com a CONTRATADA.
Forma de acompanhamento	Cálculo de prazo de Registro/Resposta de cada solicitação de suporte técnico de garantia em relação ao Nível de Serviço
Periodicidade	Sob demanda
Mecanismo de	$IPEB = \frac{(TEX - TEST)}{TEST}$ Onde: IPEB – Indicador de Permanência de Equipamento, Peça ou Componente Backup (IPEB); TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução do chamado, da sua data de início até a data de sua conclusão definitiva.

Cálculo (métrica)	TEST – Tempo Estimado para a execução do chamado (30 dias). A data de início será aquela em que foi registrado encerramento do chamado de suporte técnico da contratada e abertura do chamado de garantia junto ao fabricante; A data de início e de conclusão do chamado deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita o dia e hora de registro ou de encerramento do chamado, o prazo de execução continua a correr, findando-se apenas quando a CONTRATADA solucionar definitivamente o chamado junto ao fabricante e haja aceitação por parte do fiscal técnico.
Observações	Obs1.: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2.: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias úteis no cômputo do indicador. Obs3.: A contagem do prazo de atendimento se inicia após o Fechamento do chamado de Suporte Técnico da Contratada concomitantemente ao registro de chamado de suporte técnico em Garantia junto ao Fabricante; Obs4.: Não se aplicará este indicador para as OS com execução interrompida ou cancelada por solicitação da CONTRATANTE. Obs5.: Esse indicador será aplicado para aferição dos níveis mínimos de serviços de garantia e assistência técnica dos itens 1, 2 e 3.
Início de Vigência	A partir do primeiro dia útil da emissão do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.
Faixas de ajuste no pagamento e Sanções	De 0 a 0,10 – Glosa de 0,0%; De 0,11 a 0,20 – Glosa de 0,5%; De 0,21 a 0,30 – Glosa de 1,0%; De 0,31 a 0,50 – Glosa de 5,0%; De 0,51 a 1,00 – Glosa de 10,0%; Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 12,5% e aplicadas Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento previstas neste Termo de Referência. Obs1.: No caso dos itens 1, 2 e 3, as glosas incidirão sobre o valor depositado para efeito de garantia de execução contratual;

Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

6.28. Nos casos de inadimplemento na execução do objeto, as ocorrências serão registradas pela CONTRATANTE, conforme a tabela abaixo:

Id	Ocorrência	Sanção
1	Não comparecer injustificadamente à Reunião Inicial.	Advertência. Em caso de reincidência, 0,5% sobre o valor total do Contrato.
2	Ter praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.	A CONTRATADA será declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração.
3	Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.	Suspensão temporária de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos para licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo da Rescisão Contratual. Multa de 5,0% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 2,0% ao dia.
4	Não executar parcialmente o objeto da contratação.	Suspensão temporária de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos para licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo da Rescisão Contratual. Multa de 5,0% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 2,0% ao dia.
5	Não executar totalmente o objeto da contratação.	Suspensão temporária de 2 (dois) anos a 5 (cinco) anos para licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo da Rescisão Contratual. Multa de 20,0% sobre o valor total do Contrato por ocorrência.

6	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços solicitados, por até de 30 dias, sem comunicação formal ao gestor do Contrato.	Multa de 1,0% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 1,5% ao dia. Em caso de reincidência, configura-se inexecução total do Contrato por parte da empresa, ensejando a rescisão contratual unilateral. A CONTRATADA será declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração, sem prejuízo da Rescisão Contratual.
7	Comprometer intencionalmente o sigilo das informações armazenadas nos sistemas da CONTRATANTE.	A CONTRATADA será declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo às penalidades decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato, o que poderá acarretar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 14.133, de 2021. Multa de 1,0% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 1,5% ao dia.
8	Cometer outros atrasos injustificáveis não especificados nos itens anteriores.	Advertência. Em caso de reincidência ou configurado prejuízo aos resultados pretendidos pela contratação, aplica-se multa de 1,0% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 1,5% ao dia.
9	Não atender os requisitos técnicos da Solução especificados neste Termo de Referência.	Advertência. Em caso de reincidência ou configurado prejuízo aos resultados pretendidos pela contratação, aplica-se multa de 1,0% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 1,5% ao dia.
10	Não atender os requisitos de garantia, manutenção e suporte técnico, especificados neste Termo de Referência.	Advertência. Em caso de reincidência ou configurado prejuízo aos resultados pretendidos pela contratação, aplica-se multa de 1,0% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 1,5% ao dia.
	Não atender os requisitos de instalação e	

11	configuração da solução, especificados neste Termo de Referência.	Advertência. Em caso de reincidência ou configurado prejuízo aos resultados pretendidos pela contratação, aplica-se multa de 0,5% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 1,0% ao dia.
12	Não atender os requisitos de transferência de conhecimento, especificados neste Termo de Referência.	Advertência. Em caso de reincidência ou configurado prejuízo aos resultados pretendidos pela contratação, aplica-se multa de 0,5% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 1,0% ao dia.
13	Não cumprir qualquer outra obrigação contratual não citada nesta tabela.	Advertência. Em caso de reincidência ou configurado prejuízo aos resultados pretendidos pela contratação, aplica-se multa de 0,5% sobre o valor total do Contrato por ocorrência, sendo atualizada em 0,5% ao dia.

6.29. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos em que o CONTRATADO:

6.29.1. não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os resultados ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

6.29.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de TIC, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

7. Critérios de medição e pagamento

Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **15 (quinze) dias**, a contar da notificação do CONTRATADO, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de **10 (dez) dias úteis** após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado, a contar da comunicação formal por parte da CONTRATADA informando que a solução está devidamente instalada, configurada e com o repasse de conhecimento realizado, incluindo na formalização a documentação exigida nos "requisitos de implantação" indicados neste Termo.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será reduzido pela metade.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo CONTRATADO, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.10. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.11.1. o prazo de validade;

7.11.2. a data da emissão;

7.11.3. os dados do contrato e do órgão Contratante;

7.11.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.11.5. o valor a pagar; e

7.11.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

7.13. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo de até **10 (dez) dias úteis** contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice ICTI – Índice de Custos de Tecnologia da Informação de correção monetária.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo CONTRATADO.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.24. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.25. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

7.26. Não será realizada antecipação de pagamento.

Cessão de crédito

7.27. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.28. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do CONTRATANTE.

7.29. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.30. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do CONTRATADO (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.31. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

7.32. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto Contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do CONTRATADO.

8. Critérios de seleção do fornecedor

Forma e Critérios de seleção do fornecedor e regime de execução

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

8.2. O regime de execução do contrato será o fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado, de acordo com o art. 22, incisos V da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022.

Proposta

8.3. A proposta comercial deverá seguir o modelo proposto no Apêndice III e atender aos seguintes requisitos:

8.3.1. Ser apresentada devidamente numerada, rubricada e assinada, por representante legal da licitante, onde deve constar o número de páginas da proposta;

8.3.2. Documento contendo a especificação técnica da solução, em cada caso, incluindo as licenças e os serviços de planejamento, implantação, treinamento, suporte técnico e garantia cotados, conforme requisitos deste Termo de Referência, relacionando os Part Numbers ofertados pela fabricante;

8.3.3. A licitante deve indicar, em sua proposta, o valor unitário dos itens de compõem a solução ofertada, para fins de subsidiar o CONTRATANTE em caso de eventual execução da garantia e/ou renovação contratuais.

8.3.4. Cotação de preços, onde deverá estar identificado o preço de cada item e o preço total do Lote, quando for o caso;

8.3.5. Havendo diferenças entre os preços unitários e globais, prevalecerão os unitários;

8.3.6. Havendo diferenças entre o numérico e o extenso, prevalecerá o extenso;

8.3.7. Não constar quaisquer descontos, cotações, proposições não previstas em Edital, incluindo a não aceitação de valores que façam referência às propostas concorrentes;

8.3.8. Conter o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

8.3.9. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços cotados todos os impostos, taxas, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e/ou indiretas;

8.3.10. Especificar a razão social, o CNPJ, colocando o número da licitação, dia e hora de abertura, endereço completo, o número do telefone, do e-mail etc., bem como o número de sua conta corrente, o nome e código do Banco e a respectiva Agência para efeito de pagamentos;

8.3.11. A licitante deverá anexar à Proposta (Apêndice III - MODELO DA PROPOSTA) a correlação entre os requisitos técnicos deste Termo de Referência e seus anexos, com os equipamentos, sistemas e/ou licenças de softwares ofertados que compõem a solução, indicando a referência de cada item da especificação. **A licitante que não apresentar a devida correlação terá sua proposta desclassificada.**

8.3.12. Apresentar quaisquer outras informações afins que julgue necessárias ou convenientes, não sendo desclassificada a proposta da licitante que não as apresentar.

8.3.13. A proposta apresentada, em nenhuma hipótese, poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, quanto ao preço, prazo ou qualquer condição que importe em modificação dos seus termos originais, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos à documentação e às propostas, exceto a promoção de diligências consideradas necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.

Da Aplicação da Margem de Preferência

8.4. Aplica-se, desde que atendidos todos os demais requisitos técnicos, a margem de preferência conforme descrito no decreto 11.890 de 22 de janeiro de 2024.

Exigências de habilitação

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.6. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.7. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.9. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como em presa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou con trato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, pu blicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, con forme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.11. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato consti tutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Regis tro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apre sentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais/Distritais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fa zenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene fícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;
- 8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
- 8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
- 8.25. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
- 8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- 8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
- 8.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
- 8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.
- 8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
- 8.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

- 8.32. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- 8.33. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
- 8.33.1. Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados, o nome e cargo do declarante e estar acompanhados de cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado;
- 8.33.2. A licitante deve apresentar atestado de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de ao menos 1 (um) cluster de firewalls composto por no mínimo duas unidades do Tipo I e um cluster de firewalls composto por no mínimo duas unidades do Tipo II, em alta disponibilidade, com especificações similares e capacidades iguais ou superiores, respectivamente, ao item 1 e ao item 2 do objeto deste Termo de Referência;
- 8.33.3. No momento da habilitação técnica e apresentação das propostas o equipamento e periféricos ofertados e seus componentes deverão estar em linha de fabricação na data da entrega e ter EOL ("End Of Life") não definido ou superior ao período de garantia.
- 8.33.4. Terá que ser comprovada a entrega e prestação de serviço dentro do prazo estipulado em contrato, contendo informações que permitam estabelecer, por proximidade de características técnicas, comparação entre o objeto deste Termo de Referência e aquele fornecido;
- 8.33.5. Diferentes atestados de objetos compatíveis fornecidos por entidades distintas poderão ser somados pelos licitantes, desde que reste demonstrada a execução concomitante dos serviços atestados e desde que o equipamento corresponda a no mínimo de 50% da capacidade do Tipo I;

- 8.33.6. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local em que foi executado o objeto Contratado, dentre outros documentos;
- 8.33.7. No caso de atestados emitidos por empresas privadas, não serão válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. São consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da LICITANTE proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócia ou possua vínculo com a empresa emitente ou empresa LICITANTE.
- 8.33.8. A licitante deverá indicar, claramente, quais itens do atestado apresentado, correspondem aos exigidos neste certame para habilitação técnica. Tal indicação pode ser realizada por relatório adicional que correlacione o atestado com os itens do Termo de Referência ou Contrato que originou o atestado de capacidade técnica apresentado.
- 8.33.9. Caso a Licitante não tenha realizado a vistoria técnica, deverá entregar declaração de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto, assumindo total responsabilidade pela prestação dos serviços, e que não haverá quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras ao CONTRATANTE.
- 8.33.10. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de fazer diligências para confirmar o atendimento de todas as exigências especificadas na habilitação técnica.
- 8.33.11. Conforme registrado no Estudo Técnico Preliminar da contratação, não será permitida a participação de empresas que estiverem reunidas em consórcio ou cooperativas.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R\$): 16.040.057,87

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 16.040.057,87 (Dezesseis milhões, quarenta mil, cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo:

Estimativa do Custo Total da Contratação						
Lote	Item	Descrição	Métrica	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Appliance de Firewall - Tipo I	Unidade	10	R\$ 988.797,82	R\$ 9.887.978,2
	2	Appliance de Firewall - Tipo II	Unidade	2	R\$ 1.770.000,00	R\$ 3.540.000,0
	3	Gerenciamento Centralizado e Gerenciamento de Logs	Unidade	4	R\$ 645.089,00	R\$ 2.580.356,0
	4	Treinamento	Turma	1	R\$ 31.723,67	R\$ 31.723,6
Estimativa do Custo da Contratação						R\$ 16.040.057,87

9.2. Não haverá reajustes durante a vigência do contrato.

10. Adequação orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2024.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- 10.2.1. Plano Interno: 46200024475; 11.2.2. Fonte: 1000000000; 11.2.3. PTRES: 225034;
- 10.2.4. Ação: 20000;
- 10.2.5. Plano orçamentário: 000A;
- 10.2.6. Natureza de Despesa – Itens 1, 2 e 3: 44905237;
- 10.2.7. Natureza de Despesa – Item 4: 33903948.

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. Para fins de classificação da despesa, entendemos, inicialmente, que os itens são distribuídos entre INVESTIMENTO e CUSTEIO da seguinte forma:

Classificação da Despesa				
Lote	Item	Descrição	Custo	Classificação da despesa
1	1	Appliance de Firewall - Tipo I	R\$ 9.887.978,20	Investimento
	2	Appliance de Firewall - Tipo II	R\$ 3.540.000,00	Investimento
	3	Gerenciamento Centralizado	R\$ 2.580.356,00	Investimento
	4	Treinamento	R\$ 31.723,67	Custeio
Total em Investimento			R\$ 16.008.334,20	
Total em Custeio			R\$ 31.723,67	

Cronograma Físico Financeiro

Evento	DESCRIÇÃO	DATA/PRAZO
1	Assinatura do contrato.	Após homologação do certame.
2	Reunião inicial.	Em até 5 (cinco) dias úteis e contados após a assinatura do contrato.
3	Início da transferência de conhecimento (Treinamento) (Item 4).	Iniciada em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço.
4	Entrega dos bens que compõem a solução (Itens 1, 2 e 3).	Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento dos bens.
6	Recebimento Provisório dos bens componentes da solução.	Após a efetiva entrega da solução nos endereços indicados.
7	Instalação, configuração e entrega de documentação referente à solução.	No prazo de até 10 (dez) dias corridos após a entrega da solução nos endereços indicados. Constará do Termo de Recebimento Provisório a data de entrega dos bens.
8	Validação e Recebimento Definitivo dos bens e serviços que compõem a solução, considerando a instalação, a configuração, os testes, a avaliação dos serviços de transferência de conhecimento da solução e a documentação entregue.	No prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega definitiva da instalação e configuração da solução, ou de prestação definitiva do serviço e entrega dos relatórios pela CONTRATADA.
9	Autorização de emissão de nota fiscal pela CONTRATADA, após recebimento definitivo emitido pelo CONTRATANTE.	Após emissão do Termo de Recebimento Definitivo referente à entrega do bem ou prestação do serviço.
10	Reunião de Revisão e Validação das Expectativas, a critério da CONTRATANTE	Até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento definitivo da solução.
11	Início do processo de pagamento	Após recebimento da nota fiscal para ateste do fiscal técnico e do gestor do contrato.
12	Disponibilização do serviço de garantia e de suporte técnico contratados. (Itens 1, 2 e 3).	Até 24 (vinte e quatro) horas corridas e contadas após o recebimento definitivo da solução pelo CONTRATANTE.
13	Fim da prestação do serviço de suporte técnico e garantia contratados.	60 (sessenta) meses após o Recebimento Definitivo.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

WERTIZ DANTAS DA SILVA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 20/05/2024 às 09:25:48.

LUCIO FLAVIO LIMA CHAGAS

Membro da comissão de contratação

RAMON GOMES BRANDAO

Membro da comissão de contratação

RENATO GONCALVES FIDELIS

Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Apendice I - Especificacoes Tecnicas.pdf (362.83 KB)
- Anexo II - Apendice III - Modelo da proposta.pdf (423.73 KB)
- Anexo III - Apendice IV - Modelo de Termo de Ciencia.pdf (176.93 KB)
- Anexo IV - Apendice V - Modelo de Termo de Compromisso.pdf (213.88 KB)
- Anexo V - Apendice VI - Modelo de Ordem de Servicos ou de Fornecimento de Bens.pdf (172.3 KB)
- Anexo VI - Apendice VII - Modelo de Termo de Vistoria Tecnica.pdf (348.17 KB)
- Anexo VII - Apendice VIII - Modelo de Termo de Recebimento Provisorio.pdf (417.92 KB)
- Anexo VIII - Apendice IX - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo.pdf (184.81 KB)
- Anexo IX - Apendice II - Modelo de Questionario Avaliativo da Transferencia de Conhecimento Tecnologico.pdf (189.03 KB)

Anexo I - Apendice I - Especificacoes Tecnicas.pdf

APÊNDICE I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processo Administrativo n.º 10080.101737/2023-54

1. FIREWALL TIPO I (SD-WAN/NGFW) - APPLIANCE FÍSICO - ITEM 1

- 1.1. Throughput de, no mínimo, 10Gbps com a funcionalidade de Threat Prevention, ou seja, com funcionalidades de Firewall, IPS, Controle de Aplicação e Antivírus habilitadas;
- 1.2. Throughput de, no mínimo, 10 Gbps de VPN com criptografia AES;
- 1.3. Suportar, sem necessidade de licenciamento adicional - ou com licença permanente (i.e. sem necessidade de renovação futura) - para esta função, no mínimo 10.000 túneis VPN IPSec simultâneos;
- 1.4. Throughput de, no mínimo, 10Gbps de inspeção de tráfego HTTPS (SSL/TLS) na funcionalidade de IPS;
- 1.5. Suportar, sem necessidade de licenciamento adicional - ou com licença permanente (i.e. sem necessidade de renovação futura) - para esta função, no mínimo 10.000 túneis de SSL-VPN modo túnel simultâneos;
- 1.6. Suporte a, no mínimo, 700 mil novas conexões ou sessões por segundo;
- 1.7. Suporte a, no mínimo, 10 milhões de conexões ou sessões simultâneas;
- 1.8. Deve possuir portas exclusivas tanto para acesso ao console/gerência quanto para a sincronia entre equipamentos;
- 1.9. Possuir, ao menos, 8 interfaces 1 GE SFP (ou SFP+/superiores, compatíveis com 1 GE);
 - 1.9.1. Do quantitativo do caput, deverão ser fornecidos no mínimo a metade em transceivers óticos e a outra metade em transceivers elétricos RJ45;
 - 1.9.2. Caso o equipamento possua pelo menos 4 portas 1 GE RJ45 independentes das portas SFP/SFP+, não é necessário fornecer os transceivers elétricos RJ45;
- 1.10. Possuir ao menos 8 interfaces 10 GE SFP+ com transceivers inclusos;
- 1.11. Possuir ao menos 2 interfaces 25 GE SFP28 com transceivers inclusos;
- 1.12. Possuir ao menos 2 interfaces 40 GE QSFP+ com transceivers inclusos;
- 1.13. O quantitativo total de transceivers especificados deve ser acrescido, para cada tipo de interface, de uma reserva de 25% (ou no mínimo 1 unidade);
- 1.14. Suportar a criação de no mínimo 10 instâncias virtuais;
- 1.15. Possuir armazenamento com 2 (dois) discos SSD em RAID1 de, no mínimo, de 900 GB cada, por equipamento;
- 1.16. Os equipamentos devem ser capazes de enviar seus logs para armazenamento remoto, além do armazenamento interno em SSD, de forma a manter trilhas de auditoria por longos períodos de tempo e protegidas de falhas no hardware da solução;
- 1.17. Possuir fonte de alimentação interna, redundante e hot-swap;
- 1.18. Deve suportar a instalação em rack padrão 19";

2. FIREWALL TIPO II (SD-WAN/NGFW) - APPLIANCE FÍSICO - ITEM 2

- 2.1. Throughput de, no mínimo, 20Gbps com a funcionalidade de Threat Prevention, ou seja, com funcionalidades de Firewall, IPS, Controle de Aplicação e Antivírus habilitadas;
- 2.2. Throughput de, no mínimo, 20 Gbps de VPN com criptografia AES;
- 2.3. Suportar, sem necessidade de licenciamento adicional - ou com licença permanente (i.e. sem necessidade de renovação futura) - para esta função, no mínimo 10.000 túneis VPN IPSec simultâneos;
- 2.4. Throughput de, no mínimo, 16Gbps de inspeção de tráfego HTTPS (SSL/TLS) na funcionalidade de IPS;
- 2.5. Suportar, sem necessidade de licenciamento adicional - ou com licença permanente (i.e. sem necessidade de renovação futura) - para esta função, no mínimo 10.000 túneis de SSL-VPN modo túnel simultâneos;
- 2.6. Suporte a, no mínimo, 800 mil novas conexões ou sessões por segundo;

- 2.7. Suporte a, no mínimo, 20 milhões de conexões ou sessões simultâneas;
- 2.8. Deve possuir portas exclusivas tanto para acesso ao console/gerência quanto para a sincronia entre equipamentos;
- 2.9. Possuir, ao menos, 14 interfaces 1 GE (ou superiores, compatíveis com 1 GE), sendo distribuídas no mínimo em 6 interfaces padrão SFP, com transceivers inclusos, e 8 interfaces RJ45;
 - 2.9.1. O total mínimo do caput pode ser fornecido em interfaces SFP (ou SFP+/superiores, compatíveis com 1 GE), devendo ser os transceivers correspondentes inclusos e distribuídos entre óticos e elétricos conforme especificados.
- 2.10. Possuir, ao menos, 8 interfaces 10 GE SFP+, com transceivers inclusos;
- 2.11. Possuir, ao menos, 2 interfaces 25 GE SFP28, com transceivers inclusos;
- 2.12. Possuir, ao menos, 4 interfaces 40 GE QSFP+, com transceivers inclusos;
- 2.13. O quantitativo total de transceivers especificados deve ser acrescido, para cada tipo de interface, de uma reserva de 25% (ou no mínimo 1 unidade);
- 2.14. Suportar a criação de no mínimo 10 instâncias virtuais;
- 2.15. Possuir armazenamento com 2 (dois) discos SSD em RAID1 de, no mínimo, de 900 GB cada, por equipamento;
- 2.16. Os equipamentos devem ser capazes de enviar seus logs para armazenamento remoto, além do armazenamento interno em SSD, de forma a manter trilhas de auditoria por longos períodos de tempo e protegidas de falhas no hardware da solução;
- 2.17. Possuir fonte de alimentação interna, redundante e hot-swap;
- 2.18. Deve suportar a instalação em rack padrão 19”;

3. Características gerais para os equipamentos NGFW e SD-WAN - ITENS 1 e 2:

- 3.1. A solução deve consistir em plataforma de proteção de rede baseada em appliance físico com funcionalidades de Next Generation Firewall (NGFW) e SD-WAN, não sendo permitido appliances virtuais ou solução open source (produto montado);
- 3.2. A solução deve contemplar, pelo menos, as funções de: Firewall, VPN, Networking, Clustering, Tratamento de dispositivos móveis, IPS, Logging e Monitoramento, Controle de aplicação, Filtro de URL, Anti-Bot e Antivírus, além de Gerência Centralizada com controle de acesso granular;
- 3.3. Os hardwares e os softwares que compõem a solução devem ser fornecidos pelo mesmo fabricante;
- 3.4. As funcionalidades de NGFW e SD-WAN devem ser ofertadas no mesmo appliance, não sendo permitido a composição de equipamentos separados para cada uma das funções;
- 3.5. Por funcionalidades de NGFW entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões;
- 3.6. Por funcionalidades de SD-WAN entende-se: roteamento inteligente, uso do melhor link por aplicação, abstração do tráfego em relação aos circuitos físicos e controle do tráfego por aplicação;
- 3.7. As funcionalidades de NGFW e SD-WAN que compõem a solução devem funcionar em um único equipamento e devem obedecer a todos os requisitos desta especificação, como termo de garantia, atualizações e manutenção, suporte e gerenciamento centralizado;
- 3.8. A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em camada 7;
- 3.9. Para todos os equipamentos deverá ser fornecido bandeja ou suporte para montagem em rack;
- 3.10. O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e API aberta, bem como possuir porta de console para acesso local via CLI;
- 3.11. Deve possuir funcionalidades de backup/restore de sua configuração e políticas de segurança;
- 3.12. Deve permitir o agendamento automático dos backups, podendo ser realizado pela solução de gerenciamento;
- 3.13. Deve armazenar os backups localmente, ou na solução de gerenciamento centralizado, e permitir que sejam transferidos para equipamentos externos por meio dos protocolos FTP e SCP.
- 3.14. Deverá suportar tags de VLAN (802.1Q);
- 3.15. Deverá possuir suporte a agregação de links via 802.3ad LACP;
- 3.16. Deverá possuir ferramenta de diagnóstico do tipo tcpdump e ainda dispor de ferramenta integrada à interface web para capturar informações dos pacotes em tempo real, podendo aplicar filtros, tais como IPs e portas, e ainda ter disponível a possibilidade de exportar a captura para um arquivo do

- tipo PCAP visando estender a análise para um software terceiro, tal como Wireshark;
- 3.17. Deverá possuir integração com servidores de autenticação RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory;
 - 3.18. Deverá possuir integração com tokens para autenticação de duplo fator (MFA);
 - 3.19. Os tokens deverão ser gerados por meio de aplicativo compatível, no mínimo, com dispositivos Android e Apple IOS;
 - 3.20. Deverá oferecer suporte a regras baseadas em identidades com acesso MFA via solução de token por aplicativo;
 - 3.21. Deverá permitir autenticação de usuários em base local, servidor LDAP, RADIUS e TACACS;
 - 3.22. Os usuários e tokens devem ser administrados pela plataforma de gerência centralizada;
 - 3.23. Deverá suportar single-sign-on;
 - 3.24. Deve suportar o protocolo NTP;
 - 3.25. Deve possuir a funcionalidade de tradução de endereços estáticos – NAT (Network Address Translation), um para um, N-para-um, vários para um, NAT64, NAT66, NAT46 e PAT;
 - 3.26. Deverá suportar roteamento estático para IPv4 e IPv6;
 - 3.27. Deverá suportar roteamento dinâmico para IPv4 e IPv6 (OSPF, BGP, RIP);
 - 3.28. Deverá suportar ECMP;
 - 3.29. Os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a roteamento multicast (PIM-SM e PIM-DM);
 - 3.30. Deverá possuir funcionalidades de DHCP Cliente, Servidor e Relay;
 - 3.31. Deverá suportar aplicações multimídia, tais como: H.323 e SIP;
 - 3.32. Deverá permitir o funcionamento em modo transparente tipo “bridge”;
 - 3.33. Deverá suportar PBR – Policy Based Routing;
 - 3.34. Deverá possuir conexão entre estação de gerência e appliance criptografada, tanto em interface gráfica, quanto em CLI (linha de comando);
 - 3.35. Deverá possuir mecanismo de anti-spoofing;
 - 3.36. Deverá permitir criação de regras definidas por usuário;
 - 3.37. Deverá suportar sFlow ou Netflow;
 - 3.38. Os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a Jumbo Frames;
 - 3.39. Deverá permitir funcionamento em modo bridge em camada 2, roteador em camada 3, proxy explícito e sniffer via espelhamento;
 - 3.40. Deverá possuir mecanismo de tratamento de sessão (session-helpers ou ALGs);
 - 3.41. Deve possuir suporte a criação de sistemas virtuais no mesmo appliance e que possam ser administrados por equipes distintas;
 - 3.42. Deverá permitir limitar o uso de recursos utilizados por cada sistema virtual;
 - 3.43. Deve suportar o protocolo padrão da indústria VXLAN;
 - 3.44. Permitir, para o gerenciamento da solução, interface de administração via web no próprio dispositivo;
 - 3.45. Deve permitir monitorar, via SNMP, IGMP e MIB, o uso de CPU, memória, espaço em disco, VPN, situação do cluster, eventos de segurança e estatísticas das verificações de saúde da camada SD-WAN;
 - 3.46. Deve disponibilizar controle, inspeção e de-criptografia de SSL para tráfego de entrada e saída, sendo que deve suportar ainda o controle dos certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, ou seja, isolamento das operações de adição, remoção e utilização dos certificados diretamente nos sistemas virtuais;
 - 3.47. Em caso de ser gerenciado remotamente de forma centralizada, o equipamento ofertado deverá continuar tratando o tráfego corretamente, sem causar interrupção das comunicações, mesmo no caso de queda da comunicação do equipamento com a solução de gerência centralizada;
 - 3.48. Deverá possuir conectores de SDN e dessa forma ser capaz de sincronizar de forma automática objetos;
 - 3.49. Deverá suportar ambientes multi-cloud;
 - 3.50. Deverá possuir a capacidade de criar automações através de gatilhos e ações, possibilitando uma atuação mais proativa;
 - 3.51. Deverá suportar alta disponibilidade (HA), trabalhando no esquema de redundância do tipo Ativo-Passivo e também Ativo-Ativo;

- 3.52. A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar, no mínimo:
 - 3.52.1. Sessões;
 - 3.52.2. Configurações, incluindo, mas não limitado às políticas de Firewall, NAT, QoS e objetos de rede;
 - 3.52.3. Associações de Segurança das VPNs;
 - 3.52.4. Tabelas FIB;
 - 3.52.5. Assinaturas de IPS, Antivírus e AntiSpyware;
- 3.53. A configuração de alta disponibilidade deve possibilitar monitoração de falha de link entre os equipamentos do cluster;
- 3.54. Os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso (i.e. não remanufaturados ou “refurbished”), de um mesmo fabricante. Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderão estar listados no site do fabricante em listas de end-of-life e end-of-sale;
- 3.55. Os equipamentos que compõem a solução devem estar homologados pela Anatel;
- 3.56. A homologação da ANATEL deverá ser feita para os equipamentos em nome do fabricante da solução.
- 3.57. **Funcionalidades de Firewall:**
 - 3.57.1. Deverá possuir controle de acesso à Internet por endereço IP de origem e destino;
 - 3.57.2. Deverá possuir controle de acesso à Internet por subrede;
 - 3.57.3. Deverá ter a capacidade de criar políticas de firewall baseando-se em endereços MAC;
 - 3.57.4. Deverá suportar controles por zonas de segurança;
 - 3.57.5. Deverá suportar controles de políticas por porta e protocolo;
 - 3.57.6. Deverá suportar controles de políticas por aplicações, grupos estáticos de aplicações e grupos dinâmicos de aplicações;
 - 3.57.7. Controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, range de IPs, subrede, FQDN e zonas de segurança;
 - 3.57.8. Deve suportar a criação de políticas por geo-localização, permitindo que o tráfego de determinado País/Países seja bloqueado;
 - 3.57.9. Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos acessos;
 - 3.57.10. Deve ser viável criar políticas com exceções, onde seja possível especificar que uma política será aplicada somente caso a origem ou destino do tráfego não seja um determinado objeto, tal como uma subrede, por exemplo, ou seja, se a subrede não for 192.168.0.0/24, o tráfego deverá ser tratado.
 - 3.57.11. Controle, inspeção e de-criptografia de SSL por política para tráfego de saída;
 - 3.57.12. Deve ser possível realizar um espelhamento do tráfego de-criptografado.
 - 3.57.13. Deve de-criptografar tráfego de saída em conexões negociadas com TLS 1.2 e TLS 1.3;
 - 3.57.14. A inspeção SSL deve ser compatível com HTTP3. Tal inspeção é essencial uma vez que uma grande quantidade de sites públicos está utilizando o protocolo em questão, tais como serviços de compartilhamento de vídeos, sites de busca e redes sociais, os quais estão sendo diariamente consumidos por usuários corporativos e externos.
 - 3.57.15. Deve permitir o bloqueio de arquivo por sua extensão e possibilitar a correta identificação do arquivo por seu tipo mesmo quando sua extensão for renomeada;
 - 3.57.16. Deve suportar objetos de endereço IPv4 e IPv6 consolidados na mesma política de firewall
 - 3.57.17. Suporte a objetos e regras multicast;
 - 3.57.18. Deve ser possível criar políticas de firewall utilizando serviços de ameaças de terceiros, onde o firewall receberá uma lista de endereços IPs maliciosos, por exemplo, a qual poderá ser utilizada para bloqueio do tráfego.
 - 3.57.19. Deve ser possível criar política de firewall em modo de aprendizado, onde o equipamento deverá monitorar o tráfego que transita nas interfaces de origem e destino e registrar logs de eventos.
 - 3.57.20. Deve possuir base com objetos contendo endereços IPs de serviços da Internet como, a citar, mas não se limitando a AWS S3, Microsoft Azure, Oracle, SAP, Google e Microsoft Office 365, atualizados dinamicamente pela solução.
 - 3.57.21. Suportar a atribuição de agendamento das políticas com o objetivo de habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente;
 - 3.57.22. Deve dispor de ferramenta para auxiliar a descobrir quais políticas correspondem a um

determinado perfil de tráfego, facilitando assim a administração diária da solução e facilmente encontrando quais políticas estão sendo atribuídas a um determinado IP, por exemplo.

3.58. Funcionalidades de SD-WAN:

- 3.58.1. Entende-se como tecnologia SD-WAN (Software-Defined WAN) a rede de área ampla definida por software que centraliza a gerência da rede WAN em uma console única, eliminando a necessidade de intervenções manuais em roteadores em localidades remotas, proporcionando visibilidade do tráfego, seleção de caminho dinâmico baseado em políticas de QoS, aplicação ou desempenho e utilização de túneis VPN para comunicação entre as localidades;
- 3.58.2. A solução deve prover recursos de roteamento inteligente, definindo, mediante regras pré-estabelecidas, o melhor caminho a ser tomado para uma aplicação;
- 3.58.3. Deve ser possível criar políticas para modelagem do tráfego definindo pelo menos os parâmetros:
 - 3.58.3.1. IP de origem;
 - 3.58.3.2. VLAN de origem ou rede de origem;
 - 3.58.3.3. IP de destino;
 - 3.58.3.4. Porta TCP/UDP de destino;
 - 3.58.3.5. Domínio e URL de destino;
 - 3.58.3.6. Aplicação de camada 7 utilizada (O365 Exchange, AWS, Dropbox e etc);
- 3.58.4. A solução deverá ser capaz de monitorar e identificar falhas mediante a associação de health check, permitindo testes de resposta por ping, http, tcp/udp echo, dns, tcp-connect e twamp;
- 3.58.5. O SD-WAN deverá balancear o tráfego das aplicações entre múltiplos links simultaneamente;
- 3.58.6. O SD-WAN deverá analisar o tráfego em tempo real e realizar o balanceamento dos pacotes de um mesmo fluxo entre múltiplos links simultaneamente em uma extremidade e realizar a reordenação dos pacotes desse mesmo fluxo no outro extremo;
- 3.58.7. Deverá ser permitida a criação de políticas de roteamento com base nos seguintes critérios: latência, jitter, perda de pacote ou todos ao mesmo tempo;
- 3.58.8. A solução deve permitir a definição do roteamento para cada aplicação;
- 3.58.9. Diversas formas de escolha do link devem estar presentes, incluindo: melhor link, menor custo e definição de níveis máximos de qualidade a serem aceitos para que tais links possam ser utilizados em um determinado roteamento de aplicação;
- 3.58.10. Deve possibilitar a definição do link de saída para uma aplicação específica;
- 3.58.11. Deve implementar balanceamento de link por hash do IP de origem ou round-robin;
- 3.58.12. Deve implementar balanceamento de link por peso. Nesta opção deve ser possível definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links. Deve suportar o balanceamento de, no mínimo, dois links;
- 3.58.13. A solução de SD-WAN deve possuir suporte a Policy based routing ou policy based forwarding;
- 3.58.14. Deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv2/v3, BGPv4/BGP4+);
- 3.58.15. Deve possibilitar a agregação de túneis IPSec, realizando balanceamento por pacote entre os mesmos;
- 3.58.16. A solução deve permitir a duplicação de pacotes entre dois ou mais links, que atendam os parâmetros de qualidade estabelecidos, objetivando uma melhor experiência de uso de aplicações;
- 3.58.17. A solução deve possuir recurso para controlar e corrigir erros na transmissão de dados, enviando dados redundantes através de túnel VPN em antecipação à perda de pacotes que pode ocorrer durante o trânsito;
- 3.58.18. Deve permitir a customização dos timers para detecção de queda de link, bem como tempo necessário para retornar com o link para o balanceamento após restabelecido;
- 3.58.19. Com a finalidade de controlar aplicações e tráfego cujo consumo possa ser excessivo, (como youtube, Facebook, etc), impactando no bom uso das aplicações de negócio, se requer que a solução, além de poder permitir ou negar esse tipo de aplicações, deve ter a capacidade de controlá-las por políticas de shaping. Dentre as tratativas possíveis, a solução deve contemplar:
- 3.58.20. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por endereço de origem, endereço

- de destino, usuário e grupo de usuários, aplicações e porta;
- 3.58.21. O QoS deve possibilitar a definição de tráfego com banda garantida. Ex: banda mínima disponível para aplicações de negócio;
 - 3.58.22. O QoS deve possibilitar a definição de tráfego com banda máxima. Ex: banda máxima permitida para aplicações do tipo best-effort/não corporativas, tais como Youtube, Facebook etc;
 - 3.58.23. Além de possibilitar a definição de banda máxima e garantida por aplicação, deve também suportar o match em categorias de URL, IPs de origem e destino, logins e portas;
 - 3.58.24. A capacidade de agendar intervalos de tempo onde as políticas de shaping/QoS serão válidas é mandatória. Ex: regra de controle de banda mais permissivas durante o horário de almoço;
 - 3.58.25. Deve possibilitar a definição de bandas distintas para download e upload;
 - 3.58.26. A solução de SD-WAN deve prover estatísticas em tempo real a respeito da ocupação de banda (upload e download) e performance do health check (packet loss, jitter e latência);
 - 3.58.27. A solução de SD-WAN deve suportar IPv4 e IPv6;
 - 3.58.28. Deve possibilitar roteamento distinto a depender do grupo de usuário selecionado na regra de SD-WAN;
 - 3.58.29. Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo e Ativo/Ativo;
 - 3.58.30. O SD-WAN deverá possuir serviço de Firewall Stateful;
 - 3.58.31. A solução SD-WAN deverá fornecer criptografia AES de 128 bits ou AES de 256 bits em sua VPN;
 - 3.58.32. A solução SD-WAN deverá simplificar a implantação de túneis criptografados de site para site;
 - 3.58.33. Deve ser capaz de bloquear acesso às aplicações;
 - 3.58.34. Deve suportar NAT dinâmico bem como NAT de saída;
 - 3.58.35. Deve suportar balanceamento de tráfego por sessão ou pacote;
- 3.59. Controle de Aplicações:**
- 3.59.1. Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo;
 - 3.59.2. Deve ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a necessidade de liberação de portas e protocolos;
 - 3.59.3. Deve possibilitar ao menos as ações Bloquear e Monitorar nas regras de controle;
 - 3.59.4. Deve possibilitar o envio de notificação ao usuário através de mensagens web de bloqueio personalizáveis;
 - 3.59.5. Reconhecer pelo menos 2000 aplicações diferentes, incluindo, mas não limitado: a tráfego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto, update de software, protocolos de rede, voip, áudio, vídeo, proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, e-mail;
 - 3.59.6. Reconhecer pelo menos as seguintes aplicações: bittorrent, gnutella, Zoom, skype, facebook, linked-in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc, gmail, youtube, http-proxy, http-tunnel, facebook chat, gmail chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, active directory, kerberos, ldap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, rpc over http, gotomeeting, webex, evernote, google-docs;
 - 3.59.7. Deve inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante independente de porta e protocolo;
 - 3.59.8. A solução deve processar localmente, no próprio equipamento, o serviço de controle de aplicações. Não será permitido enviar qualquer informação pessoal do CONTRATANTE para a nuvem do Fabricante para executar esses serviços, observando-se, no que for aplicável, os termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
 - 3.59.9. Identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas evasivas via comunicações criptografadas, tais como Skype e utilização da rede Tor;
 - 3.59.10. Para tráfego criptografado SSL, deve descriptografar pacotes a fim de possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante;
 - 3.59.11. Deve realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações

encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde com a especificação do protocolo. A decodificação de protocolo também deve identificar funcionalidades específicas dentro de uma aplicação;

- 3.59.12. Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;
 - 3.59.13. Os dispositivos de proteção de rede devem possuir a capacidade de identificar o usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory ou futura solução de autenticação da Microsoft, sem a necessidade de instalação de agente no Domain Controller, nem nas estações dos usuários;
 - 3.59.14. Deve ser possível adicionar controle de aplicações em múltiplas regras de segurança do dispositivo, ou seja, não se limitando somente a possibilidade de habilitar controle de aplicações em algumas regras;
 - 3.59.15. Deve suportar vários métodos de identificação e classificação das aplicações, por pelo menos checagem de assinaturas e decodificação de protocolos;
 - 3.59.16. Permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da solução, sem a necessidade de ação do fabricante;
 - 3.59.17. O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base de assinaturas de aplicações;
 - 3.59.18. Deve alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada;
 - 3.59.19. Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittorrent, emule, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
 - 3.59.20. Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM, Hangouts, Facebook Chat, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
 - 3.59.21. Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como, por exemplo, permitir o Hangouts e bloquear a chamada de vídeo;
 - 3.59.22. Deve possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (psiphon, freegate, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
 - 3.59.23. Deve ser possível a criação de grupos dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como: tecnologia utilizada nas aplicações (Client-Server, Browse Based, Network Protocol, etc);
 - 3.59.24. Deve ser possível a criação de grupos dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como: nível de risco da aplicação e categoria da aplicação;
 - 3.59.25. Deve ser possível sobrescrever uma determinada ação para uma aplicação e para um filtro, sendo que os filtros devem ter a possibilidade de ser adicionados com base no comportamento da aplicação, tais como aplicações com alto consumo de banda, evasivas e com comportamento de botnet;
 - 3.59.26. Deve ser possível editar uma aplicação associando parâmetros a serem analisados, tal como parâmetros associados a comandos na aplicação FTP;
- 3.60. Prevenção de ameaças:**
- 3.60.1. Para proteção do ambiente contra-ataques, os dispositivos de proteção devem possuir módulo de IPS, antivírus e anti-Spyware integrados no próprio appliance de firewall;
 - 3.60.2. Deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos maliciosos (antivírus e anti-apyware), atualizados automaticamente diretamente da nuvem do fabricante, baseada em ameaças e ataques recentes;
 - 3.60.3. Deverá possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway Internet, integrado à plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, SMTP, IMAP, POP3, CIFS e FTP;
 - 3.60.4. A solução de Anti-Virus não deve possuir limitação para o tamanho dos arquivos inspecionados, sendo ela capaz de customizar o tamanho do arquivo inspecionado, assim como a ação caso o tamanho seja excedido.
 - 3.60.5. Deve sincronizar as assinaturas de IPS, antivírus, anti-apyware quando implementado em alta disponibilidade;
 - 3.60.6. Deve implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS: permitir, permitir e gerar log, bloquear e quarentenar IP do atacante por um intervalo de tempo;
 - 3.60.7. As assinaturas devem poder ser ativadas ou desativadas, ou ainda habilitadas apenas em

- modo de monitoração;
- 3.60.8. Deve ser possível a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes ou zonas de segurança;
 - 3.60.9. Exceções por IP de origem ou de destino devem ser possíveis nas regras ou assinatura a assinatura;
 - 3.60.10. Deve suportar granularidade nas políticas de IPS, antivírus e anti-spyware, possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens;
 - 3.60.11. Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades;
 - 3.60.12. Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos;
 - 3.60.13. Deve permitir detecção e bloqueio de pacotes malformados;
 - 3.60.14. Deve incluir proteção contra-ataques de negação de serviços;
 - 3.60.15. Deve permitir o monitoramento do estado das conexões;
 - 3.60.16. A solução deve ser capaz de detectar e bloquear ataques nas camadas de rede e aplicação, protegendo pelo menos os seguintes serviços: Aplicações web, serviços de e-mail, DNS, DDOS, DoS, FTP, serviços Windows (Microsoft Networking), VoIP, IP Spoofing, SYN Flooding, ICMP Flooding, PortScanning, Buffer Overflow, ataques de força bruta, ataques de tunneling e man-in-the-middle.
 - 3.60.17. Detectar e bloquear a origem de portscans;
 - 3.60.18. Bloquear ataques efetuados por malwares conhecidos e ataques de dia zero (Zero-day);
 - 3.60.19. Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DDoS;
 - 3.60.20. Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow;
 - 3.60.21. Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do produto;
 - 3.60.22. Deve permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas customizadas de IPS ou anti-spyware, permitindo a criação de exceções com granularidade nas configurações;
 - 3.60.23. Identificar, prevenir e bloquear comunicação com botnets;
 - 3.60.24. Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças identificadas: o nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo;
 - 3.60.25. Deve possuir a função de proteção a resolução de endereços via DNS, identificando requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de botnets conhecidas;
 - 3.60.26. Os eventos devem identificar o país de onde partiu a ameaça;
 - 3.60.27. Deve incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, software espião (spyware) e worms;
 - 3.60.28. Possuir proteção contra downloads involuntários usando HTTP de arquivos executáveis e maliciosos;
 - 3.60.29. Deve ser possível a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e ataques baseado em políticas do firewall considerando usuários, grupos de usuários, origem, destino, zonas de segurança, etc, ou seja, cada política de firewall poderá ter uma configuração diferente de IPS, sendo essas políticas por Usuários, Grupos de usuário, origem, destino, zonas de segurança.
 - 3.60.30. Deve ser capaz de mitigar ameaças avançadas persistentes (APT), através de análises dinâmicas para identificação de malwares desconhecidos;
 - 3.60.31. Dentre as análises efetuadas, a solução deve suportar antivírus, consulta na nuvem, emulação de código, sandboxing e verificação de call-back;
 - 3.60.32. A solução deve analisar o comportamento de arquivos suspeitos em um ambiente controlado de sandbox. Deve ainda disponibilizar um relatório completo da análise realizada em cada arquivo submetido, o qual poderá ser baixado para auxiliar na análise forense de um evento;
 - 3.60.33. A solução deve processar localmente, no próprio equipamento, os serviços de IPS, antivírus, anti-spyware e APT. Não será permitido enviar qualquer informação pessoal do CONTRATANTE para a nuvem do Fabricante para executar esses serviços, observando-se, no que for aplicável, os termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
 - 3.60.34. Deve ser possível filtrar assinaturas com base no identificador CVE;
 - 3.60.35. Deve ser possível criar uma assinatura de IPS utilizando o identificador CVE, bem como um

- “wildcard” do CVE para abranger mais de um identificador;
- 3.60.36. As assinaturas devem dispor de um resumo explicando o ataque associado, nível de severidade, impacto e uma possível recomendação, bem como deve vincular o(s) CVE(s) correspondente(s) quando aplicável;
- 3.60.37. Deve incluir proteção contra ataques de negação de serviços;
- 3.60.38. Registrar na console de monitoramento as seguintes informações sobre ameaças identificadas: o nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo;
- 3.61. Filtro de URLs:**
- 3.61.1. Deve ser possível especificar política por tempo, ou seja, a definição de regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora);
- 3.61.2. Deve ser possível a criação de políticas por grupos de usuários, IPs, redes ou zonas de segurança;
- 3.61.3. Deve possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais URLs através da integração com serviços de diretório, Active Directory e base de dados local;
- 3.61.4. A identificação pela base do Active Directory deve permitir SSO, de forma que os usuários não precisem logar novamente na rede para navegar pelo firewall;
- 3.61.5. Suportar a capacidade de criação de políticas granular baseadas no controle por URL e categoria de URL;
- 3.61.6. Possuir categorias de URLs previamente definidas pelo fabricante e atualizáveis a qualquer tempo;
- 3.61.7. A solução deve possibilitar permitir ou bloquear URLs por pelo menos:
- 3.61.7.1. Aplicação
 - 3.61.7.2. URL
 - 3.61.7.3. Categorias
 - 3.61.7.4. Nível de risco
 - 3.61.7.5. IP/Range de IP's/Redes
 - 3.61.7.6. Usuários do AD/LDAP
 - 3.61.7.7. Grupos de usuários
 - 3.61.7.8. Combinação dos itens anteriores.
- 3.61.8. A solução deve prover repositório para consulta em tempo real para URL's não categorizadas;
- 3.61.9. A solução deve processar localmente, no próprio equipamento, o serviço de filtragem web. Não será permitido enviar qualquer informação pessoal do CONTRATANTE para a nuvem do Fabricante para executar esses serviços, observando-se, no que for aplicável, os termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);
- 3.61.10. Possuir pelo menos 70 categorias de URLs;
- 3.61.11. Deve possuir a função de exclusão de URLs do bloqueio;
- 3.61.12. Permitir a customização de página de bloqueio;
- 3.61.13. Deve permitir a inclusão de URLs customizadas nas categorias já existentes ou previamente;
- 3.61.14. Deve bloquear o acesso a conteúdo indevido ao utilizar a busca em sites como Google, Bing e Yahoo, independentemente de a opção Safe Search estar habilitada no navegador do usuário;
- 3.61.15. Deve dispor de funcionalidade de prevenção contra phishing de credenciais analisando quais estão sendo submetidas em sites externos, permitindo ainda bloquear ou alertar o usuário.
- 3.61.16. Deve possuir a possibilidade de definir uma quota diária de uso web baseado em categoria, sendo possível estipular a quota com base em, no mínimo, tempo de uso e volume de tráfego.
- 3.61.17. Deve ser possível bloquear tráfego HTTP POST, método utilizado para envio de informação a um determinado website.
- 3.61.18. Deve ser possível filtrar e remover Java applets, ActiveX e cookies do tráfego web inspecionado.
- 3.61.19. Deverá possuir em sua base de dados uma lista de bloqueio contendo URLs de certificados

- maliciosos;
- 3.61.20. Deve ser possível filtrar tráfego de vídeo baseado em categoria;
- 3.61.21. Deverá permitir além do Web Proxy explícito, suportar proxy Web transparente;
- 3.62. Identificação de usuários:**
 - 3.62.1. Deve incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem está utilizando quais aplicações através da integração com serviços de diretório, autenticação via LDAP, Active Directory, E-directory e base de dados local;
 - 3.62.2. Deve possuir integração com Active Directory ou solução em nuvem da Microsoft para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários;
 - 3.62.3. Deve possuir integração com Active Directory ou solução em nuvem da Microsoft para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários, suportando single sign-on. Essa funcionalidade não deve possuir limites licenciados de usuários;
 - 3.62.4. Deve possuir integração com Radius para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de usuários;
 - 3.62.5. Deve possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em Usuários e Grupos de usuários;
 - 3.62.6. Deve permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em equipamentos que solicitem saída a internet para que antes de iniciar a navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal);
 - 3.62.7. Deve implementar a criação de grupos customizados de usuários no firewall, baseado em atributos do LDAP/AD;
 - 3.62.8. Deve suportar Security Assertion Markup Language (SAML), agindo como um Provedor de Identidade (Identity Provider - IDP) estabelecendo um relacionamento de confiança para autenticação segura de usuários tentando acessar um Provedor de Serviços (Service Provider -SP);
- 3.63. Filtro de dados:**
 - 3.63.1. Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de vários tipos de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações (HTTP, FTP, SMTP, etc);
 - 3.63.2. Suportar identificação de arquivos compactados ou a aplicação de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
 - 3.63.3. Suportar a identificação de arquivos criptografados e a aplicação de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
 - 3.63.4. Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de informações sensíveis, incluindo, mas não limitado a número de cartão de crédito, possibilitando a criação de novos tipos de dados via expressão regular.
- 3.64. Geolocalização:**
 - 3.64.1. Suportar a criação de políticas por geolocalização, permitindo o tráfego de determinado País/Países sejam bloqueados;
 - 3.64.2. Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos acessos;
- 3.65. VPN:**
 - 3.65.1. A solução deve suportar VPN IPSec Site-to-Site e Client-to-Site;
 - 3.65.2. A solução de VPN IPSec Client-to-Site deve permitir a criação grupos de usuários com acessos diferenciados às redes e às aplicações internas;
 - 3.65.3. A VPN IPSEC deve suportar criptografia 3DES, AES128 e AES256 (Advanced Encryption Standard);
 - 3.65.4. A VPN IPSEc deve suportar Autenticação MD5, SHA1, SHA256 e SHA512;
 - 3.65.5. A VPN IPSEc deve suportar Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14, Group 15 até 21 e Group 27 até 32;
 - 3.65.6. A VPN IPSEc deve suportar Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2);
 - 3.65.7. A VPN IPSEc deve suportar Autenticação via certificado IKE PKI;
 - 3.65.8. Deve possuir interoperabilidade com, no mínimo, os seguintes fabricantes: Cisco, Check Point, Juniper, Palo Alto Networks, Fortinet, SonicWall;
 - 3.65.9. A solução deve suportar SSL-VPN Client-to-Site;

- 3.65.10. A solução SSL-VPN deve suportar acesso com e sem agente da própria fabricante;
- 3.65.11. A solução de SSL-VPN Client-to-Site deve permitir a criação grupos de usuários com acessos diferenciados às redes e às aplicações internas;
- 3.65.12. Deverão ser licenciados pelo menos:
 - 3.65.12.1. 2.000 agentes para conexão VPN (IPSEC Client-to-Site ou SSL Client-to-Site), para a localidade Bloco K e Bloco J;
 - 3.65.12.2. 550 agentes para conexão VPN (IPSEC Client-to-Site ou SSL Client-to-Site), para a localidade da Sala Segura da 516 Norte;
 - 3.65.12.3. 550 agentes para conexão VPN (IPSEC Client-to-Site ou SSL Client-to-Site), para a localidade do Anexo do Bloco P.
- 3.65.13. O agente de VPN (IPSEC Client-to-Site ou SSL Client-to-Site) deve ser do mesmo fabricante do equipamento e deve ser compatível com pelo menos: Windows 10 (32 e 64 bits), Windows 11 (64 bits), Linux (Kernel 5.0 ou superior), Mac OS X (v10.15 ou superior), Android (versão 12 ou superior) e Apple iOS (versão 15 ou superior);
- 3.65.14. O agente de VPN (IPSEC Client-to-Site ou SSL Client-to-Site) deve permitir a criação e imposição de políticas de acesso à rede interna, bloqueado o acesso dos usuários que não atendam aos critérios de acesso.
- 3.65.15. A solução deverá permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para aplicação/tráfego que circulem dentro dos túneis de SSL.
- 3.65.16. A solução deverá ter um gerenciamento centralizado de VPNs e permitir a aplicação de regras de segurança para controlar o tráfego dentro da VPN.
- 3.65.17. A solução deverá suportar, no mínimo, os seguintes esquemas de autenticação de usuários por VPN:
 - 3.65.17.1. Usuário e senha em base do próprio sistema de Firewall
 - 3.65.17.2. Diretório LDAP e RADIUS;
 - 3.65.17.3. Certificação digital por meio de certificados emitidos por Autoridade Certificadora no padrão ICP-Brasil
 - 3.65.17.4. Certificação digital da Autoridade Certificadora da própria solução;
 - 3.65.17.5. Múltiplo Fator de Autenticação (MFA).
- 3.66. **Dos requisitos de atualização de software:**
 - 3.66.1. Deverá ser garantido ao CONTRATANTE o direito para atualização dos *firmwares*, durante o período de garantia da solução, prestado pelo próprio fabricante, incluindo versões maiores (major releases), versões menores (minor releases), versões de manutenção (maintenance releases) e atualizações (updates) que forem disponibilizadas, tradicionalmente por meio de download automáticos a partir do site internet do fabricante;
 - 3.66.2. O equipamento ofertado deve suportar as versões de *firmwares* mais recentes lançadas pela fabricante, pelo período de garantia contratado;
 - 3.66.3. Caso o equipamento não suporte uma nova versão de *firmware* lançada dentro do período de garantia, deverá ser substituído por um novo equipamento equivalente que suporte a versão de firmware mais recente;
 - 3.66.4. Todas as licenças referentes aos softwares e drivers solicitados devem estar registradas para utilização do CONTRATANTE em modo definitivo (i.e. sem necessidade de renovação futura), legalizado, não sendo admitidas versões “*shareware*” ou “*trial*” - ainda que a funcionalidade pare de receber atualizações em sua base de dados de assinaturas de ameaças, ao final do contrato. O modelo do produto ofertado pelo licitante deverá estar em fase de produção pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsão de encerramento de produção, até a data de entrega da proposta.

4. GERENCIAMENTO CENTRALIZADO (SD-WAN e NGFW) e ANÁLISE DO TRÁFEGO DE DADOS - ITEM 3

- 4.1. As soluções para o gerenciamento centralizado dos firewalls e para análise do tráfego de dados deverão ser do tipo *appliance* físico do mesmo fabricante da solução de NGFW e SD-WAN, podendo ser as funcionalidades reunidas no mesmo equipamento ou equipamentos distintos;
 - 4.1.1. No caso de ser um único equipamento, as especificações mínimas de suas capacidades

- físicas e de licenciamento deverão ser aquelas determinadas para o appliance de análise do tráfego de dados, sem prejuízo da capacidade mínima de ativos e contextos virtuais gerenciáveis especificados para o appliance de gerenciamento centralizado;
- 4.2. Não serão aceitas soluções *open-source* dos componentes das soluções de gerenciamento centralizado e de análise de tráfego de dados;
 - 4.3. Não serão aceitas soluções do tipo *appliance* virtual que executem sobre hardware genérico;
 - 4.4. Os *appliances* físicos devem ser compatíveis com rack padrão 19, que possibilite configuração em alta disponibilidade;
 - 4.5. Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados (hardware e software) poderão estar listados no site do fabricante em listas de *end-of-life* e *end-of-sale*;
 - 4.6. As soluções para gerenciamento centralizado dos firewalls e para análise do tráfego de dados deverão:
 - 4.6.1. Suportar autenticação de administradores em base local e de modo remoto por meio de RADIUS, LDAP e PKI.
 - 4.6.2. Possuir integração com tokens para autenticação de duplo fator (MFA);
 - 4.6.2.1. Os tokens deverão ser gerados por meio de aplicativo compatível, no mínimo, com dispositivos Android e Apple IOS;
 - 4.7. APPLIANCE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO
 - 4.7.1. A solução de gerenciamento centralizado deverá ter como objetivo gerenciar de modo centralizado os equipamentos e módulos da solução a partir de uma única console de administração;
 - 4.7.2. A solução de gerência deverá ser separada dos equipamentos que serão administrados;
 - 4.7.3. O *appliance* de gerenciamento centralizado deverá:
 - 4.7.3.1. Possuir espaço em disco de pelo menos 4 TB líquidos, após configuração do RAID;
 - 4.7.3.2. Possuir pelo menos duas interfaces 1GE padrão RJ45 ou SFP;
 - 4.7.3.3. Suportar configuração de RAID 5 ou 6;
 - 4.7.3.4. Possuir fonte de alimentação interna, redundante e hot-swap;
 - 4.7.4. O licenciamento e o software não devem limitar o número de objetos, regras de segurança, NAT e endereços IP.
 - 4.7.5. Deverá estar devidamente licenciada para gerenciar, no mínimo, 20 unidades dos equipamentos da solução de NGFW e SD-WAN, incluindo e suportando possíveis contextos ou domínios virtuais, de forma simultânea;
 - 4.7.6. Deve suportar o conceito de *multi-tenancy* visando permitir a gestão de ambientes independentes uns dos outros a partir da mesma solução.
 - 4.7.7. A solução deve permitir o uso de APIs *RESTful* para permitir a interação com portais personalizados na configuração de objetos e políticas de segurança;
 - 4.7.8. Deverá garantir a integridade do item de configuração, através de bloqueio de alterações, em caso de acesso simultâneo de dois ou mais administradores no mesmo ativo;
 - 4.7.9. Permitir acesso concorrente de administradores, permitindo ainda que seja definida uma cadeia de aprovação das alterações realizadas;
 - 4.7.10. Possibilitar a criação e administração de políticas de firewall, controle de aplicação, sistema de prevenção a intrusão (IPS – *Intrusion Prevention System*), antivírus, filtro de URL e SD-WAN;
 - 4.7.10.1. A solução de SD-WAN poderá ser gerenciada através de portal on-line na nuvem do fabricante para orquestração de políticas SD-WAN.
 - 4.7.11. Como parte da visibilidade dos dispositivos gerenciados centralmente, a solução deve ter visibilidade das verificações de saúde do link, desempenho da aplicação, utilização da largura de banda e conformidade com o nível de serviço definido;
 - 4.7.12. Deve ter a capacidade de permitir o provisionamento de comunidades VPN e monitorar as conexões VPN de todos os dispositivos gerenciados a partir de uma única console, além de exibir sua localização geográfica em um mapa;
 - 4.7.13. Permitir usar palavras chaves ou cores para facilitar identificação de regras;
 - 4.7.14. Permitir localizar em quais regras um objeto (ex. computador, serviço etc.) está ou não sendo utilizado. Os tipos de objetos deverão permitir especificar de forma distinta grupos, objetos e serviços de acordo com suas características de forma a permitir o reaproveitamento deles em

- diferentes políticas;
- 4.7.15. Atribuir sequencialmente um número a cada regra de firewall, de NAT ou de QoS;
 - 4.7.16. Permitir criação de regras que fiquem ativas em horário definido;
 - 4.7.17. Permitir criação de regras com data de expiração;
 - 4.7.18. Realizar o backup das configurações para permitir o retorno de uma configuração salva;
 - 4.7.19. Possuir mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver regras que ofusquem ou conflitem com outras, ou garantir que esta exigência seja plenamente atendida por meio diverso.
 - 4.7.20. Possibilitar a visualização e comparação de configurações atuais, configuração anterior e configurações antigas;
 - 4.7.21. Possuir um sistema de backup/restauração de todas as configurações da solução de gerência incluso assim como permitir ao administrador agendar backups da configuração em um determinado dia e hora;
 - 4.7.22. Deve suportar a configuração Primário / Secundário de alta disponibilidade em camada 3;
 - 4.7.23. Garantir que quando houver novas versões de software dos equipamentos, seja realizada a distribuição e instalação remota de maneira centralizada;
 - 4.7.24. Permitir criar os objetos que serão utilizados nas políticas de forma centralizada;
 - 4.7.25. Deve suportar a definição de perfis de acesso ao console com permissões granulares como: acesso de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configurações;
 - 4.7.26. A solução de gerência deve registrar as tentativas de abertura de conexões ou sessões que forem recusadas.
 - 4.7.27. A solução deve possuir registro de todas as alterações realizadas em uma política de segurança, por um determinado administrador, permitindo a identificação do responsável pela mudança, contendo registros de autoria, data e origem;
 - 4.7.28. Permitir criar na solução de gerência *templates* de configuração dos dispositivos com informações de DNS, SNMP, Configurações de LOG e Administração;
 - 4.7.29. Permitir criar scripts personalizados, que sejam executados de forma centralizada em um ou mais dispositivos gerenciados com comandos de CLI dos mesmos;
 - 4.7.30. Permitir criar, a partir da solução de gerência, VPNs entre os dispositivos gerenciados de forma centralizada, incluindo topologia (*hub*, *spoke*, *dial-up*), autenticações, chaves e métodos de criptografia;
 - 4.7.31. A solução deve permitir a visualização de utilização dos recursos dos firewalls, incluindo no mínimo:
 - 4.7.31.1. Utilização de CPU;
 - 4.7.31.2. Utilização de Memória;
 - 4.7.31.3. Utilização de disco;
 - 4.7.31.4. Quantidade de conexões simultâneas;
 - 4.7.31.5. Quantidade de novas conexões por segundo;
 - 4.7.31.6. Pacotes bloqueados;
 - 4.7.31.7. Situação (status) geral das funções de firewall;
 - 4.7.31.8. Situação (status) das funcionalidades de segurança ativas no firewall;
 - 4.7.31.9.
 - 4.7.32. Deverá ser garantido ao CONTRATANTE o direito para atualização dos *firmwares*, durante o período de garantia da solução, prestado pelo próprio fabricante, incluindo versões maiores (*major releases*), versões menores (*minor releases*), versões de manutenção (*maintenance releases*) e atualizações (*updates*) que forem disponibilizadas, tradicionalmente por meio de *downloads* automáticos a partir do site internet do fabricante.
- 4.8. APPLIANCE PARA ANÁLISE DO TRÁFEGO DE DADOS
- 4.8.1. O *appliance* de análise do tráfego de dados deverá:
 - 4.8.1.1. Possuir espaço em disco de pelo menos 30 TB líquidos, após configuração do RAID;
 - 4.8.1.2. Possuir pelo menos duas interfaces de throughput mínimo 10GE padrão RJ45, SFP+ ou SFP28;
 - 4.8.1.3. Suportar configuração de RAID 5 ou 6;
 - 4.8.1.4. Possuir fonte de alimentação interna, redundante e hot-swap;
 - 4.8.2. A solução deverá estar devidamente licenciada para suportar a coleta e processamento de,

- no mínimo, 100 GB de logs diários;
- 4.8.3. O licenciamento deve ser de uso permanente, não havendo a interrupção dos serviços de gerenciamento dos equipamentos e da correlação de logs;
 - 4.8.4. Deve oferecer um portal web do cliente fácil de usar, permitindo acesso às capacidades seguras de SD-WAN, como monitoramento e modelos SD-WAN, políticas e objetos, painéis analíticos, visualizações e relatórios, auditoria e recursos adicionais;
 - 4.8.5. Suporte a definição de perfis de acesso ao console com permissão granular, como: acesso de gravação, acesso de leitura, criação de novos usuários e alterações nas configurações gerais;
 - 4.8.6. Deve conter um assistente gráfico para adicionar novos dispositivos, usando seu endereço IP, usuário e senha;
 - 4.8.7. A solução ofertada deverá vir acompanhada com solução de visualização de logs e geração de relatórios.
 - 4.8.8. A solução deve ser capaz de correlacionar eventos.
 - 4.8.9. A solução deve possibilitar a visualização, categorização e pesquisa de eventos correlacionados ou não.
 - 4.8.10. Suporte a geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato de mapa geográfico;
 - 4.8.11. Suporte a geração de relatórios de tráfego em tempo real, no formato de gráfico de bolhas;
 - 4.8.12. Suporte a geração de relatórios de tráfego em tempo real, em formato de tabela gráfica;
 - 4.8.13. Deve ser possível ver a quantidade de logs enviados de cada dispositivo monitorado;
 - 4.8.14. Deve possuir mecanismos de remoção automática para logs antigos;
 - 4.8.15. Permitir exportação de relatórios
 - 4.8.16. Deve ter a capacidade de criar relatórios no formato HTML, PDF, XML e CSV;
 - 4.8.17. Deve permitir exportar os logs no formato CSV;
 - 4.8.18. Deve permitir a geração de logs de auditoria, com detalhes da configuração efetuada, o administrador que efetuou a alteração e seu horário;
 - 4.8.19. Os logs gerados pelos dispositivos gerenciados devem ser centralizados nos servidores da plataforma, mas a solução também deve oferecer a possibilidade de usar um servidor Syslog externo ou similar;
 - 4.8.20. A solução deve ter relatórios predefinidos, fornecendo no mínimo:
 - 4.8.20.1. O volume de conexões que foram bloqueadas pela solução;
 - 4.8.20.2. Principais fontes de conexões bloqueadas, seus destinos e serviços;
 - 4.8.20.3. Principais regras usadas pela solução;
 - 4.8.20.4. Principais ataques detectados pela solução;
 - 4.8.20.5. Número de políticas presentes na solução;
 - 4.8.20.6. Principais serviços de rede;
 - 4.8.20.7. Usuários VPN;
 - 4.8.20.8. Resumo gráfico de aplicações utilizadas;
 - 4.8.20.9. Principais aplicações por utilização de largura de banda
 - 4.8.20.10. Principais aplicações por taxa de transferência de bytes;
 - 4.8.20.11. Principais hosts por número de ameaças identificadas;
 - 4.8.20.12. Atividades de um usuário específico e grupo de usuários do AD/LDAP, incluindo aplicações acessadas, categorias de URL, URL/tempo de utilização e ameaças (IPS, Antivírus e Anti-Malware), de rede vinculadas a este tráfego;
 - 4.8.21. Deve permitir a criação de relatórios personalizados;
 - 4.8.22. Deve permitir o envio automático dos logs para um servidor FTP externo a solução;
 - 4.8.23. Deve ter a capacidade de personalizar a capa dos relatórios obtidos;
 - 4.8.24. Deve permitir centralmente a exibição de logs recebidos por um ou mais dispositivos, incluindo a capacidade de usar filtros para facilitar a pesquisa nos logs;
 - 4.8.25. Os logs de auditoria das regras e alterações na configuração do objeto devem ser exibidos em uma lista diferente dos logs relacionados ao tráfego de dados;
 - 4.8.26. Deve ter a capacidade de personalizar gráficos em relatórios, como barras, linhas e tabelas;
 - 4.8.27. Deve ter um mecanismo de "pesquisa detalhada" ou "Drill-Down" para navegar pelos relatórios em tempo real;
 - 4.8.28. Deve permitir que os arquivos de log sejam baixados da plataforma para uso externo;
 - 4.8.29. Deve ter a capacidade de gerar e enviar relatórios periódicos automaticamente;

- 4.8.30. Permitir a personalização de qualquer relatório pré-estabelecido pela solução, exclusivamente pelo Administrador, para adaptá-lo de acordo com suas necessidades;
- 4.8.31. Permitir o envio por e-mail de relatórios automaticamente;
- 4.8.32. Deve permitir que o relatório seja enviado por e-mail para o destinatário específico;
- 4.8.33. Permitir a programação da geração de relatórios, conforme calendário definido pelo administrador;
- 4.8.34. Permitir a exibição gráfica e em tempo real da taxa de geração de logs para cada dispositivo gerenciado;
- 4.8.35. Deve permitir o uso de filtros nos relatórios, sendo no mínimo os seguintes filtros: endereço de origem e destino, usuário, nome e tipo do ataque, por regra, por aplicação e período;
- 4.8.36. Deve permitir definir o design dos relatórios, incluir gráficos, adicionar texto e imagens, alinhamento, quebras de página, fontes, cores, entre outros;
- 4.8.37. Permitir especificar o idioma dos relatórios criados;
- 4.8.38. Gerar alertas automáticos via e-mail, SNMP e Syslog, com base em eventos especiais em logs, gravidade do evento, entre outros;
- 4.8.39. Deve ser capaz de criar consultas SQL ou similares nos bancos de dados de logs, para uso em gráficos e tabelas em relatórios;
- 4.8.40. Possibilidade de exibir nos relatórios da GUI as informações do sistema, como licenças, memória, disco rígido, uso da CPU, taxa de log por segundo recebido, total de logs diários recebidos, alertas do sistema, entre outros;
- 4.8.41. Deve fornecer as informações da quantidade de logs armazenados e as estatísticas do tempo restante de armazenamento;
- 4.8.42. Deve permitir a aplicação de políticas para o uso de senhas para administradores de plataforma, como tamanho mínimo e caracteres permitidos;
- 4.8.43. Deve permitir a visualização em tempo real os logs recebidos;
- 4.8.44. Deve permitir o encaminhamento de log no formato syslog;
- 4.8.45. Deve suportar a configuração Primário / Secundário de alta disponibilidade em camada 3;
- 4.8.46. Deve permitir a geração de alertas de eventos a partir de logs recebidos;
- 4.8.47. Deverá ser garantido ao CONTRATANTE o direito para atualização dos firmwares, durante o período de garantia da solução, prestado pelo próprio fabricante, incluindo versões maiores (major releases), versões menores (minor releases), versões de manutenção (maintenance releases) e atualizações (updates) que forem disponibilizadas, tradicionalmente por meio de download automáticos a partir do site internet do fabricante.

5. TREINAMENTO – ITEM 4

- 5.1. A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Transferência de Conhecimento que será avaliado e aprovado pela equipe técnica da CONTRATANTE.
- 5.2. O Plano de Transferência de Conhecimento deverá apresentar o programa incluindo conteúdo, carga horária e duração em dias, e deve ser realizado em ambiente de laboratório fornecido pela CONTRATADA.
- 5.3. A transferência de conhecimento deverá ser iniciada em até 15 (quinze) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço.
- 5.4. A transferência de conhecimento deverá capacitar até 10 pessoas, a critério da CONTRATANTE.
- 5.5. A transferência de conhecimento poderá ser realizada presencialmente, remotamente ou de forma híbrida, em comum acordo com a CONTRATANTE, sempre dividido em dois períodos distintos.
- 5.6. A carga horária não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas por período.
- 5.7. A capacitação deverá oferecer o treinamento ofertado no programa oficial do fabricante (material e ementa), abordando a operação de funcionalidades dos equipamentos requeridas por este edital.
- 5.8. Para que a transferência de conhecimento seja considerada efetiva, deverá no mínimo, obter o resultado de 80% (oitenta por cento) de satisfação.
- 5.9. Todo material didático disponibilizado na transferência de conhecimento deverá ser fornecido pela CONTRATADA em formato digital e deverá estar incluso no escopo da transferência de conhecimento.
- 5.10. A CONTRATADA arcará com todas as despesas relativas aos seus profissionais e técnicos

envolvidos nas atividades da transferência de conhecimento.

- 5.11. A CONTRATADA deverá fornecer a cada participante certificado que comprove a realização da transferência de conhecimento contendo o período, o nome do participante, a carga horária e o conteúdo ministrado.
- 5.12. Ao final do repasse tecnológico através de Treinamento na solução ofertada, deve ser fornecido certificado oficial do fabricante a cada um dos integrantes que participar do processo de repasse de conhecimento, contendo ao menos: nome do participante, carga horária e conteúdo programático.

Anexo II - Apendice III - Modelo da proposta.pdf

APÊNDICE III – Modelo de proposta

Processo Administrativo n.º XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX

Modelo da proposta

Ao Ministério da Economia

A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no Termo de Referência.

Declaramos que esta oferta tem validade inicial de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura desta proposta.

Os serviços cotados nesta proposta dispõem das seguintes características:

LOTE	ITEM	OBJETO	Unidade	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
	1						
	2						
	3						
	4						
VALOR TOTAL							

Nos preços acima estão inclusos todos os custos necessários para a execução do contrato, incluindo o fornecimento dos equipamentos e demais componentes da solução, os serviços, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

DADOS DA EMPRESA:

Nome:

Endereço: _____ CEP: _____

Telefone: _____ e-mail: _____

CNPJ: _____

(local e data) (assinatura, devidamente identificada)

ANEXO I DA PROPOSTA

SOLUÇÃO OFERTADA

Deverá ser manifestado pela licitante o atendimento a todos os **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, ESTABELECIDOS NO ITEM “4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO” DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS SUBITENS.**

DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER INFORMADO o: DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (site/link do catálogo, *datasheet* ou qualquer outro documento, que deverão vir anexos à proposta), a PÁGINA e COMPROVAÇÃO, para validação de cada item da especificação técnica, conforme modelo de apresentação abaixo:

ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA OU DO APÊNDICE I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	PÁGINA	COMPROVAÇÃO

Anexo III - Apendice IV - Modelo de Termo de Ciencia. pdf

Apêndice IV - Modelo de Termo de Ciência

Processo Administrativo n.º XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX

Termo de Ciência

IDENTIFICAÇÃO			
Contrato nº	XX/AAAA		
Objeto do Contrato	<Descrição do objeto do contrato>		
Contratada	<Nome da contratada>	CNPJ	99.999.999/9999-99
Preposto	<Nome do preposto >		
Gestor do Contrato	<Nome do gestor do contrato>	Matrícula	XXXXXX
CIÊNCIA			
Por este instrumento, os funcionários abaixo identificados declaram ter ciência e conhecer o inteiro teor do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e as normas de segurança vigentes da Contratante.			
Funcionários da contratada			
Nome		Matrícula	Assinatura
<Nome do(a) funcionário(a)>		XXXXXX	(Vide assinatura eletrônica)
<Nome do(a) funcionário(a)>		XXXXXX	(Vide assinatura eletrônica)
...		...	...

Anexo IV - Apendice V - Modelo de Termo de Compromisso.pdf

Apêndice V - Modelo de Termo de Compromisso

Processo Administrativo n.º XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX

Termo de compromisso de manutenção de sigilo

O Ministério dx xxxxxxxx, sediado no XXXXX - XXXXXX, Brasília - DF, CEP XXXXXXXX, CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n.º <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sensíveis e sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõe o Decreto 4.553 de 27/12/2002 - Salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado.

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades específicas e/ou tomada de decisão.

Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, obtida por divulgação pública ou por meio de canais autorizados pela CONTRATANTE.

Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu potencial no aproveitamento de oportunidades ou desenvolvimento nos ramos econômico, político, científico, tecnológico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado brasileiros.

Informações Sigilosas: são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem como aquelas necessárias ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão confidencial e/ou reservada. O TERMO informação abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideais, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

Parágrafo Primeiro – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Segundo – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam diretamente envolvidas nas atividades relacionadas à execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Terceiro – As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação;

II – Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;

III – Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

As partes se comprometem e se obrigam a utilizar a informação sigilosa revelada pela outra parte exclusivamente para os propósitos da execução do CONTRATO PRINCIPAL, em conformidade com o disposto neste TERMO.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE os documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.

I – Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das Informações Proprietárias por seus agentes, representantes ou por terceiros;

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e

IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de que:

I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;

IV – Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;

VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL;

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações Sigilosas para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Cláusula Oitava – DO FORO

A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde está localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.

Brasília, _____ de _____ de 20____.

De Acordo

CONTRATANTE	CONTRATADA
<Nome> Matrícula: <Matr>	<Nome> <Representante legal>
TESTEMUNHAS	
Testemunha 1	Testemunha 2
<Nome> <Qualificação>	<Nome> <Qualificação>

Anexo V - Apendice VI - Modelo de Ordem de Servicos ou de Fornecimento de Bens.pdf

Apêndice VI - Modelo de Ordem de Serviços ou de Fornecimento de Bens

Processo Administrativo n.º XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX

Modelo de Ordem de Serviço e de Fornecimento de Bens

IDENTIFICAÇÃO			
Ordem de serviço Nº			
Contrato nº			
Contratada			
Contratante			
Data da emissão		Área requisitante do serviço	
Usuário solicitante			
E-mail		Telefone	
Endereço de entrega			

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DEMANDADOS				
Item	Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1				
2				
3				
Custo estimado				

CRONOGRAMA		
Marco	Início previsto	Fim previsto
1		
2		
3		

Fiscal requisitante

Gestor do contrato

Preposto

Anexo VI - Apendice VII - Modelo de Termo de Vistoria Tecnica.pdf

Apêndice VII - Modelo de Termo de Vistoria Técnica

Processo Administrativo n.º XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX

Termo de vistoria

Certifico sob as penas da lei que a empresa _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ/MF sob o número _____, com sede na _____, por intermédio de seu representante legal, do(a) Senhor(a) _____, infraassinado, portador da carteira de identidade número _____, expedida pela _____ e do cadastro de Pessoa Física, CPF/MF, sob o número _____ visitou as dependências do Ministério dx Xxxxxxx - XX, tomando conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº. ____/____, estando plenamente consciente da infraestrutura que tem à disposição e das condições para o fornecimento dos bens e prestação dos serviços.

Brasília, DF, ____ de _____ de _____.

Representante da Empresa

Representante do CONTRATANTE

Anexo VII - Apendice VIII - Modelo de Termo de Recebimento Provisorio.pdf

Apêndice VIII - Modelo de Termo de Recebimento Provisório

Processo Administrativo n.º XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX

Modelo de Termo de Recebimento Provisório

O Termo de Recebimento Provisório declarará formalmente à CONTRATADA que os <SERVIÇOS prestados> serão devidamente avaliados quanto aos requisitos estabelecidos em Contrato.

IDENTIFICAÇÃO			
Ordem de serviço Nº			
Contrato nº			
Contratada			
Contratante			
Data da emissão		Área requisitante do serviço	

As entregas deste documento são referentes aos SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE <XX/XX/XXXX> À <XX/XX/XXXX>:

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DEMANDADOS				
Item	Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1				
2				
3				
Custo estimado				

Por este instrumento, atesta, para fins de cumprimento do disposto no art. 33 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 94, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022, que os SERVIÇOS relacionados acima serão objetos de avaliação, de acordo com os critérios de aceitação desta contratação.

_____, ____ de _____ de _____

Fiscal Técnico

Preposto

Anexo VIII - Apendice IX - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo.pdf

Apêndice IX - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo

Processo Administrativo n.º XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX

Modelo de Termo de Recebimento Definitivo

O Termo de Recebimento Provisório declarará formalmente a Contratada que os <SERVIÇOS prestados> foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos em Contrato.

IDENTIFICAÇÃO			
Ordem de serviço Nº			
Contrato nº			
Contratada			
Contratante			
Data da emissão		Área requisitante do serviço	

As entregas deste documento são referentes aos SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE <XX/XX/XXXX> À <XX/XX/XXXX>:

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DEMANDADOS				
Item	Descrição do serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1				
2				
3				
Glosa/Sanção 1...				
Glosa/Sanção 2				
Custo Total				

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso VIII, da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 94, de dezembro de 2022, que os <serviços/equipamentos> acima identificados, atendem às exigências especificadas no Termo de Referência do Contrato acima referenciado, conforme atestes realizados pelo Fiscal Técnico e Fiscal Requisitante.

_____, _____ de _____ de _____

Fiscal Técnico

Preposto

**Anexo IX - Apendice II - Modelo de Questionario
Avaliativo da Transferencia de Conhecimento
Tecnologico.pdf**

APÊNDICE II - Modelo de Questionário Avaliativo da Transferência de Conhecimento Tecnológico

Processo Administrativo n.º XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX

Questionário Avaliativo da Transferência de Conhecimento Tecnológico (Treinamento)

Gostaríamos de saber sua opinião sobre o treinamento realizado. Por favor, assinale a alternativa que melhor se aplique para cada aspecto do treinamento mencionado:

I - AVALIAÇÃO GERAL (De forma geral, como você avalia o treinamento?)

1. Péssimo () 2. Ruim () 3. Razoável () 4. Bom () 5. Ótimo ()

II - CONTEÚDO DO CURSO (Qual sua opinião especificamente sobre os assuntos e temas abordados no treinamento?)

1. Péssimo: inadequado aos objetivos propostos ();

2. Ruim (adequado, mas pontos importantes não foram abordados) ()

(Mencione os pontos que não foram abordados:

_____);

3. Razoável (mas alguns aspectos foram excessivamente detalhados ()

(Mencione os pontos que foram excessivamente detalhados

_____);

4. Bom (); ou

5. Ótimo ()

III - FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS AULAS (Qual sua opinião sobre a forma como as aulas foram dadas? Os esclarecimentos que você solicitou ao instrutor foram respondidos?)

1. Péssimo () 2. Ruim () 3. Razoável () 4. Bom () 5. Ótimo ()

IV - APLICABILIDADE NO AMBIENTE DO CONTRATANTE (A informação passada no curso tem aplicabilidade na sua prática diária de trabalho?)

1. Péssima (). Isto é, nenhuma aplicabilidade (não vai servir pra nada para minha realidade de trabalho);

2. Ruim (). Isto é, pouca aplicabilidade (poucos aspectos podem ser aproveitados para minha realidade de trabalho);
3. Razoável (). Isto é, aplicabilidade parcial (alguns aspectos podem ser aproveitados na minha realidade de trabalho);
4. Boa (). Isto é, boa aplicabilidade (vários aspectos podem ser aproveitados para minha realidade de trabalho); ou
5. Ótima (). Isto é, uma excelente aplicabilidade (será muito útil para minha realidade de trabalho).

V - CARGA HORÁRIA (A carga horária do treinamento é suficiente para transmitir as informações que são necessárias?).

1. Péssima (). A carga horária é muito pequena;
2. Ruim (). A carga horária é pequena;
3. Razoável (). A carga horária é razoável;
4. Boa (). A carga horária é boa; ou
5. Ótima (). A carga horária está adequada aos objetivos propostos.

Material Didático

1. O material didático abrange todo o conteúdo previsto para o curso?

___ SIM ___ NÃO ___ PARCIAL

Complemento para a resposta: _____

2. O material didático faz referências às fontes de suas informações?

___ SIM ___ NÃO ___ PARCIAL

Complemento para a resposta: _____

3. As fontes do material didático são confiáveis?

___ SIM ___ NÃO ___ PARCIAL

Complemento para a resposta: _____

4. O texto do material didático está coeso?

___ SIM ___ NÃO ___ PARCIAL

Complemento para a resposta: _____

5. O texto do material didático está coerente?

____ SIM ____ NÃO ____ PARCIAL

Complemento para a resposta: _____

RECOMENDAÇÕES:

Fiscal Requisitante

<NOME>

<Matrícula>

Fiscal Técnico

<NOME>

<Matrícula>

Estudo Técnico Preliminar 18/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 10080.101737/2023-54

2. Introdução

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Ele serve de base ao Termo de Referência a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalização da Demanda – DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar a tomada de decisão e o prosseguimento do respectivo processo de contratação.

Referência: Inciso XI, do art. 2º e art. 11 da IN SGD/ME nº 94/2022.

3. Descrição da necessidade

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi criado com a atribuição de estabelecer as diretrizes, normas e procedimentos voltados à gestão administrativa, à política de gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento de competências transversais; à transformação digital, governança e compartilhamento de dados; e à administração do patrimônio imobiliário da União, entre outras competências voltadas para uma maior eficiência, eficácia e efetividade do serviço público federal. A estrutura regimental está estabelecida no Decreto nº 11.437/2023.

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), órgão setorial do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal (SISP), pertencente à estrutura da Secretaria de Serviços Compartilhados (SSC) do Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos (MGI), que possui, dentre suas atribuições regimentais, a responsabilidade de gerir e sustentar a infraestrutura e o suporte técnico de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para os usuários, ativos e serviços de tecnologia da informação que compõem o Arranjo Colaborativo (instituído pela Portaria MGI 43/2023 e suas evoluções), assim como prestar apoio a diversas das unidades de Tecnologia da Informação correlatas, no âmbito da Administração Pública Federal, para o cumprimento de suas missões institucionais. Entre tais unidades correlatas, estão a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF). Este mesmo papel de provimento e sustentação de serviços de TIC a unidades clientes de suas respectivas estruturas administrativas é exercido pelos órgãos correlatos do SISP, por força das respectivas missões e atribuições regimentais. Tal é o caso da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, da Subsecretaria de Desenvolvimento Institucional e Tecnologia da Informação da SOF, pertencente ao MPO, e da Coordenação-Geral de Sistemas de Tecnologia da Informação (COSIS) da STN, pertencente ao MF.

A presente contratação é primordial para que a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do MGI, possa gerir e sustentar de forma segura a infraestrutura e o suporte técnico dos ativos de firewall afetos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, alocados no bloco J e do Ministério do Planejamento alocados no bloco K, o qual suportam conexões e provem serviços tecnológicos para diversos Órgãos que consomem recursos de TIC através do Colabora-Gov.

A SSC/MGI é o órgão prestador no Centro de Serviços Compartilhados, o ColaboraGov, que é o modelo centralizado de prestação de serviços de suporte administrativo, de forma organizada e padronizada, para órgãos da Administração Pública Federal direta.

O Decreto nº 11.837 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 detalha as competências atribuídas ao órgão prestador e aos órgãos solicitantes. Está prevista a adesão de outros órgãos, por meio de ato da ministra do MGI e da assinatura do termo de compartilhamento de serviços entre a SSC/MGI e o órgão solicitante.

A referida contratação aponta para a necessidade de execução dos serviços inerentes a infraestrutura de TI do MGI, mais especificamente na contratação de novos ativos, com suporte e garantia para gerenciamento de segurança de tecnologia da informação e proteção dos seus ativos de informação, com o intuito de prevenir ataques cibernéticos a rede interna, bem como, prover acesso seguro VPN aos colaboradores e a melhoria contínua dos serviços de TI.

O licenciamento e o serviço de suporte, não se confundem com as atividades finalísticas da CONTRATANTE, dada as características de alta relevância para o apoio e manutenção da Segurança de Tecnologia da Informação e Gestão de Serviços de TI que impactam diretamente nos sistemas informatizados e na gestão de dados corporativos, em especial, na sustentação dos sistemas de apoio ao negócio.

Muitas operações fundamentais para funcionamento dos Ministérios que compõem o arranjo colaborativo estão fortemente relacionadas e dependentes dos serviços disponíveis em sua infraestrutura, de maneira que a indisponibilidade desses serviços resultará em impactos direto sobre o seu desempenho institucional, reforçando a necessidade de investimentos em infraestrutura e segurança de TI.

Dentre os órgãos que compõem o Arranjo Colaborativo, lista-se o Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO, órgão da administração pública federal direta que tem como área de competência a elaboração de subsídios para o planejamento e a formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento nacional. Entre os assuntos conduzidos pela pasta, tem-se a elaboração do Orçamento Federal, a determinação de diretrizes e elaboração do orçamento das empresas estatais, o planejamento e investimento estratégico do governo federal.

Dentro da organização do Ministério do Planejamento e Orçamento, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) tem como missão racionalizar o processo de alocação de recursos, zelando pelo equilíbrio das contas públicas, com foco em resultados para a Sociedade. Essa competência e responsabilidade produz e manipula uma grande quantidade de informações orçamentárias através de uma considerável estrutura de recursos computacionais, que em sua maioria sustentam o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, que é o sistema estruturador tecnológico fundamental que viabiliza o processo orçamentário da Administração Pública Federal. Para que a missão da Secretaria de Orçamento Federal seja alcançada e para que os serviços e as atribuições de sua competência sejam prestados/realizados com qualidade, garantindo a integridade e disponibilidade das informações, faz-se necessária a aquisição de equipamentos e licenças de software, além de desenvolvimento, manutenção e operação de sistemas de tecnologia da informação que suportam os processos de planejamento e orçamento do Governo Federal. A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTEC, por sua vez, é responsável pela manutenção da infraestrutura de tecnologia da informação que sustenta os processos da Secretaria de Orçamento Federal - SOF.

Outro órgão que compõe o Arranjo Colaborativo é o Ministério da Fazenda, órgão da administração pública federal direta que tem como área de competência a formulação e execução da política econômica. A STN, órgão central dos Sistemas de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal, desempenha um papel crucial na gestão financeira e fiscal do país, sendo responsável por coordenar as atividades relacionadas à execução orçamentária, financeira e contábil da União. Assim, a STN depende fortemente de informações e de toda a infraestrutura tecnológica necessária para mantê-las, analisá-las, gerenciá-las e disponibilizá-las com a integridade, confiabilidade, segurança, qualidade e o desempenho requeridos para o cumprimento de sua missão. Consciente de que informação é fundamental para o órgão, ações e investimentos para promover a estruturação e a melhoria da qualidade das informações contábeis e de estatísticas fiscais do setor público têm sido executados.

Neste íterim, estuda-se no presente documento a contratação de solução composta por firewalls multifuncionais e suas respectivas soluções de gerência e análise de logs, com suporte e garantia. Tais ativos de segurança de tecnologia da informação são primordiais e indispensáveis para que a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do MGI e a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SOF e a Coordenação-Geral de Sistemas de Tecnologia da Informação da STN possam continuar a gerir e sustentar, de forma segura, as atividades de proteção dos ativos de infraestrutura contra ameaças e ataques cibernéticos provenientes tanto da internet quanto de redes internas, bem como prover acesso seguro, por meio de conexão VPN, aos seus servidores e colaboradores. Muitas operações fundamentais e atividades finalísticas dos Ministérios que compõem o arranjo colaborativo são fortemente relacionadas e dependentes dos serviços e sistemas de tecnologia disponíveis em sua infraestrutura, de maneira que sua indisponibilidade ou quebra de confidencialidade, integridade e autenticidade resultaria em impactos diretos sobre o seu desempenho institucional, fato que reforça a necessidade de investimentos constantes em infraestrutura de segurança de TI.

Tal infraestrutura tecnológica de segurança de TI é, em maior parte, provida e gerida pela DTI/SSC/MGI em salas seguras sob sua gestão direta, a exemplo dos ambientes localizados no Bloco K e no bloco J da Esplanada dos Ministérios e, no caso particular da SOF/MPO, tal infraestrutura é provida e gerida por equipe específica, no datacenter localizado na 516 Norte. No caso da STN, a infraestrutura de segurança também é provida e gerida por equipe específica, no Centro de Dados do Tesouro Nacional (CDTN), localizado no Bloco P da Esplanada dos Ministérios. Nestes ambientes, equipamentos multifuncionais de proteção de rede (firewalls) proveem, além de roteamento de dados, a filtragem de pacotes de rede, a detecção e proteção

ativas e em tempo real contra intrusão por ameaças provenientes da internet e das redes internas, o balanceamento de carga e disponibilidade entre links de rede WAN, entre serviços internos e entre sites (outros datacenters), a inspeção de tráfego de rede criptografado, o controle de aplicações, a filtragem de acesso à internet contra sítios maliciosos e acessos não autorizados e a filtragem do fluxo de rede contra malwares. Esses equipamentos também proveem os serviços de conexão segura VPN aos serviços internos dos órgãos para os usuários em regime de trabalho remoto ou híbrido, o que se tornou fundamental e indispensável desde os episódios da pandemia (o chamado acesso via SSL VPN), bem como os serviços de comunicação criptografada, permanente e segura entre datacenters e entre datacenters e serviços de nuvem pública (a chamada conexão via IPSec VPN). A manutenção, portanto, do pleno funcionamento das soluções de firewall é fator indispensável e inerente ao “core” dos serviços de tecnologia da informação desses ambientes, que viabilizam a segurança e continuidade dos sistemas, acessos e conexões ali executados.

À luz do exposto, tendo em vista a criticidade e importância dos equipamentos de TI presentes nas unidades requisitantes, precipuamente equipamentos com funcionalidades de prover segurança da informação, imprescindíveis para sustentar os serviços oferecidos, faz-se necessário mantê-los em contínuo funcionamento e com alta resiliência, adotando-se tecnologias recentes e suportadas em todo o seu ciclo de vida útil. Tal desempenho e confiabilidade, entretanto, somente se torna possível mantendo-se a infraestrutura atualizada, com equipamentos sem obsolescência já programada, que não ofereçam riscos à operação bem sucedida dos sistemas, bem como realizando-se a adequada manutenção preventiva e corretiva, de forma a minimizar os riscos de interrupção dos serviços de TI.

Considerando o cenário registrado neste breve estudo e a necessidade de manter e racionalizar a aquisição de infraestrutura de segurança da informação adequada, com a devida capacidade e com serviços de garantia e suporte técnico vigentes, suportando a atual demanda e sua projeção de crescimento para os meses e anos vindouros, as áreas requisitantes registram aqui os atos necessários para atendimento das suas respectivas demandas.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação-Geral de Serviços e Recursos Tecnológicos (CGSRT/DTI/SSC/MGI)	Renato Goncalves Fidelis
Coordenação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (COINF/CGTEC/SDTI/SOF/MPO)	Ramon Gomes Brandão
Coordenação de Operação Relacionamento e Serviços (GIOPS /CORES/COSIS/STN/MF)	Paulo Maurício Freire de Oliveira

5. Necessidades de Negócio

A. Garantir soluções de segurança de redes, para as unidades requisitantes, que possuam, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- Detecção e Proteção contra ameaças;
- Detecção e mitigação de tentativas de intrusão;
- Filtros de conteúdo web;
- Filtros de controle de aplicações;
- Alta disponibilidade e balanceamento de carga;
- Identificação e autenticação de usuários e grupos de usuários;
- Suporte a múltiplo fator de autenticação e Gerenciamento de acesso à VPN.

B. Garantir a confiabilidade e inviolabilidade do fluxo de dados nas interconexões, viabilizando a utilização de túneis de conexão entre pontos (órgãos, regionais, datacenters) de governo com tráfego de dados de forma criptografada;

C. Garantir recursos para a proteção contra ataques avançados, incluindo ataques persistentes e ataques de dia zero (zero-day);

D. Evoluir a maturidade das soluções de segurança de forma geral no âmbito dos requisitantes, de forma a melhorar a governança do processo de gestão de segurança da informação, almejando as seguintes funcionalidades:

- Gerenciamento das diversas funcionalidades em um único painel pelo órgão;
- Atualização das funcionalidades por meio de um painel único;
- Proporcionar relatórios gerenciais de monitoramento e controle para os diversos tipos de ameaças;

6. Necessidades Tecnológicas

A. Solução modular baseada em *appliance* (Equipamento de hardware separado e dedicado/especializado com software integrado), com Gerenciamento e coleta de logs unificado e centralizado das funcionalidades de Firewall Multifuncional Corporativo;

B. Garantir a sustentação da solução, incluindo a garantia de funcionamento por 5 anos, treinamento e suporte técnico como parte da solução;

C. Deve ser tecnologia escalável, oferecendo capacidade de soma de *throughput* (Taxa de transferência) com a adição de equipamentos em cluster:

- Firewall Multifuncional Corporativo com *throughputs* de pelo menos 10 Gbps e de 20 Gbps de inspeção para prevenção de ameaças. Para a aferição de tais taxas, todas as funcionalidades no Termo de Referência deverão estar ativas, dentre as quais destacam-se: *firewall statefull*, alta disponibilidade, VPN cliente, IPS/IDS, anti-malware, controle de conteúdo, controle de aplicações, inspeção profunda de pacotes, dentre outras;

D. O equipamento deve manter-se funcional após vencimento de licenças:

- Manter base local de assinaturas de segurança após o vencimento das licenças;
- Manter funcionalidade operante caso haja vencimento da licença.
- Manter appliances funcionais e sem restrição de uso após o vencimento das licenças;

7. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

Além dos requisitos de negócio e tecnológicos, a presente seção destaca aqueles requisitos que devem ser considerados ao longo do planejamento da contratação para assegurar o alcance dos objetivos pretendidos com a contratação, conforme a seguir.

a. Dos requisitos mínimos de segurança da informação

A solução deverá possuir mecanismos de segurança que garantam a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados trafegados, solução de gerência que permita gerenciar diferentes perfis de acesso, com autenticação por usuário e senha, implementação de múltiplos fatores de autenticação, deverá gerar registros de *logs* das ações de administração e deverá possuir recursos que permitam o monitoramento automático de eventos relevantes da solução e do tráfego de rede e filtragens de segurança.

Além disso, as especificações técnicas indicarão os requisitos técnicos de segurança das soluções, uma vez que, considerando os riscos de segurança inerentes ao tráfego de informações, faz-se necessário que a solução seja compatível

com outras soluções, além de adotar mecanismos e padrões de segurança. Além do que se encontra exigido nos demais itens deste estudo e no Termo que será especificado, também é desejável que a solução possua recursos e mecanismos de proteção contra ameaças persistentes avançadas, ataques de *ransomware* e de dia-zero (*zero-day*).

Isso posto, entende-se como imprescindível que seja fornecido equipamento adequado, conforme especificação, objetivando, dessa forma, resguardar a Administração quanto aos princípios basilares de Segurança da Informação: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem trafegadas.

b. Do modelo de prestação do serviço

O modelo de prestação dos serviços esperado segue o modelo comumente fornecido pelo mercado, que se trata da entrega de equipamento para implantação *on-premise* nos órgãos requisitantes, com todos os requisitos especificados, além de fornecer instalação, configuração, migração de dados, suporte e garantia de funcionamento do equipamento por todo o ciclo de vida útil da solução.

c. Do não parcelamento da demanda e dos bens e serviços que devem compor a solução

Vislumbra-se que, além da solução propriamente dita, também sejam ofertados serviços de instalação, configuração, suporte técnico e transferência de conhecimento na Tecnologia (Treinamento).

Considerando o estudo realizado, que inclui a análise do processo similar anterior e as demais informações levantadas a respeito da demanda, concluiu-se que um cenário adequado para composição do presente objeto seria dividi-lo em **4 itens a serem adjudicados em lote único**.

Diante do exposto, entende-se que a aquisição dos produtos e serviços que compõem a demanda deve ser feita por grupo ou lote único, considerando todas as funcionalidades de segurança habilitadas e a capacidade necessária para replicação de dados e serviços de segurança entre sites principal e a respectiva localidade de contingência ou localidade secundária pressupõe equipamentos do mesmo fabricante, com funcionalidades uniformes em todas as localidades.

Por fim, a solução de segurança de redes, os respectivos serviços de instalação, de configuração, de suporte técnico e de transferência de conhecimento na Tecnologia (Treinamento) são dependentes entre si e devem ser executados por empresa que possui *expertise* no provimento da solução, logo o parcelamento da aquisição desses serviços em itens separados, ou ainda em estudos técnicos e processos de contratação distintos, comprometeria o conjunto da solução por separar serviços com alto grau de interdependência. Pertencem assim, ao mesmo grupo ou lote do objeto principal ao qual está associado.

Dessa forma o objeto foi modelado, inicialmente, da seguinte forma:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO
1	1	Appliance de Firewall Multifuncional de Nova Geração do Tipo I, incluindo licenças, garantia e suporte técnico por 60 meses
	2	Appliance de Firewall Multifuncional de Nova Geração do Tipo II, incluindo licenças, garantia e suporte técnico por 60 meses
	3	Solução de Gerenciamento Centralizado e de Gerenciamento de Logs, incluindo licenças, garantia e suporte técnico por 60 meses

	4	Treinamento para Solução de Segurança de Rede – Firewall de Nova Geração e Gerenciamento centralizado
--	---	---

d. Das métricas avaliadas para adoção

Trata-se de métrica utilizada e consolidada pelo mercado, que é a de unidade de equipamento composta por capacidade de processamento e encaminhamento de dados dimensionada conforme especificação técnica, acompanhado de produtos ou serviços acessórios.

O suporte técnico e garantia são mensurados por tempo em meses ou anos e deve ser dimensionado para perdurar por toda a vida útil da solução, ou ao menos pelo tempo máximo exigido por lei para duração de contrato com empresa privada que fornece este tipo de solução, qual seja de 60 meses.

Para transferência de conhecimento, diversas vezes especificada como um “Treinamento” na solução que compõe o objeto ofertado, verifica-se que a métrica mais utilizada é a de “Turma”.

e. Dos requisitos mínimos de manutenção

Todos os produtos ofertados que compõem a solução deverão possuir suporte técnico especializado e garantia do fabricante durante a vigência do contrato ou prazo requerido para seu ciclo de vida esperado, de modo que se garanta a reposição de peças ou equipamentos, atualizações de segurança, atualizações sistêmicas, correção de *bugs* e assistência técnica para casos de dúvidas, incidentes ou indisponibilidade da solução ofertada.

Deverá ser disponibilizado canal de atendimento, com acesso direto ao fabricante, para abertura de chamados técnicos sempre que necessário.

Deverá ser fornecida toda documentação que apoie no diagnóstico e administração da solução ofertada.

Durante a vigência do contrato ou durante toda a garantia deverá ser prestado o serviço de suporte técnico que permita solicitar informações, reportar incidentes ou esclarecer dúvidas quanto à utilização dos produtos da solução ofertada.

Deverá garantir que o serviço de suporte técnico não comprometa a garantia da solução ofertada.

Deverá ser disponibilizado canal de atendimento para abertura de chamados de suporte técnico junto ao fornecedor, sempre que necessário.

Deverá ser previsto acordo de nível serviço (SLA) para casos de acionamento do serviço de suporte técnico e garantia.

f. Da participação de consórcios e cooperativas

Não será permitida a participação de empresas que estiverem reunidas em consórcio, assim como não será permitida a participação de cooperativas, qualquer que seja sua forma de constituição, dadas as características específicas da contratação dos produtos a serem fornecidos, uma vez que tais características não pressupõem multiplicidade de atividades empresariais distintas (heterogeneidade de atividades empresariais). Com vistas a subsidiar o entendimento a respeito da participação de consórcios em licitações públicas, transcrevemos, abaixo, comentário do Professor Marçal Justen Filho sobre o assunto:

...A complexidade dos objetos licitados determina a natureza do consórcio. Usualmente, há consórcios heterogêneos quando a execução do objeto pressupõe multiplicidade de atividades empresariais distintas. Isso se passa especialmente no tocante a concessões de serviço público.

Nesses casos, a ausência de permissão de consórcios produziria enormes dificuldades para participação no certame. Configura-se hipótese em que admitir participação de consórcios é imprescindível, sob pena de inviabilizar a competição. (Justen Filho, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética, 2005. P. 360).

Desta forma, resta claro que a participação de consórcios em certames licitatórios somente se torna “obrigatória” quando o objeto a ser licitado pressuponha heterogeneidade de atividades empresariais, sendo que, sua não inclusão, resultaria em restrição da competitividade.

A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que, na contratação pretendida, é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nesses casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio, não sendo o caso da contratação em tela.

Destarte, caso fosse permitida a formação de consórcio, ao contrário do esperado, poderia ocorrer restrição à competição, caso dois ou mais fornecedores em potencial, viessem a formar consórcio para a participação no certame.

A opção pela participação ou não de empresas em consórcios encontra-se na esfera da discricionariedade administrativa, a qual contempla o exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo. Se o ato é vinculado, é porque o legislador pré-estabeleceu o que não ocorreu no caso presente. No caso em questão, a lei não estabelece disposição expressa exigindo a admissão de consórcios, mas deixa ao administrador a possibilidade de verificar as hipóteses em que este seria admissível, o que se depreende do art. 15, caput, da Lei nº. 14.133/21:

“Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório (...)”.

As necessidades ou requisitos levantados serão consolidados e especificados em Termo de Referência.

8. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

A presente seção deve registrar o quantitativo estimado de bens e serviços necessários para a composição da solução a ser contratada, de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo. Busca-se descrever também os métodos, metodologias e técnicas de estimativas que foram utilizados, nos termos do inciso I do art. 11 da IN. 94/2022 SGD /ME.

O levantamento de demanda foi orientado pela análise do processo de aquisição anterior, análise dos atuais contratos e, principalmente, pela análise da atual demanda e reestruturação da rede dos requisitantes, que considera o atual arranjo administrativo e as condições do ambiente de tecnologia da informação disponível para provisionar os recursos.

Atualmente, a infraestrutura de tecnologia da informação dos requisitantes possui as seguintes soluções de Firewall Multifuncional instalados:

- Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/SSC/MGI:
 - Sala segura do Bloco K: Quatro unidades do Fortinet 1500D instalados em dois clusters e uma unidade do Fortimanager 300E. São equipamentos com cobertura de suporte e garantia do fabricante, assim como também com licenças das funcionalidades de segurança vigentes até abril de 2024, adquiridos através do Contrato Administrativo 88/2018.
 - Datacenter do Bloco J: Quatro unidades do Checkpoint 15600 instalados em dois clusters aos pares, duas unidades do Checkpoint 5600 instalado em um cluster e uma unidade de gerenciamento centralizado em ambiente virtual (Security Management). São equipamentos sem cobertura de suporte e garantia do fabricante, assim como com licenças das funcionalidades de segurança vencidos, adquiridos através do Contrato Administrativo 41/2017.
 - Segue abaixo uma tabela resumida das capacidades atuais dos equipamentos alocadas na DTI:

Local	Equipamento	Quantidade	Capacidade de Throughput (GB)
Bloco K	FortiGate 1500D	4	5 Gbps
Bloco J	Check Point 15600	4	10 Gbps
Bloco J	Check Point 5600	2	2.7 Gbps
Bloco J e K	Gerência Centralizada	2	---

- Coordenação Geral de Tecnologia da Informação – CGTEC/SOF/MPO:
 - Sala Segura da 516 norte: Duas unidades do Fortinet 1500D instalados em cluster para proteção e roteamento do datacenter e uma unidade do Fortimanager. São equipamentos com cobertura de suporte e garantia do fabricante, assim como também possuem licenças das funcionalidades de segurança vigentes até abril de 2024, adquiridos através do Contrato Administrativo 88/2018. Duas unidades do Fortinet 1500D instalados em cluster provendo acesso VPN e outros roteamentos, em regime de contingência, posto que suas licenças já se encontram expiradas.
- Coordenação Geral de Sistemas de Tecnologia da Informação – COSIS/STN/MF:
 - Centro de Dados do Tesouro Nacional (CDTN), anexo do Bloco P, MF: duas unidades do Checkpoint 5600 instalado em um cluster. São equipamentos com cobertura de suporte e garantia do fabricante, com licenças das funcionalidades de segurança vigentes até junho de 2024, adquiridos por meio do Contrato Administrativo 08/2018.

Além do arranjo físico dos equipamentos que devem substituir os atuais firewalls, também está sendo considerada a capacidade de processamento para que sejam habilitadas todas as funcionalidades de segurança requeridas no equipamento, assim como todas as inspeções de segurança necessárias.

Os equipamentos devem ser instalados nas salas seguras do Bloco K, na 516 norte e no CDTN, que foram concebidas com o objetivo de viabilizar a implantação de replicações de sistemas críticos do governo. As salas seguras são ambientes que possuem a finalidade de proteger os equipamentos e dados críticos de um Centro de Dados (Data Center) contra danos causados por fogo, calor, gases e impactos.

Em substituição às 4 caixas (firewalls) instaladas no Bloco K, estima-se a substituição por mais 4 caixas, contudo, com capacidade de processamento maior, nivelada pela capacidade mínima para execução de inspeção de tráfego SSL. O aumento da capacidade de inspeção em comparação aos modelos atualmente instalados também é necessário devido ao incremento de serviços a serem migrados para o ambiente do Bloco K, em grande parte motivado pela reforma administrativa. Está prevista a migração, de parte dos serviços e sistemas, dos ambientes do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Ministério do Trabalho e Emprego, antiga estrutura do Ministério da Economia, para a sala segura instalada no bloco K, bem como a centralização de serviços como a plataforma do Office365, sistemas como o SEI e barramento de serviço provido pela Secretaria de Governo Digital.

Ademais, o aumento da capacidade ainda se deve ao DECRETO Nº 11.837, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 que dispõe sobre o compartilhamento de serviços de suporte administrativo por meio do Centro de Serviços Compartilhados (ColaboraGov). Por esse decreto, treze (13) órgão fazem parte do ColaboraGov e, conforme estabelecido em seu Art. 4º § 2º, outros órgãos poderão integrar o ColaboraGov.

Ainda no Bloco K, considerando toda a complexidade do cenário estabelecido pelo Decreto nº 11.837, torna-se difícil certificar a real capacidade necessária para gerir todo esse contexto, haja vista a falta de informação da infraestrutura dos órgãos que compõem o ColaboraGov, associada as frequentes mudanças na infraestrutura de rede do MGI com a tendência de concentrar seus ativos de informação no Bloco K e a expectativa de aumento no número de colaboradores por meio do Concurso Nacional Unificado, optou-se por aumentar a capacidade dos firewalls atuais do Bloco K.

Considerando a necessidade de se manter a capacidade de processamento e inspeção de tráfego com as capacidades mínimas no ambiente de contingência em relação ao Bloco K, estima-se a substituição dos atuais firewalls da 516 norte por equipamentos com capacidades similares as do Bloco K, contudo, em menor quantidade. Na 516 norte o atual cluster com dois equipamentos de firewalls será substituído por outro cluster com a mesma quantidade de nós, mas com capacidade de inspeção superior, mesma situação do CDTN.

Referente ao Bloco J, em substituição aos 6 firewalls que suportam a infraestrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), a equipe concluiu que serão necessários 4 firewalls, distribuídos em 2 clusters. Apesar das mudanças recentes na infraestrutura do MDIC, a opção por manter a mesma capacidade foi baseada nas mudanças frequentes ocorridas na estrutura dos Ministérios, visto que a contratação é para um período de 5 anos.

Segue abaixo tabela com estimativa da demanda dos requisitantes formalmente instituídos neste processo:

Item	Descrição	Métrica	Quantidade estimada - DTI	Quantidade estimada - SOF	Quantidade estimada - STN	Quantidade total estimada
1	Appliance de Firewall de Nova Geração do Tipo I, licenças, garantia e suporte técnico por 60 meses	Unidade	6	2	2	10
2	Appliance de Firewall de Nova Geração do Tipo II, licenças, garantia e suporte técnico por 60 meses	Unidade	2	0	0	2
3	Solução de Gerenciamento Centralizado e de Gerenciamento de Logs, licenças, garantia e suporte técnico por 60 meses	Unidade	2	1	1	4
4	Treinamento para Solução de Segurança de Rede - Firewall de Nova Geração e Solução de Gerenciamento Centralizado	Turma	0,4	0,3	0,3	1

9. Levantamento de soluções

As alternativas levantadas seguem detalhadas no item "10. Análise Comparativa de Soluções" descrito a seguir, que lista os principais pontos positivos e negativos de cada solução ou cenário considerado para atender a demanda. Foram considerados os seguintes cenários ou soluções:

- Solução 1: Aquisição de conjunto de equipamentos especializados;
- Solução 2: Aquisição de equipamento do tipo UTM – Firewall Corporativo;
- Solução 3: Aquisição de equipamento do tipo NGFW – Firewall Corporativo;
- Solução 4: Implantação de serviços de segurança de redes através de soluções de software livre;
- Solução 5: Implantação de serviços de segurança de redes através da contratação de serviços na saída da rede SERPRO.

10. Análise comparativa de soluções

A análise comparativa das soluções consiste na identificação e comparação dos diferentes aspectos econômicos e qualitativos em termos de benefícios para o alcance dos objetivos da contratação.

a. Disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da Administração Pública (IN/SGD/ME 94 /2022 Art. 11, II, a)

A verificação de soluções similares disponíveis em outros órgãos ou entidades da Administração Pública foi orientada, principalmente, por consulta à base de dados do Painel de Preços (<http://gov.br/paineldeprecos>), na qual consta registro de dados e informações de compras públicas homologadas no sistema de Compras do Governo Federal – COMPRASNET. A citada base tem como objetivo auxiliar os gestores públicos na tomada de decisões em processos de compras, dar transparência aos preços praticados pela Administração Pública e estimular o controle social.

Na pesquisa foram utilizados os CATMATs indicados na tabela abaixo, além de pesquisa por termos como “Firewall”, “UTM”, “NGFW”, e outros relacionados. Segue tabela com processos de compra identificados que possuem objeto similar ao requerido, considerando processos de aquisição de soluções de segurança para infraestrutura de redes homologados nos últimos 12 meses:

Identificação da Compra	Número do Item	Código do CATMAT	UASG – Unidade Gestora	Data da Compra
00002/2023	00021 ao 00036	484747	459931 – DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE	15/03/2023
00053/2023	00002	481646	158154 – INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	20/03/2023
00001/2023	00001	484746	453860 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL	07/03/2023
00202/2023	00001	484746	154040 – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB	24/04/2023
00001/2023	00005	484746	453860 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL	07/03/2023
00001/2023	00005	481647	193028 – SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	23/02/2023
00005/2023	00002	481646	926804 – CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC	02/05/2023
00028/2022	00001	481646	160086 – GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF	25/04/2023

00053/2023	00001	481646	158154 – INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	20/03/2023
00005/2023	00001	481646	926804 – CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC	02/05/2023
00003/2023	00001	481646	928011 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE/SC	02/03/2023
00001/2023	00002	484746	453860 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL	07/03/2023
00001/2023	00003	484746	453860 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL	07/03/2023
00001/2023	00003	481647	193028 – SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	23/02/2023
00016/2022	00003	484747	926560 – CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-RS	10/01/2023
00006/2023	00001	484747	925603 – PROCURADORA-GERAL DE JUIÇA AD. EST. DO RN	13/04/2023
00001/2023	00001	481647	193028 – SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	23/02/2023
00001/2023	00007	481647	193028 – SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM	23/02/2023
00001/2023	00004	484746	453860 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL	07/03/2023
00003/2023	00001	481646	389511 – SENAC – ADMINISTRACAO REGIONAL EM M. GERAIS	11/04/2023

Constata-se na pesquisa que diversos órgãos da Administração efetivaram aquisições similares à pretendida. A planilha detalhada está anexada (SEI 42097378).

b . Alternativas de mercado (IN/SGD/ME 94/2022 Art. 11, II, b)

Em pesquisa realizada à base de conhecimento do Gartner, empresa de pesquisas, consultorias, eventos e as prospecções que envolvem o mercado de TI, foram identificados os seguintes fabricantes de solução de firewalls disponíveis no mercado (No ETP Digital a imagem não aparece, desta forma segue o Anexo II):

Portanto, ainda que existam diferenças tecnológicas e de especificação técnica entre os diversos players de mercado, identifica-se a existência de várias opções preliminarmente compatíveis com a presente demanda, sendo que os três líderes de mercado (CheckPoint, Fortinet e Palo Alto) já oferecem soluções capazes de atender aos requisitos preliminares das unidades requisitantes.

c. Da existência de softwares públicos disponíveis e das políticas, modelos e padrões de governo *(IN/SGD/ME 94/2022 Art. 11, II, c e d)*

Não foi encontrado em pesquisa software público que pudesse atender a demanda em análise de forma completa, uma vez que se trata da necessidade de um conjunto agregado de solução, além da oferta específica de equipamento especializado.

Registra-se também que, para essa solução nenhum dos padrões de governo, como e-Ping e demais, se aplicam.

d. Da necessidade de adequação do ambiente do órgão ou entidade para viabilizar a execução contratual *(IN/SGD/ME 94/2022 Art. 11, II, e)*

Não há necessidade de adequação específica no ambiente físico para implantação da solução, tendo em vista que o tipo de solução já é muito utilizado pela maioria dos órgãos e entidades públicas, incluindo os órgãos requisitantes presentes, havendo apenas necessidade de substituição por solução atualizada e coberta por garantia do fabricante.

e. Dos diferentes modelos de prestação do serviço (IN/SGD/ME 94/2022 Art. 11, II, f)

O modelo de aquisição demandado requer a presença, ao menos, dos principais atores a seguir:

- Fabricante da solução, que oferece os equipamentos, os softwares operacionais requeridos, a garantia de funcionamento de fábrica e, eventualmente, treinamento na solução;
- Fornecedor, perfazendo a camada de "Intermediário", responsável por dar suporte técnico na solução e intermediar ações junto ao fabricante. Trata-se da Contratada; e
- Consumidor da solução ou Cliente final, no caso em tela, ocupado pela Administração como Contratante.

São atores requisitados em qualquer modelo de contratação, contudo, no caso em tela, trata-se de um modelo baseado em aquisição e entrega de solução especificada acompanhada de suporte pós venda. Embora não tenha sido encontrado nenhum caso concreto, um modelo de contratação baseado em prestação de serviços também foi considerado no estudo.

f. Dos diferentes tipos de solução (cenários) em termos de especificação, composição ou características dos bens e serviços integrantes (IN/SGD/ME 94/2022 Art. 11, II, g)

Considerando a necessidade de negócio, os benefícios para Administração e as tecnologias disponíveis, foram prospectadas os seguintes cenários e soluções:

- **Solução 1: Aquisição de conjunto de equipamentos especializados**

Solução composta por um conjunto de equipamentos, também chamados de dispositivos ou *appliances*, que tratam, cada um, de uma funcionalidade específica. Neste caso a solução nunca será composta apenas por um único equipamento e, portanto, assume uma arquitetura mais complexa composta por equipamentos especializados em determinadas *features* de segurança de rede.

Pontos positivos desta solução:

1. Implementa a funcionalidade de segurança com a maior robustez possível;
2. Apresenta a possibilidade de aquisição de *appliance* dedicado para apenas uma funcionalidade considerada essencial para implementar ou atualizar na infraestrutura de rede existente;
3. Apresenta *appliance* dedicado para detecção e controle de Ameaças Persistente Avançadas – APTs na forma mais eficiente existente no mercado;
4. Algumas funcionalidades podem ser contratadas separadamente conforme a necessidade do órgão, que pode se beneficiar da utilização de soluções especializadas.

Pontos negativos desta solução:

1. Exige gerenciamento descentralizado das soluções, pois cada *appliance* apresenta sua plataforma própria de gerência;
2. Necessita de equipe técnica mais especializada, demandando capacitações específicas e pessoal específico para operacionalização dos equipamentos;
3. Apresenta maior custo de aquisição considerando todo o conjunto das soluções necessárias, trazendo complexidade e aumento de custos administrativos para aquisição e gestão contratual.

- **Solução 2: Aquisição de equipamento do tipo UTM – Firewall Corporativo**

Solução composta por *appliance* denominada UTM (*Unified Threat Management*, do inglês, Tratamento Unificado de Ameaças). Constitui-se de equipamento capaz de agregar diversas funcionalidades de segurança entre *Firewall*, Antivírus, IDS/IPS, *Web Filter*, entre outras, além de compartilhar a mesma plataforma de gerência para todas as funcionalidades.

Pontos positivos desta solução:

1. Plataforma de gerenciamento unificado para as diversas funcionalidades de segurança de redes;
2. Exige menor conhecimento técnico/operacional por parte da equipe uma vez que as ferramentas de gerenciamento já são unificadas, simplificadas e direcionadas para a configuração dos principais cenários de segurança de redes;
3. Apresentam praticamente todas as funcionalidades essenciais à implementação de estrutura mínima para fornecer segurança às redes computacionais do governo;
4. Podem ser adquiridos equipamentos *appliances* de diversas capacidades conforme a necessidade do órgão, viabilizando a especificação de solução que possa operar de forma eficiente mesmo que agregando diversas funcionalidades que exigem recursos do equipamento, melhorando a relação custo-benefício da aquisição.

Pontos negativos desta solução:

1. Caso não sejam dimensionados de forma adequada, com sobras ou margem de folga de recursos computacionais, podem gerar problemas de performance ou de capacidade do *appliance*, uma vez que o consumo de recursos computacionais aumenta à medida que as funcionalidades são ativadas e o tráfego de rede aumenta;
2. Em geral não apresentam dados correlacionais entre as diferentes funcionalidades e não costumam apresentar ferramentas de análise da camada de aplicação utilizadas para a detecção de APTs;
3. Apesar de apresentarem diferentes portes e preços, e apresentar melhor custo benefício frente à aquisição de diversas soluções especializadas, ainda têm elevado custo.

- **Solução 3: Aquisição de equipamento do tipo NGFW – Firewall Corporativo**

Solução composta por *appliance* denominada *Next-Generation Firewall* – NGFW (do inglês, Firewall de Nova Geração). Constitui-se de equipamento capaz de agregar as diversas funcionalidades de segurança entre *Firewall*, Antivírus, IDS/IPS, *Web Filter* e outros, apresentando correlacionamento de dados entre os resultados das diversas funcionalidades. Estes equipamentos também realizam inspeção em camada de aplicação e utilizam a mesma plataforma de gerência para todas as funcionalidades. É uma evolução da já consolidada plataforma unificada do tipo UTM, sendo, inclusive, comercializada pelos mesmos fornecedores e fabricantes.

Pontos positivos desta solução:

1. Plataforma de gerenciamento unificado para as diversas funcionalidades de segurança de redes;
2. Apresentam o maior nível de visibilidade no monitoramento e controle de ameaças devido ao correlacionamento das informações provenientes das diferentes funcionalidades;
3. Exige menor conhecimento técnico/operacional por parte da equipe uma vez que as ferramentas de gerenciamento já são unificadas, simplificadas e direcionadas para a configuração dos principais cenários de segurança de redes;
4. Apresentam praticamente todas as funcionalidades essenciais à implementação de estrutura mínima para fornecer segurança às redes computacionais do governo;
5. Apresentam a capacidade de detectar e bloquear ataques sofisticados ao aplicar políticas de segurança nos níveis de aplicativo, porta e protocolo. Possuem, adicionalmente, a capacidade de detectar ameaças persistentes avançadas – APTs em um nível satisfatório, apesar de não ser tão eficiente quanto um *appliance* dedicada para esta funcionalidade.
6. Podem ser adquiridos equipamentos *appliances* de diversas capacidades conforme a necessidade do órgão, viabilizando a especificação de solução que possa operar de forma eficiente mesmo que agregando diversas funcionalidades que exigem recursos do equipamento, melhorando a relação custo-benefício da aquisição.

Pontos negativos desta solução:

1. Caso não sejam dimensionados de forma adequada, com sobras ou margem de folga de recursos computacionais, podem gerar problemas de performance ou de capacidade do *appliance*, uma vez que o consumo de recursos computacionais aumenta à medida que as funcionalidades são ativadas e o tráfego de rede aumenta;
2. Apesar de apresentarem diferentes portes e preços, e apresentar melhor custo benefício, frente à aquisição de diversas soluções especializadas ou firewalls do tipo UTM, ainda têm elevado custo.

- **Solução 4: Implantação de serviços de segurança de redes através de soluções de software livre**

Solução composta por serviços de segurança implantados com a utilização de soluções de software livre instalados em servidores genéricos (arquitetura comum de servidores para uso geral). Esta solução exige, de todo modo, a utilização de um contrato para aquisição e/ou manutenção deste hardware, seja ele em processo separado para aquisição e suporte desses equipamentos, ou adquiridos em conjunto com a eventual contratação de empresa de cibersegurança que implementa serviços de TI com foco em softwares livres.

Pontos positivos desta solução:

1. A princípio, um dos maiores benefícios é a licença aberta, o que ajuda a cortar ou reduzir os custos, uma vez que o pagamento de licenças para uso de determinados programas pode representar uma enorme despesa;
2. Outra vantagem é o acesso ao código fonte, bem como a possibilidade de fazer modificações de acordo com as necessidades do negócio. Isso ajuda a prever e a acelerar a correção de bugs, além de melhorar a qualidade do código e do software de forma contínua, quando tecnicamente viável para a organização.

Pontos negativos desta solução:

1. Software livre nem sempre é sinônimo de software gratuito. Algumas funcionalidades e serviços agregados, como os que envolvem suporte e desenvolvimento, podem e são cobrados quando implementados para atender o mercado corporativo. A mão de obra especializada gera custos financeiros.

2. Necessidade de maior equipe para gerenciamento e manutenção das soluções baseadas em software livre, devido ao aumento de heterogeneidade e complexidade do ambiente tecnológico. Essa necessidade aumenta os custos, tanto por utilização de mão de obra do quadro próprio de servidores, ou por utilização de mão de obra terceirizada.
3. Como haveria necessidade de se utilizar uma infraestrutura de hardware que não foi desenvolvida ou customizada pelos desenvolvedores dos sistemas operacionais e/ou softwares livres, é imprescindível a produção, gestão e fiscalização de um outro contrato para aquisição e manutenção destes equipamentos. Em resumo, em comparação a soluções dedicadas de mercado, é inevitável que se implique custos administrativos (a utilização de software livre não significa falta de necessidade de trâmites processuais de licitação) e custos financeiros (aquisição de hardware, seja ele dedicado ou não para a solução).

- **Solução 5: Implantação de serviços de segurança de redes através da contratação de serviços na saída da rede SERPRO**

Solução composta por contratação de serviços de segurança implantados em equipamento instalado na rede SERPRO. Consiste, basicamente, em ativar as *features* (funcionalidades) implementadas no equipamento que se encontra em operação e que fornece o link de internet às redes das unidades requisitantes.

Pontos positivos desta solução:

1. A princípio, um dos maiores benefícios é a contratação por dispensa de licitação, o que ajuda a cortar ou reduzir os custos administrativos, uma vez que o processo administrativo de aquisição de pode representar maior demanda por tempo;
2. Outra vantagem inicialmente levantada seria a praticidade na ativação dos serviços de segurança, uma vez que o hardware já está instalado e em operação na rede SERPRO.

Pontos negativos desta solução:

1. A ativação de serviços de segurança em equipamentos de *firewalls* do SERPRO não significa necessariamente a desativação dos equipamentos instalados nos datacenters dos requisitantes, pois ainda será exigida, para garantir o mínimo de segurança no acesso a ambientes compartilhados, como o caso da INFOVIA, a manutenção de políticas de acesso ao ambiente privado, e vice-versa. Em outras palavras, ainda haverá a necessidade de se manter um firewall na "porta de entrada" do ambiente tecnológico dos requisitantes;
2. Além das funcionalidades de segurança atuando em várias camadas e protocolos de comunicação, os equipamentos de firewalls também desempenham papel, por exemplo, de balanceadores, de servidor de VPN e de comutadores, inclusive na camada 3. A transferência desses recursos e regras para um outro equipamento instalado em outra localidade traria elevada complexidade para a infraestrutura e dependência quanto à disponibilidade de outra equipe para administração dos serviços e recursos requeridos.
3. Esta solução exigiria, de todo modo, a necessidade de contratação de serviços de garantia e/ou manutenção dos equipamentos de *firewall* ainda instalados nos datacenters das unidades requisitantes. Essa necessidade implica a manutenção ou aumento de custos administrativos em planejamento de contratação, assim como em fiscalização de contratos. Em outras palavras, a contratação de serviços de segurança via rede SERPRO significa um ou mais contratos objetos de gestão e fiscalização, ao invés de substituir o atual contrato.
4. Por fim, existe também a perda da governança quanto à administração da solução de segurança. Um dos maiores impactos é a dependência associada a acordos de níveis de serviço com o prestador quando há a necessidade de criação ou alteração de políticas de acesso.

g. Da possibilidade de aquisição na forma de bens ou contratação como serviço (IN/SGD/ME 94/2022 Art. 11, II, h)

Trata-se de demanda a ser viabilizada através da aquisição de solução na forma de bens, incorporando-a ao patrimônio do órgão, uma vez que a contratação de serviço a ser prestado por empresa do mercado privado, a princípio, não gera o direito de propriedade da solução disponibilizada para cumprimento das obrigações contratuais.

A contratação como serviço, apesar de ser factível a diversos modelos de soluções de tecnologia da informação, não é a melhor opção para soluções de segurança de redes baseadas em hardware e software integrados para serem instalados no ambiente computacional dos órgãos e entidades.

A contratação como serviço implica aumento de riscos de descontinuidade dos serviços devido a eventual descontinuidade contratual, assim como implica também aumento de complexidade ao modelo, que exigiria métricas a serem mensuradas durante a execução contratual. Como a solução requisitada não gera alta demanda de requisições e incidentes que caracterizem a prestação de serviço rotineira, conclui-se que a estratégia mais adequada é a aquisição em forma de bens, definidos como Firewall Corporativo Multifuncional, com um prazo estendido de suporte técnico e garantia de funcionamento por parte do fabricante.

Por fim, quanto à análise de contratação de solução de segurança prestada por serviços em nuvem, cabe alertar que, apesar de eventualmente possuir alguma funcionalidade que utilize recursos em nuvem, o presente processo possui como demanda a aquisição de equipamentos para o ambiente local (*on premise* – nuvem privada) dos requisitantes, não se enquadrando no escopo do estudo a análise de soluções baseadas unicamente na proteção de ambientes provisionados em nuvem pública.

h. Da ampliação ou substituição da solução implantada (IN/SGD/ME 94/2022 Art. 11, II, i)

Também foi vista a possibilidade de renovação do suporte técnico e da garantia do fabricante dos equipamentos atualmente instalados, contudo, esse cenário fora descartado, sendo considerados apenas os cenários que viabilizassem a implantação de nova solução. No caso de renovação do suporte e da garantia de determinado fabricante de equipamentos já em produção, verificou-se que:

- Alguns equipamentos do parque já saíram de produção e não possuem mais suporte do fabricante. Os demais estão em fase final do ciclo de vida de 5 anos, conforme preconizado no documento de BOAS PRÁTICAS, ORIENTAÇÕES E VEDAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE ATIVOS DE TIC, ou seja, a fase 4 - substituição;
- Experiências anteriores e pesquisas de preços previamente levantadas constataram que o valor de renovação de suporte e de garantia dos equipamentos de um mesmo fabricante não implica, necessariamente, vantagem econômica. Neste caso, é viável e vantajosa a realização de compra através de processo competitivo com participação dos maiores fabricantes de firewalls do mercado.

Desta forma, trata-se de demanda para substituição da solução implantada por uma mais recente e ampliação de capacidade processamento e encaminhamento de dados, aumentando a capacidade de inspeção de segurança do tráfego.

Requisito	Solução	Sim	Não	Não se aplica
A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal?	1		X	
	2	X		
	3	X		
	4		X	
	5	X		

A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro?	1		X	
	2		X	
	3		X	
	4		X	
	5		X	
A Solução é um software livre ou software público?	1		X	
	2		X	
	3		X	
	4		X	
	5		X	
A Solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões e-PING, e-MAG, Padrões Web em Governo Eletrônico – ePwg e Design System de governo?	1			X
	2			X
	3			X
	4			X
	5			X
A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital)	1			X
	2			X
	3			X
	4			X
	5			
	1			X

A Solução é aderente ao Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil?	2			X
	3			X
	4			X
	5			X

11. Registro de soluções consideradas inviáveis

Nesta seção, as soluções identificadas e consideradas inviáveis são registradas conforme previsto no §1º do art. 11 da IN. 94 /2022 SGD/ME. A inviabilidade da contratação de determinada solução ou cenário pode se dar por diversos motivos. Tais circunstâncias impeditivas podem ser transitórias ou permanentes.

Avaliando todos os pontos positivos e negativos das 5 soluções apresentadas anteriormente, o Grupo de Trabalho concluiu pela inviabilidade das soluções abaixo:

- Solução 1: Aquisição de conjunto de equipamentos especializados;
- Solução 4: Implantação de serviços de segurança de redes através de soluções de software livre;
- Solução 5: Implantação de serviços de segurança de redes através da contratação de serviços na saída da rede SERPRO.

12. Análise comparativa de custos (TCO)

A presente seção registra comparação de Custos Totais de Propriedade para a solução técnica e funcionalmente viável e descreve de forma comparativa e sintética os custos anuais projetados ao longo de 5 anos com vistas a apresentar uma melhor visualização do impacto financeiro.

Memória de cálculo (IN/SGD/ME 94/2022 Art. 11, III, b)

Para efeito de estimativa de custos e parametrização deste estudo, conforme disposto na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, foi realizada, inicialmente, busca no painel de preços do governo federal por aquisições nos últimos 12 meses.

Foram consideradas, para efeitos de análise comparativa de custo e consequente inclusão na estimativa de preços, variáveis como:

- Especificação do bem e seus dados referentes às funcionalidades de segurança incorporadas, além de dados referentes ao desempenho da solução, no caso, capacidade de processamento e encaminhamento de tráfego;
- Serviços acessórios, como instalação, configuração, garantia de funcionamento, suporte técnico e treinamento na solução ofertada.

A pesquisa preliminar de preços foi realizada tendo como base termos de referência de outros órgãos que possuíam equipamentos com especificações técnicas similares as dos requisitos da contratação em questão.

O levantamento inicial realizado no painel de preços está detalhado na planilha anexada (SEI 42097378), onde é possível verificar os respectivos CATMATS, datas de realização da compra, assim como a lista de órgãos ou entidades que realizaram aquisições semelhantes e o link das respectivas fontes.

Cálculo dos custos totais de propriedade - Total Cost Ownership - TCO (IN/SGD/ME 94/2022 Art. 11, III, a)

Os custos totais de propriedade para 5 (cinco) anos seguem registrados abaixo, considera o cenário tecnicamente viável e, inicialmente, a pesquisa levantada via painel de preços.

Custos Totais de Propriedade				
1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano
2024	2025	2026	2027	2028
R\$ 16.040.057,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Optou-se por apresentar os custos totais de propriedade previstos em parcela única para 5 anos, pois esta é a forma de pagamento prevista para o modelo de execução, refletindo com maior realidade a programação de desembolso. Segue anexada a planilha com a estimativa de custos totais de propriedade detalhada – SEI 42097378.

13. Descrição da solução de TIC a ser contratada

Firewall é uma solução de segurança de redes de computadores baseada em hardware ou software que, a partir de um conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. A vantagem de um firewall de hardware é que o equipamento, por ser desenvolvido especificamente para este fim, é preparado para lidar com grandes volumes de dados e não está sujeito a vulnerabilidades que eventualmente podem ser encontrados em um servidor convencional (por conta de uma falha em outro software, por exemplo).

São soluções de segurança imprescindíveis para qualquer rede - não é por menos que surgiram na década de 1980 e são amplamente utilizados até os dias de hoje - mas, tal como evidencia este estudo, um firewall não é capaz de proteger totalmente uma rede ou um computador, razão pela qual deve ser utilizado em conjunto com outros recursos, como antivírus, sistemas de detecção de intrusos, filtro de conteúdo web, VPN (*Virtual Private Network*) e assim por diante, transformando-os em soluções corporativas multifuncionais.

Os itens do objeto (Solução) e respectivos quantitativos estão indicados na **Estimativa do Custo Total da Contratação** e tratam, basicamente, da aquisição de soluções de segurança de redes compostas de **firewall corporativo e multifuncional** para prover segurança e proteção da rede de computadores, contemplando gerência unificada com garantia de funcionamento pelo período de 60 (sessenta) meses, incluindo todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, serviços de implantação, garantia de atualização contínua e suporte técnico durante o período de garantia com repasse de conhecimento da solução a fim de atender às necessidades dos contratantes. A solução deve, ainda, possuir em um mesmo escopo um conjunto de funcionalidades a serem definidas, tais como:

- Firewall *statefull*;
- Alta disponibilidade;
- Anti-DDos;
- Antivírus;
- IDS/IPS;
- VPN;
- *WebFilter*;
- Controle de aplicações

- Controle de ameaças persistentes; e
- Outras funcionalidades de segurança especificadas no Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	BEM/SERVIÇO
1	Firewall Multifuncional Corporativo – Tipo I	BEM
2	Firewall Multifuncional Corporativo – Tipo II	BEM
3	Solução de Gerenciamento Centralizado e de Gerenciamento de Logs	BEM
4	Treinamento	SERVIÇO

Por fim, frisa-se, em atendimento ao que está disposto no inciso I do Art. 40 da Lei 14.133 de 2021, que a estão sendo adotadas “condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;”

14. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R\$): 14.756.633,89

Registra-se abaixo a estimativa do custo total da contratação para um período de 60 meses:

Estimativa do Custo Total da Contratação						
Lote	Item	Descrição	Métrica	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Appliance de Firewall - Tipo I	Unidade	10	R\$ 988.797,82	R\$ 9.887.978,20
	2	Appliance de Firewall - Tipo II	Unidade	2	R\$ 1.770.000,00	R\$ 3.540.000,00
	3	Gerenciamento Centralizado e Gerenciamento de Logs	Unidade	4	R\$ 645.089,00	R\$ 2.580.356,00
	4	Treinamento	Turma	1	R\$ 31.723,67	R\$ 31.723,67
Estimativa do Custo da Contratação						R\$ 16.040.057,87

Segue anexada a planilha com a estimativa de demanda e de preços detalhada – SEI 42097378.

15. Justificativa técnica da escolha da solução

Avaliando todos os pontos positivos e negativos das quatro soluções/cenários apresentados, o grupo de trabalho entendeu que as soluções 1, 4 e 5 se apresentam inviáveis tecnicamente.

No caso das soluções 1 e 4, há necessidade de se administrar um ambiente composto por mais equipamentos, possivelmente, de fabricantes diferentes, trazendo custos e complexidade para a solução. Em ambos os casos, também haveria necessidade de aumento considerável de mão de obra, exigindo, às vezes, especializações. É fato também que, embora considerados como possíveis soluções, a utilização de uma infraestrutura de rede segmentada em vários equipamentos especializados, ou a utilização de softwares livres não foram observadas como soluções comuns de mercado.

No caso da solução 5, conclui-se que a expectativa quanto à vantajosidade de se transferir o risco dos serviços de segurança providos por equipamento de *firewalls* para um prestador não se confirmaria na prática. É mais adequado tecnicamente ao pleito a manutenção dos serviços de segurança providos pelos equipamentos de *firewalls* nos ambientes de tecnologia dos requisitantes. A solução 5 tem potencial de aumento de complexidade e de riscos para o ambiente tecnológico.

Quanto as soluções 2 e 3, ou seja, aquisição de equipamentos do tipo UTM e aquisição de equipamentos do tipo NGFW, concluiu-se que, em sua essência, o Firewall UTM e o NGFW são bastante parecidos. Alguns autores chegam a afirmar que os dois modelos são a mesma coisa, porém com avanços no caso do NGFW. Afinal, ele é capaz de abranger as mesmas soluções de um UTM, quando programado para isso. Ambos os tipos, podem ser considerados Firewalls Corporativos Multifuncionais.

Para entender o que é um Firewall UTM, podemos começar pelo seu nome. A sigla em inglês significa *Unified Threat Manager*, que traduzida para o português seria Gerenciamento Unificado de Ameaças. Ou seja, o Firewall UTM é uma plataforma integrada que contém diversas soluções de segurança. Entre os recursos que podemos encontrar nesse modelo de Firewall estão sistemas de prevenção de invasão, antivírus, filtros de URL, rede virtual privada (VPN), balanceamento de links, relatórios de segurança, entre outros. Encontrado na forma de hardware ou de software e podendo ser administrado em nuvem, o Firewall UTM tem como objetivo trazer uma única solução para diversos problemas. Assim, é uma ferramenta focada na simplicidade e na facilidade de uso.

Quanto ao *Next Generation Firewall* - NGFW, como o próprio nome já diz, são modelos desenvolvidos através de avanços tecnológicos que permitem o bloqueio de ameaças modernas, como malwares avançados. Seu diferencial é trazer uma inspeção mais aprofundada de pacotes, com recursos de controle robustos e focados em uma performance mais coesa. Assim, o NGFW engloba não apenas a barreira contra ataques, mas cria políticas de controle de acesso eficientes e assertivas para os atuais desafios da segurança digital. **Razão pela qual entendemos que a Solução 3: Aquisição de equipamento do tipo NGFW – Firewall Corporativo é a mais adequada tecnicamente ao pleito.** Além dos recursos padrão de um Firewall, o modelo de próxima geração focado na prevenção de ameaças ajuda em aspectos como: melhor detecção de atividades suspeitas, reação rápida a ataques, automação de segurança inteligente, redução do tempo entre a detecção da ameaça e a limpeza, proteção unificada para todo o ciclo de um ataque.

16. Justificativa econômica da escolha da solução

Embora soluções de firewalls tenham se tornado produtos extremamente commoditizados, englobam várias funções de segurança, e principalmente serviços especializados de segurança para o seu desenvolvimento e manutenção, agregando alto custo a estas soluções. Contudo, ainda sim é um investimento necessário quando comparado aos custos de incidentes e problemas de segurança em redes que são mitigados.

Considerando o ponto de vista econômico, as soluções 2 e 3 (aquisição de firewalls multifuncionais) levantadas traduzem-se nas opções mais adequadas para atender a demanda ora registrada. Como a solução 3 é tecnicamente mais adequada, por ser um avanço tecnológico da solução 2, fora selecionada para especificação e aquisição. Não há também como justificar economicamente as soluções 1, 4 e 5, tendo em vista, respectivamente, o aumento da quantidade de equipamentos, de mão de obra especializada e de custos administrativos e financeiros previstos.

Por fim, vislumbra-se, com a realização de licitação para adquirir do mercado privado a solução escolhida, imposição “de procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos visando a

seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia". Em outras palavras, vislumbra-se economicidade ao submeter a demanda à processo de licitação em que haja livre concorrência para as empresas de mercado que fornecem a solução.

17. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Elevação e/ou manutenção do nível de maturidade nas infraestruturas de segurança das unidades requisitantes;
- Garantir alta disponibilidade dos sistemas, serviços e aplicações críticas de TI por meio de funcionalidades de controle de segurança dos dados e informações;
- Manter a segurança, tolerância a falhas e escalabilidade dos ambientes, aumentando o nível de proteção de dados corporativos;
- Proporcionar condições plenas para atender novas demandas de TI;
- Prover garantia total e suporte técnico dos equipamentos e peças que compõem a solução adquirida;
- Prover instalação, configuração, transferência de conhecimento tecnológico e migração para nova solução.

18. Providências a serem Adotadas

Instruir o processo **SEI 10080.101737/2023-54** com os seguintes documentos atualizados:

- Estudo Técnico Preliminar Digital e anexos;
- Termo de Referência e Apêndices;
- Termo de Responsabilidade;
- Despacho de aprovação do Estudo Técnico e do Termo de Referência;
- Despacho de encaminhamento para a CPCTI da Diretoria de Tecnologia da Informação.

19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

19.1. Justificativa da Viabilidade

A declaração da viabilidade da contratação expressa nessa seção apresenta a **justificativa da solução escolhida**, abrangendo a identificação dos benefícios a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

Nesse sentido, o planejamento desta contratação em tela almeja os resultados listados no item anterior ao definir, conforme justificativas já registradas, que a **"Solução 3: Aquisição de equipamento do tipo NGFW – Firewall Corporativo"** atende satisfatoriamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios a serem alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis, caracterizando a economicidade, e os riscos envolvidos são administráveis.

Considerando as informações do presente estudo, entende-se que a Solução 3 se configura tecnicamente **VIÁVEL** e economicamente vantajosa para a Administração, sem prejuízo a

futuros estudos com um olhar individualizado que apontem outras soluções considerando a realidade específica de cada órgão.

20. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Documento a ser assinado em despacho no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

WERTIZ DANTAS DA SILVA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/05/2024 às 13:28:31.

Despacho: Documento a ser assinado em despacho no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

LUCIO FLAVIO LIMA CHAGAS

Membro da comissão de contratação

Despacho: De acordo. Documento a ser assinado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

RAMON GOMES BRANDAO

Membro da comissão de contratação

Despacho: De acordo. Documento a ser assinado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

RENATO GONCALVES FIDELIS

Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Estimativa de Demanda e de Preço - NGFW - v2.xlsx (62.02 KB)
- Anexo II - Gartner Magic Quadrant for Networks Firewalls.png (171.91 KB)

Anexo II - Gartner Magic Quadrant for Networks Firewalls. png

Figure 1: Magic Quadrant for Network Firewalls



Source: Gartner (December 2022)



Apagar as Notas Explicativas para a finalização do documento.

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

ORIENTAÇÕES PARA USO DO MODELO – LEITURA OBRIGATÓRIA

- 1) O presente modelo de Contrato procura fornecer um ponto de partida para a definição do objeto e condições da contratação. As cláusulas contidas nos modelos de minuta contratual, ao contrário do TR, foram feitas para sofrerem poucas alterações. No entanto, havendo a necessidade de modificações, remanesce plenamente possível assim proceder.
- 2) A redação em preto consiste no que se espera ser invariável. Ela até pode sofrer modificações a depender do caso concreto, mas a diferença é que não são disposições feitas para variar. Por essa razão, quaisquer modificações nas partes em preto, sem marcação de itálico, devem necessariamente ser justificadas nos autos, sem prejuízo de eventual consulta ao órgão de assessoramento jurídico respectivo, a depender da matéria.
- 3) Os itens deste modelo destacados em vermelho itálico devem ser preenchidos ou adotados pelo órgão ou entidade pública contratante segundo critérios de oportunidade e conveniência, de acordo com as peculiaridades do objeto e cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da contratação (minuta do Edital, se for o caso, e minuta de Termo de Referência), para que não conflitem. São previsões feitas para variarem. Eventuais justificativas podem ser exigidas a depender do caso.
- 4) Alguns itens receberam notas explicativas, destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela elaboração da Minuta Contratual, que deverão ser devidamente suprimidas ao se finalizar o documento na versão original.
- 5) Recomenda-se indicar no processo a versão (mês e ano) utilizada para elaboração da minuta, em especial ao encaminhar o feito para análise jurídica. Tal informação consta no rodapé do documento. Essa indicação pode ocorrer expressamente no despacho de encaminhamento ou mantendo-se o rodapé na minuta encaminhada, conforme o caso. É um dado importante já que indica qual o parâmetro a ser utilizado na checagem.
- 6) O registro das atualizações feitas (Nota de Atualização) em cada versão pode ser obtido na página principal dos modelos de licitações e contratos no sítio eletrônico da AGU. Quaisquer sugestões de alteração poderão ser encaminhadas ao e-mail: cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br
- 7) Este modelo poderá ser adotado por todos os entes federados, conforme estabelece o inciso IV do art. 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com a realização das adequações eventualmente necessárias, sobretudo em virtude da possível existência de normas locais específicas, que poderão ser consideradas no caso concreto.

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

(Processo Administrativo nº.....)

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/...., QU
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO D
MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS**

.....

endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco “F” – Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.489.828/0080-59, neste ato representado pela Diretora de Administração e Logística da Secretaria de Serviços Compartilhados, Senhora **ANA LILIA LIMA DOS SANTOS** Brasileira, matrícula SIAPE nº 2701206, designada pela Portaria nº 1.696, de 15 de fevereiro de 2023, publicada na Seção 2 do DOU de 16 de fevereiro de 2023, consoante competência atribuída na alínea a, do inciso I do artigo 53 do Decreto nº 11.437, de 17 de março de 2023, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 10080.101737/2023-54 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, I E II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e segurança de redes composta de solução de Firewall Corporativo Multifuncional, contemplando todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, garantia do fabricante, suporte técnico e treinamento, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

GRUPO/LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Firewall Multifuncional Corporativo - Tipo 1	481646	Unidade	10	R\$ 988.797,82	R\$ 9.887.978,20
	2	Firewall Multifuncional Corporativo - Tipo 2	481646	Unidade	02	R\$ 1.770.000,00	R\$ 3.540.000,00
	3	Solução de Gerenciamento Centralizado e de Gerenciamento de Logs	481646	Unidade	04	R\$ 645.089,00	R\$ 2.580.356,00
	4	Treinamento	3840	Turma	01	R\$ 31.723,67	R\$ 31.723,67
TOTAL							R\$ 16.040.057,87

- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) meses contados da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

4.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, a qual consiste nos itens 1, 2 e 3 do objeto, respectivamente soluções de firewall e de gerenciamento centralizado;

4.1.2. A subcontratação fica limitada ao item 4 do objeto, acessório ao item principal (Itens 1 e 2), exclusivamente para o serviço de transferência de conhecimento (capacitação) da solução, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE, que verificará, quanto à empresa subcontratada, o atendimento a todos os requisitos especificados no Termo de Referência/Edital e impostas às concorrentes que participaram do presente certame (Decisão TCU n. 351 de 2002 - Plenário e Acórdão TCU n. 1.978 de 2004 - Plenário), devendo atender também as seguintes exigências:

4.1.2.1. Deverá ser submetida à prévia aprovação da fiscalização do Contrato, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, obrigatoriamente acompanhada da documentação comprobatória de todas as condições de habilitação constantes do Edital;

4.1.2.2. Os serviços especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas serão coordenados pela CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais;

4.1.2.3. Os serviços subcontratados não serão ressarcidos, devendo ser incluídos no valor do Contrato.

4.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.2.1. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total estimado da contratação é de R\$ 16.040.057,87 (dezesesseis milhões, quarenta mil cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice ICTI - Índice de Custo da Tecnologia da Informação, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. São obrigações do Contratante, além das previstas no termo de referência:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

- 8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- 8.1.9. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;
- 8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;
- 8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;
- 8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no termo de referência:
- 9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));
- 9.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias,

fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

9.1.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (ART. 92, XII)

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

OU

11.2. A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total inicial do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:

11.2.1. BEM 1..... Valor

11.2.2. BEM 2Valor

11.2.3. ...

11.2.4. TOTAL Valor total

OU

11.3. O contratado apresentará, no prazo máximo de XXXX dias, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

OU

11.4. O contratado apresentará, no prazo máximo de XXXX dias, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:

11.4.1. BEM 1..... Valor

11.4.2. BEM 2Valor

11.4.3. ...

11.4.4. TOTAL Valor total

11.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

11.6. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

11.7. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.9 deste contrato.

11.8. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.9.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

11.9.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

11.9.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.10. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.9, observada a legislação que rege a matéria.

11.11. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

11.12. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.13. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do [artigo 827 do Código Civil](#).

11.14. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá

ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

11.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.16. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.16.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais ([art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

11.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do [art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022](#).

11.17. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

11.18. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.19. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

11.20. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.20.1. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade

mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

iv. **Multa:**

1. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de **10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento)** do valor do Contrato.

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de **20% (vinte por cento)** sobre o valor total do Contrato, **por ocorrência**.

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de **5% (cinco por cento)** sobre o valor total do Contrato, **por ocorrência, sendo atualizada em 2% ao dia**.

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de **1,0% (um por cento)** sobre o valor total do Contrato, **por ocorrência, sendo atualizada em 1,5% ao dia**.

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de **5% (cinco por cento)** do valor do Contrato, ressalvadas as infrações relacionadas no item 6.28 do Termo de Referência.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução [Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 170607

II. Fonte de Recursos: 100

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa: Itens 1, 2 e 3: 44905237 e – Item 4: 33903948

V. Plano Interno: 46200024475

VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor](#) - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO (ART. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

Firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações da CONTRATANTE.

ANA LILIA LIMA DOS SANTOS
Representante legal da CONTRATANTE

NOME
Representante legal da CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **Euclides Vieira Silva, Administrador(a)**, em 04/06/2024, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Jose Leite Colombo de Souza, Chefe de Divisão**, em 05/06/2024, às 07:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42491180** e o código CRC **AFB7A07B**.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União

Atualização: maio/2023

Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico para contratação de compras/Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.

Identidade visual pela Secretaria de Gestão

ANEXO

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO: 10080.101737/2023-54

PREGÃO ELETRÔNICO: XX/2024

OBJETO: Aquisição de solução de Firewall Corporativo Multifuncional, contemplando todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, garantia do fabricante, suporte técnico e treinamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Grupo	Item	Descrição	Descrição do Produto/solução ofertada (marca/fabricante)	Und. de Medida	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Firewall Multifuncional Corporativo – Tipo I		Unidade	10		
	2	Firewall Multifuncional Corporativo – Tipo II		Unidade	2		
	3	Solução de Gerenciamento Centralizado e de Gerenciamento de Logs		Unidade	4		
	4	Treinamento		Turma	1		
	VALOR TOTAL DO GRUPO 1					R\$	

VALIDADE DA PROPOSTA:	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	
DADOS DO FORNECEDOR	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	UF:
CNPJ/CPF:	INSC. ESTADUAL/MUNICIPAL:
E-MAIL:	TEL:
BANCO:	
AGÊNCIA:	
CONTA CORRENTE:	
PESSOA P/CONTATO:	
TEL/CEL:	

Local e data

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR

EU.....
CPF nº, representante legal da empresa,
CNPJ:, declaro estar ciente da vedação da prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do Decreto nº 7.203 de 04 de junho de 2010 e da portaria ME nº 1.144, de 3 de fevereiro de 2021 e que:

☐ **NÃO POSSUO** vínculo por consanguinidade ou de afinidade com ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança no âmbito do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

☐ **POSSUO** vínculo com servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:

- () Natureza Especial - CNE
- () DAS ou FCPE (1 a 6)
- () Função gratificada FG (1 a 3)

Informe o tipo de vínculo:

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal.

Brasília ____ de _____ de _____

Assinatura do Representante Legal

Parentes em Linha Reta:

Grau	Consanguinidade	Afinidade (Vínculos Atuais)
1°	Pai/mãe, filho/filha do agente público	Sogro/sogra, genro/nora; madrasta/padrasto, enteado/enteada do agente público
2°	Avô/avô, neto/neta do agente público	Avô/avô, neto/neta do cônjuge ou companheiro do agente público
3°	Bisavô/bisavó, bisneto/bisneta do agente público	Bisavô/bisavó, bisneto/bisneta do cônjuge ou companheiro do agente público

Parentes em Linha Colateral:

Grau	Consanguinidade	Afinidade (Vínculos Atuais)
1°	--	--
2°	Irmão/irmã do agente público	Cunhado/cunhada do agente público
3°	Tio/tia, sobrinho/sobrinha do agente público	Tio/tia, sobrinha do cônjuge ou companheiro do agente público